**CONTRATO OCS Nº 028/2022**
**CONTRATO SAP Nº 4400004921**

**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – BNDES E TELSINC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA, NA FORMA ABAIXO:**

O **BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – BNDES**, empresa pública federal, com sede em Brasília - DF e serviços no Rio de Janeiro – RJ, na Av. República do Chile, n° 100, CEP nº 20.031-917, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o n° 33.657.248/0001-89, doravante denominado simplesmente **BNDES**, neste ato representado na forma do seu Estatuto Social; e **TELSINC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA**, com sede na Alameda Europa, 1.206 - 6º andar, bloco A e 1º subsolo, sala 1, Polo Empresarial Tamboré, Santana de Parnaíba, CEP: 06.543-325, São Paulo, Brasil, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 01.096.059/0001-98, doravante denominada simplesmente **CONTRATADO**, neste ato representado na forma de seus atos constitutivos, em conformidade com o procedimento do Pregão Eletrônico nº 001/2022 - **BNDES**, autorizado em 30/12/2021, por intermédio da IP ATI/DESET nº 025/2021, de 29/12/2021, conforme previsão orçamentária sob as rubricas n° 3101700020 e 3101700040, centro de custo BN00004000, observado o disposto na Lei nº 13.303/2016 e no Regulamento Licitações e Contratos do Sistema **BNDES**, têm, entre si, justo e contratado o que se contém nas Cláusulas seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO**
O presente Contrato tem por objeto a contratação de licenças de uso por subscrição da solução Microsoft 365 (E5 e telefones de uso compartilhado), e de serviços de implantação e treinamento, conforme especificações constantes do Termo de Referência (Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 001/2022 - **BNDES**) e da proposta apresentada pelo **CONTRATADO**, respectivamente, Anexos I e II deste Contrato.

**CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA**

O presente Contrato terá duração de 36 (trinta e seis) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, mediante aditivo, por períodos sucessivos, até o limite total de 60 (sessenta) meses.

**Parágrafo Primeiro**

O **CONTRATADO** deverá, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da notificação do Gestor do Contrato, apresentar, por intermédio do seu Representante Legal, sua manifestação sobre a prorrogação do Contrato.

**Parágrafo Segundo**

Independente da notificação do parágrafo anterior, o **CONTRATADO** deverá comunicar ao Gestor seu interesse quanto à prorrogação do contrato até 90 (noventa) dias antes do término de cada período de vigência contratual.

**Parágrafo Terceiro**

A formalização da prorrogação será efetuada por meio de aditivo epistolar, dispensando-se a assinatura do **CONTRATADO**

**Parágrafo Quarto**

Caso o **CONTRATADO** se recuse a celebrar aditivo contratual de prorrogação, tendo antes manifestado sua intenção de prorrogar o Contrato ou deixado de manifestar seu propósito de não prorrogar, nos termos do Parágrafo Primeiro desta Cláusula, ficará sujeito às penalidades previstas na Cláusula de Penalidades deste Contrato.

**CLÁUSULA TERCEIRA – LOCAL, PRAZO E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO**

A execução do objeto contratado respeitará as especificações constantes do Termo de Referência (Anexo I deste Contrato) e da proposta apresentada pelo **CONTRATADO**, respectivamente, Anexos I e II deste Contrato.

**CLÁUSULA QUARTA – NÍVEIS DE SERVIÇO**

Os serviços contratados deverão ser executados de acordo com os padrões de qualidade, disponibilidade e desempenho estipulados pelo **BNDES**, observados os níveis de serviço descritos no Anexo I (Termo de Referência) deste Contrato.

**Parágrafo Único**

O descumprimento dos níveis de serviço acarretará a aplicação dos índices de redução do preço previstos no Anexo I (Termo de Referência) deste Contrato, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas neste Contrato, quando cabíveis.

**CLÁUSULA QUINTA – RECEBIMENTO DO OBJETO**
O **BNDES** efetuará o recebimento do objeto, através da Comissão de Recebimento, mencionada na Cláusula de Obrigações do **BNDES** deste Contrato, observado o disposto no Anexo I (Termo de Referência) deste Contrato.

**CLÁUSULA SEXTA – PREÇO**
O **BNDES** pagará ao **CONTRATADO**, pela execução do objeto contratado, o valor de R$ 27.259.954,00 (vinte e sete milhões, duzentos e cinquenta e nove mil e novecentos e cinquenta e quatro reais), conforme proposta apresentada (Anexo II deste Contrato), observado o disposto na Cláusula de Pagamento deste Instrumento.

**Parágrafo Primeiro**
No valor ajustado no *caput* desta Cláusula estão incluídos todos os insumos, encargos trabalhistas e tributos, inclusive contribuições fiscais e parafiscais, bem como quaisquer outras despesas necessárias à execução deste Contrato.

**Parágrafo Segundo**
Na hipótese de o objeto ser, a critério do **BNDES**, parcialmente executado e recebido, os valores previstos nesta Cláusula serão proporcionalmente reduzidos, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.

**Parágrafo Terceiro**
Caso o **BNDES** não demande o total do objeto previsto neste Contrato, não será devida indenização ao **CONTRATADO**.

**Parágrafo Quarto**
O **CONTRATADO** deverá arcar com os ônus decorrentes de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso os quantitativos previstos inicialmente em sua proposta não sejam satisfatórios para o atendimento ao objeto deste Contrato.

**CLÁUSULA SÉTIMA – PAGAMENTO**
O **BNDES** efetuará o pagamento referente ao objeto deste Contrato, mensalmente, por meio de crédito em conta bancária, em até 10 (dez) dias úteis, a contar da data de apresentação do documento fiscal ou equivalente legal (prioritariamente nota fiscal, e nos casos de dispensa da nota fiscal: fatura, boleto bancário com código de barras, recibo de pagamento a autônomo), desde que tenha sido efetuado ateste pela Comissão de Recebimento do Contrato das obrigações contratuais assumidas pelo **CONTRATADO**, observado o disposto no Anexo I (Termo de Referência) deste Instrumento.

**Parágrafo Primeiro**
O documento fiscal ou equivalente legal deverá ser apresentado ao **BNDES** no mês de sua emissão e até o dia 25 (vinte e cinco) do mesmo – ou data anterior que

viabilize o tempestivo recolhimento de ISS, se a legislação tributária municipal incidente assim exigir – possibilitando o cumprimento, pelo **BNDES,** das obrigações fiscais principais e acessórias decorrentes deste Contrato. Havendo impedimento legal para o cumprimento desse prazo, o documento fiscal ou equivalente legal deverá ser apresentado até o primeiro dia útil do mês seguinte da prestação do serviço/fornecimento do bem.

**Parágrafo Segundo**
A apresentação do documento de cobrança fora do prazo previsto nesta cláusula poderá implicar em sua rejeição e no direito do **BNDES** se ressarcir, preferencialmente, mediante desconto do valor a ser pago ao **CONTRATADO**, por qualquer penalidade tributária incidente pelo atraso.

**Parágrafo Terceiro**
Nas hipóteses em que o recebimento definitivo ocorrer após a entrega do documento fiscal ou equivalente legal, o **BNDES** terá até 10 (dez) dias úteis, a contar da data em que o objeto tiver sido recebido definitivamente, para efetuar o pagamento.

**Parágrafo Quarto**
O primeiro documento fiscal ou equivalente legal terá como objeto de cobrança o período compreendido entre o dia de início da prestação dos serviços e o último dia desse mês, e os documentos fiscais ou equivalentes legais subsequentes terão como referência o período compreendido entre o primeiro e o último dia de cada mês. O último documento fiscal ou equivalente legal, por seu turno, referir-se-á ao período compreendido entre o primeiro dia do último mês da prestação dos serviços e o último dia de serviço prestado. Em todos os casos, o documento fiscal ou equivalente legal só poderá ser emitido e apresentado ao **BNDES** após a efetiva prestação do serviço, respeitado o disposto no Parágrafo anterior.

**Parágrafo Quinto**
Para toda efetivação de pagamento, o Contratado deverá encaminhar o documento fiscal ou equivalente em meio digital para caixa postal eletrônica ou protocolar em sistema eletrônico próprio do BNDES, considerando as orientações do Contratante vigentes na ocasião do pagamento. No caso de emissão de documento fiscal exclusivamente em meio físico o mesmo deverá ser encaminhado ao protocolo do BNDES para devido registro de recebimento.

**Parágrafo Sexto**
O **BNDES** não efetuará pagamento diretamente em favor do(s) Subcontratado(s).

**Parágrafo Sétimo**
O documento fiscal ou equivalente legal deverá respeitar a legislação tributária e conter, minimamente, as seguintes informações:
**I.** número da Ordem de Compra/Serviço – OCS;
**II.** número SAP do Contrato;
**III.** número do pedido SAP, a ser informado pelo Gestor do Contrato;
**IV.** número da Folha de Registro de Serviços (FRS), a ser informado pelo Gestor do Contrato;

**V.** descrição detalhada do objeto executado e dos respectivos valores;
**VI.** período de referência da execução do objeto;
**VII.** nome e número do CNPJ do **CONTRATADO**, cuja regularidade fiscal tenha sido avaliada na fase de habilitação, bem como o número de inscrição na Fazenda Municipal e/ou Estadual, conforme o caso;
**VIII.** nome, telefone e *e-mail* do responsável pelo documento fiscal ou equivalente legal;
**IX.** nome e número do banco e da agência, bem como o número da conta corrente do **CONTRATADO**, vinculada ao CNPJ constante do documento fiscal ou equivalente legal, com respectivos dígitos verificadores;
**X.** tomador do serviço: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – **BNDES**;
**XI.** CNPJ do tomador do serviço: 33.657.248/0001-89;
**XII.** local de execução do objeto, emitindo-se um documento fiscal ou equivalente legal para cada Município em que o serviço seja prestado, se for o caso;
**XIII.** código do serviço, nos termos da lista anexa à Lei Complementar nº 116/2003, em concordância com as informações inseridas na Declaração de Informações para Fornecimento - DIF;
**XIV.** número de inscrição do contribuinte individual válido junto ao INSS (NIT ou PIS/PASEP); e
**XV.** destaque das retenções tributárias aplicáveis, conforme estabelecido na DIF.

**Parágrafo Oitavo**
Os pagamentos a serem efetuados em favor do **CONTRATADO** estarão sujeitos, no que couber, às retenções de tributos, nos termos da legislação tributária e com base nas informações prestadas pelo **CONTRATADO**. Em casos de dispensa ou benefício fiscal que implique em redução ou eliminação da retenção de tributos, o **CONTRATADO** fornecerá todos os documentos comprobatórios.

**Parágrafo Nono**
Caso o **CONTRATADO** emita documento fiscal ou equivalente legal autorizado por Município diferente daquele onde se localiza o estabelecimento do **BNDES** tomador do serviço e destinatário da cobrança, deverá providenciar o cadastro junto à Secretaria Municipal de Fazenda ou órgão equivalente do Município do estabelecimento tomador, salvo quando se aplicar uma das exceções constantes dos incisos do artigo 3º da Lei Complementar Federal nº 116/03. A inexistência desse cadastro ou o cadastro em item diverso do faturado não constitui impeditivo ao processo de pagamento, mas um ônus a ser suportado pelo **CONTRATADO**, uma vez que o **BNDES** está obrigado a reter na fonte a quantia equivalente ao ISS dos serviços faturados, conforme legislação aplicável.

**Parágrafo Décimo**
O documento fiscal ou equivalente legal emitido pelo **CONTRATADO** deverá estar em conformidade com a legislação do Município onde o **CONTRATADO** esteja estabelecida, cuja regularidade fiscal foi avaliada na etapa de habilitação, e com as normas regulamentares aprovadas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, especialmente no que tange à retenção de tributos, sob pena de devolução do documento e interrupção do prazo para pagamento.

**Parágrafo Décimo Primeiro**
Ao documento fiscal ou equivalente legal deverão ser anexados:

**I.** certidões de regularidade fiscal exigidas na fase de habilitação;

**II.** comprovante de que o **CONTRATADO** é optante do Simples Nacional, se for o caso;

**III.** em caso de isenção/imunidade tributária, documentos comprobatórios com a indicação do dispositivo legal que ampara a isenção/imunidade; e

**IV.** demais documentos solicitados pelo Gestor do Contrato, necessários ao pagamento do objeto contratado;

**Parágrafo Décimo Segundo**
Caso sejam verificadas divergências, o **BNDES** devolverá o documento fiscal ou equivalente legal ao **CONTRATADO** ou solicitará a emissão de carta de correção, quando cabível, interrompendo-se o prazo de pagamento até que este providencie as medidas saneadoras ou comprove a correção dos dados contestados pelo **BNDES**.

**Parágrafo Décimo Terceiro**
Além de outras hipóteses previstas em lei ou no Contrato, o **BNDES** poderá descontar, do montante expresso no documento fiscal ou equivalente legal, os valores referentes a multas, indenizações apuradas em processo administrativo, bem como qualquer obrigação que decorra do descumprimento da legislação pelo **CONTRATADO**.

**Parágrafo Décimo Quarto**
Caso o **BNDES** não efetue o pagamento na forma prevista nesta Cláusula, em decorrência de fato não atribuível ao **CONTRATADO**, aos valores devidos serão acrescidos juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês, *pro rata tempore*, calculados desde o dia do vencimento até a data da efetiva liquidação.

**Parágrafo Décimo Quinto**
Fica assegurado ao **BNDES** o direito de deduzir do pagamento devido ao **CONTRATADO**, por força deste Contrato ou de outro contrato mantido com o **BNDES**, o valor correspondente aos pagamentos efetuados a maior ou em duplicidade.

**CLÁUSULA OITAVA – EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO**
O **BNDES** e o **CONTRATADO** têm direito ao equilíbrio econômico-financeiro do Contrato, em consonância com o inciso XXI do artigo 37 da Constituição Federal, a ser realizado mediante revisão de preços.

**Parágrafo Primeiro**
Não haverá reajuste de preços, uma vez que, conforme a política comercial do fabricante da solução, licenças em contratos *Enterprise Agreement Subscription* (36 meses) possuem seus valores inalterados durante toda sua vigência, conforme informado no Termo de Referência, Anexo I ao Contrato.

**Parágrafo Segundo**
O **BNDES** e o **CONTRATADO** têm direito à revisão de preços, em consonância com o inciso XXI do artigo 37 da Constituição Federal, desde que ocorra fato imprevisível ou previsível, porém, de consequências incalculáveis, retardador ou impeditivo da execução do Contrato, ou ainda em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, que onere ou desonere as obrigações pactuadas no presente Instrumento, sendo, porém, vedada nas hipóteses em que o risco seja alocado ao **CONTRATADO** nos termos da Cláusula de Matriz de Riscos, respeitando-se o seguinte:

**I.** a revisão de preços poderá ser realizada por iniciativa do **BNDES** ou mediante solicitação do **CONTRATADO** com a comprovação da ocorrência do fato gerador;
**II.** a comprovação será realizada por meio de documentos, tais como, atos normativos que criem ou alterem tributos, lista de preço de fabricantes, notas fiscais de aquisição de matérias-primas, de transporte de mercadorias, alusivas à época da elaboração da proposta e do momento do pedido da revisão; e
**III.** com o requerimento, o **CONTRATADO** deverá apresentar planilhas de custos unitários, comparativas entre a data da formulação da proposta e o momento do pedido de revisão, contemplando os custos unitários envolvidos e evidenciando o quanto o aumento de preços ocorrido repercute no valor pactuado.

**Parágrafo Terceiro**
O **CONTRATADO** deverá solicitar a revisão de preços até o encerramento do Contrato, hipótese em que os efeitos financeiros serão concedidos de modo retroativo a partir do fato gerador, observando-se, ainda, que:

**I.** caso o fato gerador da revisão de preços ocorra com antecedência inferior a 60 (sessenta) dias do encerramento do Contrato, o **CONTRATADO** terá o prazo de 60 (sessenta) dias, a contar do fato gerador, para solicitar a revisão de preços;
**II.** o **BNDES** deverá analisar o pedido de revisão de preços em até 60 (sessenta) dias, contados da solicitação e da entrega pelo **CONTRATADO** dos comprovantes de variação dos custos, ficando este prazo suspenso, a critério do **BNDES**, enquanto o **CONTRATADO** não apresentar a documentação solicitada para a comprovação da variação de custos; e
**III.** caso o **CONTRATADO** não solicite a revisão de preços nos prazos fixados acima, não fará jus à mesma, operando-se a renúncia ao seu eventual direito.

**CLÁUSULA NONA – MATRIZ DE RISCOS**
O **BNDES** e o **CONTRATADO**, tendo como premissa a obtenção do melhor custo contratual mediante a alocação do risco à parte com maior capacidade para geri-lo e absorvê-lo, identificam os riscos decorrentes da relação contratual e, sem prejuízo de outras previsões contratuais, estabelecem os respectivos responsáveis na Matriz de Riscos constante do Anexo III deste Contrato.

**Parágrafo Único**
É vedada a celebração de aditivos decorrentes de eventos supervenientes alocados, na Matriz de Riscos, como de responsabilidade do **CONTRATADO**.

**CLÁUSULA DÉCIMA – GARANTIA CONTRATUAL**
O **CONTRATADO** prestará, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados da convocação, garantia contratual, sob pena de aplicação de penalidade nos termos deste Contrato, observadas as condições para sua aceitação estipuladas nos incisos abaixo, no valor de R$ 1.389.523,58 (hum milhão, trezentos e oitenta e nove mil, quinhentos e vinte e três reais e cinquenta e oito centavos), que lhe será devolvida após a verificação do cumprimento fiel, correto e integral dos termos contratuais.

**I.** Caução em dinheiro: deverá ser depositada em favor do **BNDES**, de acordo com as orientações que serão fornecidas quando da referida convocação;

**II.** Seguro Garantia: a Apólice de Seguro deverá ser emitida por Instituição autorizada pela SUSEP a operar no mercado securitário, que não se encontre sob regime de Direção Fiscal, Intervenção, Liquidação Extrajudicial ou Fiscalização Especial, e que não esteja cumprindo penalidade de suspensão imposta pela SUSEP;

**a)** O Instrumento de Apólice de Seguro deve prever expressamente:

**a.1)** responsabilidade da seguradora por todas e quaisquer multas de caráter sancionatório aplicadas ao **CONTRATADO**;

**a.2)** vigência pelo prazo contratual;

**a.3)** prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir do término da vigência contratual, para apuração de eventual inadimplemento do **CONTRATADO** - ocorrido durante a vigência contratual -, e para a comunicação da expectativa de sinistro ou do efetivo aviso de sinistro, observados os prazos prescricionais pertinentes.

**III.** Fiança Bancária: a Carta de Fiança deverá ser emitida por Instituição Financeira autorizada pelo Banco Central do Brasil - BACEN para funcionar no Brasil e que não se encontre em processo de liquidação extrajudicial ou de intervenção do BACEN.

**a)** O Instrumento de Fiança deve prever expressamente:

**a.1)** renúncia expressa, pelo fiador, ao benefício de ordem disposto no artigo 827 do Código Civil;

**a.2)** vigência pelo prazo contratual;

**a.3)** prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir do término da vigência contratual, para apuração de eventual inadimplemento do **CONTRATADO** - ocorrido durante a vigência contratual -, e para a comunicação do inadimplemento à Instituição Financeira, observados os prazos prescricionais pertinentes.

**Parágrafo Primeiro**
O prazo previsto para a apresentação da garantia poderá ser prorrogado, por igual período, quando solicitado pelo **CONTRATADO** durante o respectivo transcurso, e desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo **BNDES**.

**Parágrafo Segundo**
Havendo majoração do preço contratado, decorrente de revisão de preços causada por alterações na legislação tributária, fica dispensada a atualização da garantia, salvo se o valor da atualização for igual ou superior ao patamar referenciado no inciso II do artigo 91 do Regulamento de Licitações e Contratos do **SISTEMA BNDES**.

**Parágrafo Terceiro**
Nos demais casos que demandem a complementação ou renovação da garantia, tais como alteração do objeto (aditivo quantitativo ou qualitativo), prorrogação contratual, dentre outros, o **CONTRATADO** deverá providenciá-la no prazo estipulado pelo **BNDES**.

**Parágrafo Quarto**
Sempre que o contrato for garantido por fiança bancária ou seguro garantia, o **CONTRATADO** deve obter do garantidor anuência em relação à manutenção da garantia, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da assinatura do aditivo ou recebimento de carta de apostilamento ou aditivo epistolar, conforme o caso. Recusando-se o garantidor a manter a garantia, cabe ao **CONTRATADO** obter nova garantia no mesmo prazo, prorrogável por igual período a critério do **BNDES**.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO**
Além de outras obrigações estabelecidas neste Instrumento, em seus anexos ou nas leis vigentes, particularmente na Lei nº 13.303/2016, ou que entrarem em vigor, constituem obrigações do **CONTRATADO**:

**I.** manter durante a vigência deste Contrato todas as condições de habilitação e a ausência de impedimentos exigidas quando da contratação, comprovando-as sempre que solicitado pelo **BNDES**;

**II.** comunicar a imposição, de penalidade que acarrete o impedimento de contratar com o **BNDES**, bem como a eventual perda dos pressupostos para a licitação;

**III.** reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções decorrentes da execução ou de materiais empregados;

**IV.** reparar todos os danos e prejuízos causados ao **BNDES** ou a terceiros, não restando excluída ou reduzida esta responsabilidade pela presença de fiscalização ou pelo acompanhamento da execução por parte do Gestor do Contrato;

**V.** pagar todos os encargos e tributos, que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre o objeto deste Contrato, podendo o **BNDES**, a qualquer momento, exigir do **CONTRATADO** a comprovação de sua regularidade;

**VI.** assumir a responsabilidade integral por quaisquer ônus que venham a ser impostos ao **BNDES** em virtude de documento fiscal que seja emitido em desacordo com a legislação aplicável;

**VII.** providenciar, perante a Receita Federal do Brasil - RFB, comprovando ao **BNDES**, sua exclusão obrigatória do Simples Nacional, no prazo estipulado pelo artigo 30 da Lei Complementar nº 123/2006, se o **CONTRATADO**, quando optante:

**a)** extrapolar o limite de receita bruta anual previsto no artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006, ao longo da vigência deste Contrato; ou

**b)** enquadrar-se em alguma das situações previstas no artigo 17 da Lei Complementar nº 123/2006;

**VIII.** permitir vistorias e acompanhamento da execução do objeto pelo Gestor do Contrato;

**IX.** obedecer às instruções e aos procedimentos, estabelecidos pelo **BNDES**, para a adequada execução do Contrato;

**X.** designar 01 (um) preposto como responsável pelo Contrato firmado com o **BNDES**, para participar de eventuais reuniões e ser o interlocutor do **CONTRATADO**, zelando pelo fiel cumprimento das obrigações previstas neste Instrumento;

**XI.** apresentar, em até 10 (dez) dias úteis após a convocação, a Declaração de Informações para Fornecimento - DIF, adequadamente preenchida, sob pena de instauração de procedimento punitivo para aplicação de penalidade, e de retenção tributária, pelo **BNDES**, nos casos previstos em lei, da alíquota que entender adequada;

**a)** as informações inseridas na Declaração de Informações para Fornecimento – DIF não deverão divergir das constantes do documento fiscal ou equivalente legal;
**b)** no caso de subcontratação, o **CONTRATADO** deverá apresentar, ainda, uma DIF para cada subcontratado, devidamente preenchida(s) com os respectivos dados e assinada(s) pelo(s) respectivo(s) representante(s) legal(is).

**XII.** atender às solicitações do **BNDES** relativas à transição contratual entre o **CONTRATADO** e o seu sucessor na execução dos serviços, prestando todo o suporte, inclusive a capacitação dos profissionais de seu sucessor, a fim de que o objeto contratado não seja interrompido;

**XIII.** garantir que o objeto do Contrato não infringe quaisquer direitos autorais, patentes ou registros, inclusive marcas, *know-how* ou *trade-secrets*, sendo responsável pelos prejuízos, inclusive honorários de advogado, custas e despesas decorrentes de qualquer medida ou processo judicial ou administrativo iniciado em face do **BNDES**, por acusação da espécie, podendo o **CONTRATADO** ser instado a intervir no processo;

**XIV.** responsabilizar-se pelo cumprimento das normas de segurança das dependências do **BNDES** por parte dos profissionais alocados na execução dos

serviços, quanto ao porte de identificação e à utilização dos acessos indicados pelo **BNDES**;

**XV.** devolver recursos disponibilizados pelo **BNDES**, revogar perfis de acesso de seus profissionais, eliminar suas caixas postais e adotar demais providências aplicáveis ao término da vigência deste Contrato.

**XVI.** Comunicar ao BNDES a descoberta de problemas, bugs, limitações e falhas de segurança, em qualquer componente da solução contratada e em tempos adequados à gravidade, segurança e disponibilidade dos serviços e das informações do BNDES;

**XVII.** Responder a dúvidas e esclarecimentos relativos à utilização e configuração das funcionalidades e serviços do ambiente;

**XVIII**. Resolver quaisquer problemas na solução contratada que limitem ou impeçam o seu funcionamento;

**XIX.** Configurar, atualizar e/ou substituir funcionalidades da solução contratada quando da constatação de falhas ou defeitos nestes itens;

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – CONDUTA ÉTICA DO CONTRATADO E DO BNDES**

O **CONTRATADO** e o **BNDES** comprometem-se a manter a integridade nas relações público-privadas, agindo de boa-fé e de acordo com os princípios da moralidade administrativa e da impessoalidade, além de pautar sua conduta por preceitos éticos e, em especial, por sua responsabilidade socioambiental.

**Parágrafo Primeiro**

Em atendimento ao disposto no *caput* desta Cláusula, o **CONTRATADO** obriga-se, inclusive, a:

**I.** não oferecer, prometer, dar, autorizar, solicitar ou aceitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem indevida, seja pecuniária ou de outra natureza, consistente em fraude, ato de corrupção ou qualquer outra violação de dever legal, relacionada com este Contrato, bem como a tomar todas as medidas ao seu alcance para impedir administradores, empregados, agentes, representantes, fornecedores, contratados ou subcontratados, seus ou de suas controladas, de fazê-lo;

**II.** impedir o favorecimento ou a participação de empregado ou dirigente do Sistema **BNDES** (**BNDES** e suas subsidiárias) na execução do objeto do presente Contrato;

**III.** providenciar para que não sejam alocados, na execução dos serviços, familiares de dirigente ou empregado do Sistema **BNDES**, considerando-se familiar o cônjuge, o companheiro ou o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau;

**IV.** observar a Política para Transações com Partes Relacionadas e o Código de Ética do Sistema **BNDES** vigentes ao tempo da contratação, bem como a Política de Conduta e de Integridade das Licitações e Contratos Administrativos do Sistema **BNDES** e a Política Corporativa Anticorrupção do Sistema **BNDES**, assegurando-se de que seus representantes, administradores e todos os profissionais envolvidos na execução do objeto pautem seu comportamento e sua atuação pelos princípios neles constantes; e

**V.** adotar, na execução dos serviços, boas práticas de sustentabilidade ambiental, de otimização de recursos, de redução de desperdícios e de redução da poluição.

**Parágrafo Segundo**
O **BNDES** recomenda, ao **CONTRATADO**, considerar em suas práticas de gestão a implantação de programa de integridade estruturado, voltado à prevenção, detecção e remediação da ocorrência de fraudes e atos de corrupção.

**Parágrafo Terceiro**
Verificada uma das situações mencionadas nos incisos II e III do Parágrafo Primeiro desta Cláusula, compete ao **CONTRATADO** afastar imediatamente da execução do Contrato os agentes que impliquem a ocorrência dos impedimentos e favorecimentos aludidos, além de comunicar tal fato ao **BNDES**, sem prejuízo de apuração de sua responsabilidade, caso tenha agido de má-fé.

**Parágrafo Quarto**
O **CONTRATADO** declara ter conhecimento do Código de Ética do Sistema **BNDES**, bem como da Política de Conduta e de Integridade das Licitações e Contratos Administrativos do Sistema **BNDES** e da Política Corporativa Anticorrupção do Sistema **BNDES**, que poderão ser consultados por intermédio do sítio eletrônico *www.bndes.gov.br* ou requisitados ao Gestor do Contrato.

**Parágrafo Quinto**
Eventuais irregularidades ou descumprimentos das normas internas do **BNDES** ou da legislação vigente podem ser denunciados à Ouvidoria por qualquer cidadão através dos seguintes canais: página na *internet* (www.bndes.gov.br/ouvidoria); correio (Caixa Postal 15054, CEP 20031-120, Rio de Janeiro – RJ); e telefone (0800 702 6307).

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – SIGILO DAS INFORMAÇÕES**
Cabe ao **CONTRATADO** cumprir as seguintes regras de sigilo e assegurar a aceitação e adesão às mesmas por profissionais que integrem ou venham a integrar a sua equipe na prestação do objeto deste Contrato, as quais perdurarão, inclusive, após a cessação do vínculo contratual e da prestação dos serviços:

**I.** cumprir as diretrizes e normas da Política Corporativa de Segurança da Informação do **BNDES**, necessárias para assegurar a integridade e o sigilo das informações;

**II.** não acessar informações sigilosas do **BNDES**, salvo quando previamente autorizado por escrito;

**III.** sempre que tiver acesso às informações mencionadas no inciso anterior:

**a)** manter sigilo dessas informações, não podendo copiá-las, reproduzi-las, retê-las ou praticar qualquer outra forma de uso que não seja imprescindível para a adequada prestação do objeto deste Contrato;

**b)** limitar o acesso às informações aos profissionais envolvidos na prestação dos serviços objeto deste Contrato, os quais deverão estar cientes da natureza sigilosa das informações e das obrigações e responsabilidades decorrentes do uso dessas informações; e

**c)** informar imediatamente ao **BNDES** qualquer violação das regras de sigilo ora estabelecidas que tenha ocorrido por sua ação ou omissão, independentemente da existência de dolo, bem como dos profissionais envolvidos, adotando todas as orientações do **BNDES** para remediar a violação;

**IV.** entregar ao **BNDES**, ao término da vigência deste Contrato, todo e qualquer material de propriedade deste, inclusive notas pessoais envolvendo matéria sigilosa e registro de documentos de qualquer natureza que tenham sido criados, usados ou mantidos sob seu controle ou posse, assumindo o compromisso de não utilizar qualquer informação sigilosa a que teve acesso no âmbito deste Contrato;

**V.** apresentar, antes do início da prestação dos serviços, Termos de Confidencialidade, conforme minutas constantes dos Anexos V e VI (Minuta de Termo de Confidencialidade para Profissionais e Minuta de Termo de confidencialidade para Subcontratação) deste Contrato, assinados pelos profissionais que acessarão informações sigilosas, devendo referida obrigação ser também cumprida por ocasião de substituição desses profissionais; e

**VI.** observar o disposto no Termo de Confidencialidade assinado por seu Representante Legal constante do Anexo IV (Termo de Confidencialidade para Representante Legal) deste Contrato.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ACESSO E PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS**

As partes assumem o compromisso de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade, relativos ao tratamento de dados pessoais, nos meios físicos e digitais, devendo, para tanto, adotar medidas corretas de segurança sob o aspecto técnico, jurídico e administrativo, e observar que:

**I.** Eventual tratamento de dados em razão do presente Contrato deverá ser realizado conforme os parâmetros previstos na legislação, especialmente na Lei n° 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD, dentro de propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular;

**II.** O tratamento será limitado às atividades necessárias ao atingimento das finalidades contratuais e, caso seja necessário, ao cumprimento de suas obrigações legais ou regulatórias, sejam de ordem principal ou acessória, observando-se que, em caso de necessidade de coleta de dados pessoais, esta será realizada mediante prévia aprovação do **BNDES**, responsabilizando-se o **CONTRATADO** por obter o consentimento dos titulares, salvo nos casos em que a legislação dispense tal medida;

**III.** O **CONTRATADO** deverá seguir as instruções recebidas do BNDES em relação ao tratamento de dados pessoais;

**IV.** O **CONTRATADO** se responsabilizará como “Controlador de dados” no caso do tratamento de dados para o cumprimento de suas obrigações legais ou regulatórias, devendo obedecer aos parâmetros previstos na legislação;

**V.** Os dados coletados somente poderão ser utilizados pelas partes, seus representantes, empregados e prestadores de serviços diretamente alocados na execução contratual, sendo que, em hipótese alguma, poderão ser compartilhados ou utilizados para outros fins, sem a prévia autorização do **BNDES**, ou caso haja alguma ordem judicial, observando-se as medidas legalmente previstas para tanto;

**VI.** O **CONTRATADO** deve manter a confidencialidade dos dados pessoais obtidos em razão do presente contrato, devendo adotar as medidas técnicas e administrativas adequadas e necessárias, visando assegurar a proteção dos dados, nos termos do artigo 46 da LGPD, de modo a garantir um nível apropriado de segurança e a prevenção e mitigação de eventuais riscos;

**VII.** Os dados deverão ser armazenados de maneira segura pelo **CONTRATADO,** que utilizará recursos de segurança da informação e tecnologia adequados, inclusive quanto a mecanismos de detecção e prevenção de ataques cibernéticos e incidentes de segurança da informação;

**VIII.** O **CONTRATADO** dará conhecimento formal para seus empregados e/ou prestadores de serviço acerca das disposições previstas nesta Cláusula e na Cláusula de Sigilo das Informações, responsabilizando-se por eventual uso indevido dos dados pessoais, bem como por quaisquer falhas nos sistemas por ela empregados para o tratamento dos dados;

**IX.** O **BNDES** possui direito de regresso em face do **CONTRATADO** em razão de eventuais danos causados por este em decorrência do descumprimento das responsabilidades e obrigações previstas no âmbito deste contrato e da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais;

**X.** O **CONTRATADO** deverá disponibilizar ao titular do dado um canal ou sistema em que seja garantida consulta facilitada e gratuita sobre a forma, a duração do tratamento e a integralidade de seus dados pessoais;

**XI.** O **CONTRATADO** deverá informar imediatamente ao **BNDES** todas as solicitações recebidas em razão do exercício dos direitos pelo titular dos dados relacionados a este Contrato, seguindo as orientações fixadas pelo **BNDES** e pela legislação em vigor para o adequado endereçamento das demandas;

**XII.** O **CONTRATADO** deverá manter registro de todas as operações de tratamento de dados pessoais que realizar no âmbito do Contrato disponibilizando, sempre que solicitado pelo **BNDES**, as informações necessárias à produção do Relatório de Impacto de Dados Pessoais, disposto no artigo 5º, XVII, da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais;

**XIII.** Qualquer incidente que implique em violação ou risco de violação ou vazamento de dados pessoais deverá ser prontamente comunicado ao **BNDES**, informando-se também todas as providências adotadas e os dados pessoais eventualmente afetados, cabendo ao **CONTRATADO** disponibilizar as informações e documentos solicitados e colaborar com qualquer investigação ou auditoria que venha a ser realizada;

**XIV.** Ao final da vigência do Contrato, o **CONTRATADO** deverá eliminar de sua base de informações todo e qualquer dado pessoal que tenha tido acesso em razão da execução do objeto contratado, salvo quando tenha que manter a informação para o cumprimento de obrigação legal.

**Parágrafo Primeiro**
As Partes reconhecem que, se durante a execução do Contrato armazenarem, coletarem, tratarem ou de qualquer outra forma processarem dados pessoais, no sentido dado pela legislação vigente aplicável, o **BNDES** será considerado "Controlador de Dados", e o **CONTRATADO** "Operador" ou "Processador de Dados", salvo nas situações expressas em contrário nesse Contrato. Contudo, caso o **CONTRATADO** descumpra as obrigações prevista na legislação de proteção de dados ou as instruções do **BNDES**, será equiparado a "Controlador de Dados", inclusive para fins de sua responsabilização por eventuais danos causados.

**Parágrafo Segundo**
Caso o **CONTRATADO** disponibilize dados de terceiros, além das obrigações no *caput* desta Cláusula, deve se responsabilizar por eventuais danos que o **BNDES** venha a sofrer em decorrência de uso indevido de dados pessoais por parte do **CONTRATADO**, sempre que ficar comprovado que houve falha de segurança técnica e administrativa, descumprimento de regras previstas na legislação de proteção à privacidade e dados pessoais, e das orientações do **BNDES**, sem prejuízo das penalidades deste contrato.

**Parágrafo Terceiro**
A transferência internacional de dados deve se dar em caráter excepcional e na estrita observância da legislação, especialmente, dos artigos 33 a 36 da Lei n° 13.709/2018 e nos normativos do Banco Central do Brasil relativos ao processamento e armazenamento de dados das instituições financeiras, e dependerá de autorização prévia do **BNDES** ao **CONTRATADO**.

**Parágrafo Quarto**
A assinatura deste Contrato importa na manifestação de inequívoco consentimento do titular, seja ele pessoa física direta ou indiretamente relacionada ao **CONTRATADO**, inclusive sócios, representantes legais, empregados, contratados e/ou terceirizados, quando for o caso, dos dados pessoais que tenham se tornados públicos como condição para participação na licitação e para contratação, para tratamento pelo **BNDES**, na forma da Lei nº 13.709/2018. Poderão ser solicitados pelo **BNDES** dados pessoais adicionais a fim de viabilizar o cumprimento de obrigação legal.

**Parágrafo Quinto**
Os representantes legais signatários do presente autorizam a divulgação dos dados pessoais expressamente contidos nos documentos decorrentes do procedimento de licitação, tais como nome, CPF, e-mail, telefone e cargo, para fins de publicidade das contratações administrativas no site institucional do **BNDES** e em cumprimento à Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação).

**Parágrafo Sexto**
As partes comprometem-se a coletar o consentimento, quando necessário, conforme previsto na Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD), bem como informar os titulares dos dados pessoais mencionados no presente instrumento, para as finalidades descritas no parágrafo acima.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – OBRIGAÇÕES DO BNDES**
Além de outras obrigações estipuladas neste Instrumento, em seus anexos ou nas leis vigentes, particularmente na Lei nº 13.303/2016, ou que entrarem em vigor, constituem obrigações do **BNDES**:

**I.** realizar os pagamentos devidos ao **CONTRATADO**, nas condições estabelecidas neste Contrato;

**II.** designar, como Gestor do Contrato, Diogo Santos Cardoso da Silva, que atualmente exerce a função de Gerente da ATI/DESET/GEAT, a quem caberá o acompanhamento, a fiscalização e a avaliação da execução dos serviços, bem como a liquidação da despesa e o atestado de cumprimento das obrigações assumidas;

**III.** designar, como substituto do Gestor do Contrato, para atuar em sua eventual ausência, quem estiver substituindo na função de Gerente;

**IV.** alterar, quando conveniente, o Gestor do Contrato e/ou o seu substituto, por outro profissional, mediante comunicação escrita ao **CONTRATADO**;

**V.** designar a Comissão de Recebimento, a quem caberá o recebimento do objeto, em conjunto com o Gestor do Contrato;

**VI.** fornecer ao **CONTRATADO**, quando solicitado ao Gestor do Contrato, cópia do Código de Ética do Sistema **BNDES**, da Política de Conduta e de Integridade das Licitações e Contratos Administrativos do Sistema **BNDES**, da Política Corporativa Anticorrupção do Sistema **BNDES** e da Política Corporativa de Segurança da Informação do **BNDES**;

**VII.** colocar à disposição do **CONTRATADO** todas as informações necessárias à perfeita execução dos serviços objeto deste Contrato; e

**VIII.** comunicar ao **CONTRATADO**, por escrito:

**a)** quaisquer instruções ou procedimentos sobre assuntos relacionados ao Contrato;

**b)** a abertura de procedimento administrativo para a apuração de condutas irregulares do **CONTRATADO**, concedendo-lhe prazo para defesa; e

**c)** a aplicação de eventual penalidade, nos termos deste Contrato.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – EQUIDADE DE GÊNERO E VALORIZAÇÃO DA DIVERSIDADE**
O **CONTRATADO** deverá comprovar, sempre que solicitado pelo **BNDES**, a inexistência de decisão administrativa final sancionadora, exarada por autoridade ou

órgão competente, em razão da prática de atos, pelo próprio **CONTRATADO** ou dirigentes, administradores ou sócios majoritários, que importem em discriminação de raça ou gênero, trabalho infantil ou trabalho escravo, e de sentença condenatória transitada em julgado, proferida em decorrência dos referidos atos, e, se for o caso, de outros que caracterizem assédio moral ou sexual e importem em crime contra o meio ambiente.

**Parágrafo Primeiro**
Na hipótese de ter havido decisão administrativa e/ou sentença condenatória, nos termos referidos no *caput* desta Cláusula, a execução do objeto contratual poderá ser suspensa pelo **BNDES** até a comprovação do cumprimento da reparação imposta ou da reabilitação do **CONTRATADO** ou de seus dirigentes, conforme o caso.

**Parágrafo Segundo**
A comprovação a que se refere o *caput* desta Cláusula será realizada por meio de declaração, sem prejuízo da verificação do sistema informativo interno do **BNDES** – Sistema de Gerenciamento do Cadastro de Entidades (N02), acerca da inexistência de sanção em face do **CONTRATADO** e/ou de seus dirigentes, administradores ou sócios majoritários que impeça a contratação.

**CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – CESSÃO DE CONTRATO OU DE CRÉDITO, SUCESSÃO CONTRATUAL E SUBCONTRATAÇÃO**
É vedada a cessão deste Contrato, total ou parcialmente, ou de qualquer crédito dele decorrente, bem como a emissão, por parte do **CONTRATADO**, de qualquer título de crédito em razão do mesmo.

**Parágrafo Primeiro**
É admitida a sucessão contratual nas hipóteses em que o **CONTRATADO** realizar as operações societárias de fusão, cisão ou incorporação, condicionada aos seguintes requisitos:

**I.** aquiescência prévia do **BNDES**, que analisará eventuais riscos ou prejuízos decorrentes de tal alteração contratual; e
**II.** manutenção de todas as condições contratuais e requisitos de habilitação originais.

**Parágrafo Segundo**
Caso ocorra a sucessão contratual admitida no Parágrafo anterior, o sucessor assumirá integralmente a posição do sucedido, passando a ser responsável pela execução do presente Contrato, fazendo, por conseguinte, jus ao recebimento dos créditos dele decorrentes.

**Parágrafo Terceiro**
É admitida a subcontratação da parcela do objeto deste Contrato referente ao serviço de implantação, bem como ao serviço de treinamento, condicionada aos seguintes requisitos:

**I.** aquiescência prévia do **BNDES**, que analisará eventuais riscos ou prejuízos decorrentes de tal operação; e

**II.** atendimento de todas as condições contratuais e requisitos para a subcontratação previstos no Edital e no Termo de Referência (Anexo I deste Contrato), cabendo ao **CONTRATADO** apresentar, sempre que solicitado pelo **BNDES**, os respectivos documentos comprobatórios.

**Parágrafo Quarto**
A subcontratação pode ser realizada com sociedades distintas e de forma simultânea, devendo, em todos os casos, ser relacionada à parcela do objeto autorizada pelo **BNDES**.

**Parágrafo Quinto**
Caso o **CONTRATADO** opte por subcontratar o objeto deste Contrato, permanecerá como responsável perante o **BNDES** pela adequada execução do ajuste, sujeitando-se, inclusive, às penalidades previstas neste Contrato, na hipótese de não cumprir as obrigações ora pactuadas, ainda que por culpa da sociedade subcontratada.

**Parágrafo Sexto**
Aceita, pelo **BNDES**, a subcontratação, o **CONTRATADO** deverá apresentar os Termos de Confidencialidade, conforme minuta constante do Anexo VI (Minuta de Termo de Confidencialidade para Subcontratação) deste Contrato, assinados pelo representante legal e pelos profissionais da sociedade subcontratada envolvidos na execução dos serviços subcontratados.

**CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – PENALIDADES**
Em caso de inexecução total ou parcial do Contrato, inclusive de descumprimento de exigência expressamente formulada pelo **BNDES** ou de inobservância de qualquer obrigação legal, bem como em caso de mora, sem motivo justificado, o **CONTRATADO** ficará sujeito às seguintes penalidades:

**I.** advertência;

**II.** multa, de acordo com o Anexo I (Termo de Referência); e

**III.** suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o **BNDES**, por prazo não superior a 2 (dois) anos, apurado de acordo com a gravidade da infração.

**Parágrafo Primeiro**
As penalidades serão aplicadas observadas as normas do Regulamento de Licitações e Contratos do **SISTEMA BNDES**.

**Parágrafo Segundo**
Contra a decisão de aplicação de penalidade, o **CONTRATADO** poderá requerer a reconsideração para a decisão de advertência, ou interpor o recurso cabível para as demais penalidades, na forma e no prazo previstos no Regulamento de Licitações e Contratos do **SISTEMA BNDES**.

**Parágrafo Terceiro**
A imposição de penalidade prevista nesta Cláusula não impede a extinção do Contrato pelo **BNDES**, nos termos da legislação aplicável e da Cláusula de Extinção do Contrato.

**Parágrafo Quarto**
A multa poderá ser aplicada juntamente com as demais penalidades.

**Parágrafo Quinto**
A multa aplicada ao **CONTRATADO** e os prejuízos causados ao **BNDES** serão deduzidos de quaisquer créditos a ele devidos, assim como da garantia prestada, ressalvada a possibilidade de cobrança judicial da diferença eventualmente não coberta pelos mencionados créditos.

**Parágrafo Sexto**
No caso de atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, observar-se-ão os termos da Lei nº 12.846/2013.

**Parágrafo Sétimo**
A celebração de Termo de Ajustamento de Conduta prevista no Regulamento de Licitações e Contratos do Sistema BNDES não importa em renúncia às penalidades previstas neste Contrato e no Anexo I (Termo de Referência).

**Parágrafo Oitavo**
A sanção prevista no inciso III desta Cláusula também poderá ser aplicada às sociedades ou profissionais que:

**I.** tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

**II.** tenham praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação;

**III.** demonstrem não possuir idoneidade para contratar com o **BNDES** em virtude de atos ilícitos praticados.

**CLÁUSULA DÉCIMA NONA – ALTERAÇÕES CONTRATUAIS**
O presente Contrato poderá ser alterado, por acordo entre as partes, nas hipóteses disciplinadas no art. 81 da Lei nº 13.303/2016, entre outras legal ou contratualmente previstas, observando-se que:

**I.** as alterações devem preservar o equilíbrio econômico-financeiro do Contrato; e

**II.** é vedada a modificação contratual que desnature o objeto da contratação ou afete as condições essenciais previstas no Termo de Referência (Anexo I deste Contrato).

**Parágrafo Primeiro**
Em atenção aos princípios que regem as relações contratuais, nas hipóteses em que for imprescindível a alteração deste Contrato para viabilizar sua plena execução, conforme demonstrado em processo administrativo, não caberá a recusa das partes à respectiva formalização, salvo em caso de justo motivo, devidamente comprovado pela parte que o alegar.

**Parágrafo Segundo**
A parte que, injustificadamente, se recusar a promover a alteração contratual indicada no Parágrafo anterior, deverá responder pelos danos eventualmente causados, sem prejuízo das demais consequências previstas neste Instrumento e na legislação vigente.

**Parágrafo Terceiro**
As alterações contratuais serão formalizadas mediante instrumento aditivo, ressalvadas as hipóteses legais que admitem a alteração por apostilamento, os ajustes necessários à eventual correção de erros materiais ou à alteração de dados acessórios do Contrato e alterações de preços decorrentes de revisão de preços causada por alterações na legislação tributária, que poderão ser celebrados por meio epistolar.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA – EXTINÇÃO DO CONTRATO**
O presente Contrato poderá ser extinto de acordo com as hipóteses previstas na legislação, e ainda:

**I.** Consensualmente, formalizada em autorização escrita e fundamentada do **BNDES**, mediante aviso prévio por escrito, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias ou de prazo menor a ser negociado pelas partes à época da rescisão;

**II.** em razão do inadimplemento total ou parcial de qualquer de suas obrigações, cabendo à parte inocente notificar a outra por escrito, assinalando-lhe prazo razoável para o cumprimento das obrigações, quando o mesmo não for previamente fixado neste instrumento ou em seus anexos;

**II.** na ausência de liberação, por parte do **BNDES**, de área, local ou objeto necessário para a sua execução, nos prazos contratuais;

**III.** em virtude da suspensão da execução do Contrato, por ordem escrita do **BNDES**, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo;

**IV.** quando for decretada a falência do **CONTRATADO**;

**V.** caso o **CONTRATADO** perca uma das condições de habilitação exigidas quando da contratação;

**VI.** na hipótese de descumprimento do previsto na Cláusula de Cessão de Contrato ou de Crédito, Sucessão Contratual e Subcontratação;

**VII.** caso o **CONTRATADO** seja declarada inidônea pela União, por Estado ou pelo Distrito Federal;

**VIII.** em função da suspensão do direito de o **CONTRATADO** licitar ou contratar com o **BNDES**;

**IX.** na hipótese de caracterização de ato lesivo à Administração Pública, nos termos da Lei nº 12.846/2013, cometido pelo **CONTRATADO** no processo de contratação ou por ocasião da execução contratual;

**X.** em razão da dissolução do **CONTRATADO**; e

**XI.** quando da ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovado, impeditivo da execução do Contrato.

**Parágrafo Primeiro**
Caracteriza inadimplemento das obrigações de pagamento pecuniário do presente Contrato a mora superior a 90 (noventa) dias.

**Parágrafo Segundo**
Os casos de extinção contratual convencionados no *caput* desta Cláusula deverão ser precedidos de notificação escrita à outra parte do Contrato, e de oportunidade de defesa, dispensada a necessidade de interpelação judicial.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DISPOSIÇÕES FINAIS**
Este Contrato representa todo o acordo entre as partes com relação ao objeto nele previsto.

**Parágrafo Primeiro**
Integram o presente Contrato:
Anexo I - Termo de Referência do Pregão Eletrônico nº 001/2022 - BNDES
Anexo II - Proposta
Anexo III - Matriz de Risco
Anexo IV - Termo de Confidencialidade para Representante Legal
Anexo V - Minuta de Termo de Confidencialidade para Profissionais
Anexo VI - Minuta de Termo de Confidencialidade para Subcontratação

**Parágrafo Segundo**
A omissão ou tolerância quanto à exigência do estrito cumprimento das obrigações contratuais ou ao exercício de prerrogativa decorrente deste Contrato não constituirá renúncia ou novação nem impedirá as partes de exercerem os seus direitos a qualquer tempo.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – FORO**
É competente o foro da cidade do Rio de Janeiro para solucionar eventuais litígios decorrentes deste Contrato, afastado qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

As folhas deste contrato foram conferidas por Ana Paula Soeiro de Britto, advogada do **BNDES**, por autorização do representante legal que o assina.

As partes consideram, para todos os efeitos, a data da última assinatura digital como a da formalização jurídica deste instrumento.

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente Instrumento, juntamente com as testemunhas abaixo

HERILMAR POMPERMAYER FREIRE:00181257785
Assinado de forma digital por HERILMAR POMPERMAYER FREIRE:00181257785
Dados: 2022.02.21 13:21:02 -03'00'

FERNANDO PASSERI LAVRADO:00486757765
Assinado de forma digital por FERNANDO PASSERI LAVRADO:00486757765
Dados: 2022.02.21 16:05:44 -03'00'

**BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – BNDES**

JORGE DAVID RAMIREZ SCOTT:23300462860
Assinado de forma digital por JORGE DAVID RAMIREZ SCOTT:23300462860
Dados: 2022.02.17 11:16:03 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2021.011.20039

**TELSINC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA**

Testemunhas:

Assinado de forma digital por Felipe Mello
Dados: 2022.02.21 16:27:00 -03'00'

Nome/CPF:

RICARDO MARIANO
Assinado de forma digital por RICARDO MARIANO
Dados: 2022.02.17 12:56:16 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2021.011.20039

Nome/CPF:

**ANEXO I – Termo de Referência**

## 1) OBJETO

**1.1.** Contratação de licenças de uso por subscrição para solução de colaboração, produtividade e comunicação, serviços de implantação e treinamento, conforme as condições constantes destas Especificações Técnicas.

## 2) ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

**2.1.** O objeto é composto por:

| SubItem | SKU | Descrição | Detalhamento de Licença | Métrica | Quantitativo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MS-A131 | Microsoft M365E5 Full USL Unified Shared ALNG Monthlysub PerUsr | Solução integrada de colaboração, produtividade e comunicação | Licença | Até 3.500 |
| 2 | MS-A697 | Microsoft CommonAreaPhone ShrdSvr AllLng MontrlhySubscriptions-VolumeLicense MVL 1License PerDvc | Licenças para utilização de telefones de uso compartilhado | Licença | Até 600 |
| 3 | - | Treinamento | Serviço de treinamento na solução contratada. | Turma | Até 5 Turmas de 12 alunos |
| 4 | - | Implantação | Serviço de implantação da solução contratada. | Serviço | 1 |

### 2.2. REQUISITOS FUNCIONAIS

**2.2.1. O CONTRATADO** poderá oferecer produto superior, que englobe todos os produtos, serviços e funcionalidades encontrados nos itens listados no item 2.1 e minimamente descritos no item 2.2.3, além de todos os requisitos de segurança listados do item 2.3.2 até o item 2.3.73, desde que a proposta não ultrapasse os valores máximos listados no item 7.1

**2.2.2.** O **CONTRATADO** deverá manter todos os serviços, funcionalidades, limites de armazenamento e qualquer outra característica dos produtos listados no item 2.1 e minimamente descritos no item 2.2.3, além de todos os requisitos de segurança listados do item 2.3 durante toda a vigência do contrato. Qualquer mudança que acarrete perda de serviço, funcionalidade ou qualquer característica do produto originalmente contratado deverá ser reposto pelo **CONTRATADO** com produto semelhante ou superior.

**2.2.3. A SOLUÇÃO CONTRATADA** deverá contemplar, no mínimo, os serviços,

funcionalidades e limites mínimos abaixo no momento da assinatura do contrato e durante toda sua vigência:

- Microsoft Outlook e Exchange Online com 100GB de armazenamento por caixa e retenção ilimitada de e-mails;
- One Drive com 5TB de armazenamento por usuário;
- Exchange Online Protection, Safe links, Safe Attachments e Anti-Phishing. Serviço de proteção contra ameaças no serviço de e-mail;
- Advanced eDiscovery para pesquisa e auditoria de e-mails, arquivos e chats;
- Microsoft Sharepoint Online com armazenamento de 1TB mais 10GB por usuário;
- Microsoft Teams para troca de mensagens e reuniões por vídeo pela web, com capacidade de 1.000 participantes com áudio e vídeo por reunião;
- Microsoft Office Professional Plus. Suite de escritório para edição de documentos com possibilidade de instalação nas estações de trabalho e trabalho off-line;
- Power Apps e Power Automate para desenvolvimento de aplicações e automações integradas aos demais serviços;
- Criação de formulários com o Microsoft Forms;
- Microsoft Stream e Sway que reúnem serviço de streaming de vídeo, recursos de conversão de voz em texto, retenção de conhecimento e engajamento em treinamentos e cursos, criação e compartilhamento de relatórios interativos, histórias pessoais e apresentações, armazenamento de vídeos e transcrição automática em português e inglês;
- Dashboard personalizável para o usuário com o Microsoft Delve;
- Microsoft Planner e Microsoft To Do que reúnem planos e planejamentos pessoais e de equipes com controle de atividades, organização e atribuição de tarefas.
- Microsoft Intune para gerenciamento de dispositivos móveis;
- Microsoft Endpoint Configuration Manager para gerenciamento de endpoints;
- Windows Autopilot para distribuição de imagens Windows 10 para desktops e notebooks;
- Loja de aplicativos personalizável com o Microsoft Store for Business;
- Azure Active Directory para gerenciamento de usuários e grupos com sincronização com AD on-premises;
- Proteção de Informações do Azure;
- Agente de segurança de acesso à nuvem (CASB) com o Microsoft Cloud App Security;
- Gerenciamento de identidade do Azure;
- Classificação automática de informações;
- Prevenção à perda de dados (DLP) em todos os serviços;
- Sistema de Detecção e Resposta (EDR) para incidentes de segurança integrado aos endpoints;
- Gerenciamento de conformidade avançado;
- Fluxo de aprovação de acesso aos dados de cliente com o Customer Lockbox;
- Mecanismo de autenticação Multifator e acesso condicional;
- Proteção avançada do Microsoft 365 com as funcionalidades de Safe Links, Safe

Attachments, Anti-Phishing, Attack Simulator, Automated Investigation e Response, Threat Explorer e Threat Trackers;

- Windows Defender para proteção de endpoint;
- Phone System para telefonia VOIP integrada ao Teams;
- AudioConferencing para realização de audioconferências integradas ao Teams;
- Power BI Pro para coleta, análise e visualização de dados de diversas fontes;
- My Analytics para gestão de tempo e melhoria de desempenho individual.

## 2.3. REQUISITOS DE SEGURANÇA

**2.3.1.** Além dos requisitos funcionais, a **SOLUÇÃO CONTRATADA** deve cumprir todos os requisitos de segurança da informação listados abaixo.

GERAIS

**2.3.2. O CONTRATADO** é responsável por assegurar a preservação da confidencialidade, da integridade e da disponibilidade das informações do BNDES manejadas no âmbito da prestação dos serviços contratados.

**2.3.2.1. O CONTRATADO** é responsável por assegurar o isolamento das informações do BNDES e dos recursos utilizados na prestação dos serviços para o BNDES a fim de evitar o acesso indevido ou impacto à disponibilidade por ação de outros clientes do **CONTRATADO**.

**2.3.3. O CONTRATADO** deve utilizar apenas infraestrutura de Tecnologia da Informação (TI) localizada em território nacional para armazenar e processar as informações manejadas no âmbito da prestação dos serviços, incluindo eventuais réplicas e cópias de segurança.

**2.3.4. O CONTRATADO** deve, quando solicitado pelo BNDES e sem ônus para o BNDES, realizar a remoção definitiva (de forma irrecuperável parcial ou totalmente) das informações manejadas durante a prestação dos serviços que estejam armazenadas na infraestrutura do **CONTRATADO** ou na infraestrutura de terceiros utilizada pelo **CONTRATADO**.

**2.3.5. O CONTRATADO** deve, quando solicitado pelo BNDES e sem ônus para o BNDES, providenciar a exportação das informações manejadas durante a prestação dos serviços que estejam armazenadas na infraestrutura do **CONTRATADO** ou na infraestrutura de terceiros utilizada pelo **CONTRATADO** a fim de permitir a migração para outros prestadores de serviço.

**2.3.6. O CONTRATADO** deve disponibilizar os contatos (números de telefones e endereços de correio eletrônico) que podem ser acionados pelo BNDES em caso

de incidentes de Segurança da Informação, bem como indicar procedimentos que eventualmente precisarão ser observados pelo BNDES ao realizar esse acionamento.

**2.3.7. A SOLUÇÃO CONTRATADA** deve viabilizar o acesso aos serviços da plataforma por meio de HTTP sobre Tranport Layer Security (TLS) versão 1.2 ou superior (HTTPS).

**2.3.8. A SOLUÇÃO CONTRATADA** deve dispor de certificado digital com validação estendida (EV SSL), emitido por Autoridade Certificadora (AC) nativamente reconhecida como confiável pelos principais navegadores na Internet.

**2.3.9. A SOLUÇÃO CONTRATADA** deve dispor de controle para mitigar a realização de ataques automatizados de força-bruta ou adivinhação de senhas, como por exemplo utilizar CAPTCHA (Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart).

**2.3.10. A SOLUÇÃO CONTRATADA** deve permitir a utilização de múltiplos fatores de autenticação (multi-factor authentication) para acesso à solução.

**2.3.11. A SOLUÇÃO CONTRATADA** deve permitir a utilização de autenticação e autorização federadas, integradas com o repositório corporativo de credenciais de acesso do BNDES (Active Directory) por meio de protocolos abertos como SAML ou OAuth2 com OpenID Connect.

**2.3.12. A SOLUÇÃO CONTRATADA** deve identificar automaticamente, por meio de heurísticas e análise comportamental, indícios do comprometimento e do uso indevido de credenciais de acesso à solução.

**2.3.13. A SOLUÇÃO CONTRATADA** deve permitir o registro e a preservação dos registros de todos os acessos à solução, incluindo a identificação de cada usuário (“quem”), as ações realizadas por cada usuário (“o que”) durante o acesso, a indicação da data e da hora nos quais cada ação foi realizada (“quando”) e a origem (endereço IP) a partir da qual o acesso foi realizado.

**2.3.13.1. A SOLUÇÃO CONTRATADA** pode, por questões de privacidade dos usuários, manter registros de endereços IP externos ao BNDES de forma mascarada, isto é, com alguma parte do endereço IP suprimida.

**2.3.13.2. A SOLUÇÃO CONTRATADA** deve assegurar que a indicação da data e da hora nos quais cada ação foi realizada (“quando”) seja realizada por padrão no fuso Universal Time Coordinated (UTC) e esteja sincronizada com fontes confiáveis de tempo.

**2.3.13.3. A SOLUÇÃO CONTRATADA** deve permitir que o BNDES consulte

e exporte os registros de acesso à solução, bem como oferecer funcionalidade de busca que permita selecionar (filtrar) registros específicos, minimamente de acordo os seguintes critérios: identificador do usuário, data e hora, origem (endereço IP).

**2.3.14.** Todos os registros de log, atividades e acessos previstos nesta Especificação Técnica devem ser exportados automaticamente para a estrutura de TI do BNDES.

**2.3.14.1.** Caso não seja possível, a solução deverá garantir a retenção e consulta destas informações por, no mínimo, 5 (cinco) anos.

**2.3.15. A SOLUÇÃO CONTRATADA** deve armazenar os dados corporativos do BNDES (em repouso) com a utilização de criptografia, sem que isso inviabilize a utilização dos serviços contratados, a fim de mitigar o risco de acesso indevido por terceiros não-autorizados.

**2.3.16. A SOLUÇÃO CONTRATADA** deve permitir, para todos os serviços da solução que permitam a transmissão de arquivos, a definição de regras para registrar e bloquear tentativas de transmissão para destinatários não-autorizados.

**2.3.16.1. A SOLUÇÃO CONTRATADA** deve permitir, minimamente, a definição de regras de acordo com os critérios a seguir: classificação da informação, restrição de acesso à informação, localização geográfica e atributos organizacionais (tais como natureza do vínculo com o BNDES, lotação, função executiva e demais atributos diretamente associados às identidades corporativas dos usuários dos serviços).

**2.3.17. A SOLUÇÃO CONTRATADA** deve permitir a definição de regras para restringir a comunicação e a colaboração ("barreiras de informação") entre usuários ou entre conjuntos de usuários dos serviços contratados.

**2.3.17.1. A SOLUÇÃO CONTRATADA** deve permitir, minimamente, a definição de regras de acordo com atributos organizacionais (tais como natureza do vínculo com o BNDES, lotação, função executiva e demais atributos diretamente associados às identidades corporativas dos usuários dos serviços).

**2.3.18. A SOLUÇÃO CONTRATADA** deve realizar, por meio de empresa independente, auditorias periódicas dos seus controles de Segurança da Informação e apresentar, sempre que solicitado pelo BNDES, os relatórios mais recentes com os resultados dessas auditorias.

**2.3.19. A SOLUÇÃO CONTRATADA** deve facultar ao Banco Central do Brasil o acesso aos contratos e aos acordos firmados com o BNDES para a prestação de serviços, à documentação e às informações referentes aos serviços prestados,

aos dados armazenados e às informações sobre o seu processamento, às cópias de segurança dos dados e das informações, bem como aos códigos de acesso aos dados e às informações.

**2.3.20.** Em caso da decretação de regime de resolução do BNDES pelo Banco Central do Brasil, **a SOLUÇÃO CONTRATADA** deve conceder acesso pleno e irrestrito do responsável pelo regime de resolução aos contratos, aos acordos, à documentação e às informações referentes aos serviços prestados, aos dados armazenados e às informações sobre seus processamentos, às cópias de segurança dos dados e das informações, bem como aos códigos de acesso que estejam em poder da **SOLUÇÃO CONTRATADA**; além de observar os demais requisitos aplicáveis e dispostos na regulamentação do Banco Central do Brasil que trata da contratação de serviços de processamento e armazenamento de dados e de computação em nuvem em vigor (atualmente a Resolução nº 4.658 publicada pelo Banco Central do Brasil em 26 de abril de 2018 com alteração subsequente dada pela Resolução nº 4.752 de 26 de setembro de 2019).

**2.3.21. O CONTRATADO** deve dispor de processo(s) de gestão de mudança, sobretudo no tocante à implantação, atualização e manutenção dos recursos utilizados na prestação dos serviços para o BNDES, a fim de evitar impacto à disponibilidade dos serviços contratados.

**2.3.22. O CONTRATADO** deve oferecer ao BNDES capacitação suficiente para permitir a compreensão e a utilização eficaz dos recursos (controles) disponibilizados na solução que são necessários para atender requisitos de Segurança da Informação do BNDES.

CORREIO ELETRÔNICO

**2.3.23.** Permitir a inspeção em tempo real, com vistas ao registro e ao tratamento tempestivo, de mensagens de correio eletrônico (metadados, corpo da mensagem e anexos) enviadas e recebidas através do correio eletrônico corporativo.

**2.3.23.1.** Permitir a definição de critérios para a inspeção de mensagens de correio eletrônico incluindo, minimamente, os seguintes critérios: endereço de origem (remetente), domínio do endereço de origem, endereço de destino (destinatário), palavra-chave no assunto, palavra-chave no corpo da mensagem, palavra-chave em arquivo anexo, classificação da informação de arquivo anexo e classificação da informação da mensagem.

**2.3.24.** Permitir o registro e a retenção de pelo menos 100GB (por usuário) de mensagens de correio eletrônico (incluindo metadados, corpo da mensagem e anexos) enviadas e recebidas através do correio eletrônico corporativo.

**2.3.24.1.** Permitir a pesquisa dos registros de mensagens de correio eletrônico enviadas e recebidas através do correio eletrônico corporativo incluindo, minimamente, os seguintes critérios: endereço de origem (remetente), domínio do endereço de origem, endereço de destino (destinatário), palavra-chave no assunto, palavra-chave no corpo da mensagem e palavra-chave em arquivo anexo.

**2.3.25.** Permitir o registro e a preservação dos registros (por pelo menos 30 dias) dos eventos de envio, recebimento e leitura de mensagens, bem como de abertura de anexos, no correio eletrônico corporativo, incluindo a data/hora de ocorrência de cada evento, a identificação do responsável pela execução do evento e o endereço IP a partir do qual o responsável pelo evento realizou o acesso.

**2.3.25.1A SOLUÇÃO CONTRATADA** pode, por questões de privacidade dos usuários, manter registros de endereços IP externos ao BNDES de forma mascarada, isto é, com alguma parte do endereço IP suprimida.

**2.3.26.** Permitir o bloqueio do recebimento de mensagens de correio eletrônico originadas de remetentes, domínios ou endereços IP associados ao envio de spam.

**2.3.27.** Identificar automaticamente, por meio de heurísticas e padrões pré-configurados, mensagens de correio eletrônico de spam; permitir a alteração do título das mensagens identificadas para rotular como spam, bem como a movimentação automática para uma pasta destinada ao armazenamento de spam.

**2.3.28.** Identificar e bloquear automaticamente, com base em heurísticas e padrões pré-configurados, mensagens de correio eletrônico de phishing[1].

**2.3.29.** Disponibilizar autosserviços que permitam aos usuários do correio eletrônico corporativo submeter mensagens legítimas indevidamente classificadas como spam (falsos positivos) e mensagens de spam que não foram devidamente identificadas (falsos negativos) para calibrar, individualmente, as heurísticas de classificação de spam.

**2.3.30.** Permitir a inspeção de links (web) em mensagens de correio eletrônico entrantes e armazenadas a fim de bloquear o acesso a conteúdo malicioso identificado por meio de heurísticas e padrões pré-configurados.

**2.3.31.** Permitir a inspeção de arquivos anexos em mensagens de correio eletrônico

[1] Phishing - tipo de golpe realizado normalmente por meios eletrônicos (e-mail e mensagens instantâneas), que usa truques de engenharia social para enganar suas vítimas e obter delas dados privados, em geral senhas e códigos de acesso.

entrantes e armazenadas a fim de bloquear o acesso a conteúdo malicioso (vírus, spyware, malware, etc.) identificado por meio de heurísticas e padrões pré-configurados.

**2.3.32.** Permitir a inspeção de arquivos anexos em mensagens de correio eletrônico a fim de bloquear o envio e o recebimento de arquivos de tipos específicos (como, por exemplo, arquivos executáveis) independentemente da extensão do arquivo.

**2.3.33.** Permitir a utilização combinada de informações de DNS e de inteligência (SPF - Sender Policy Framework, DKIM – Domain Keys Identified Mail, DMARC - Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance, listas de domínios e endereços IP associados ao envio de spam, listas de endereços IP associados a atividades maliciosas) para influenciar a classificação de mensagens de correio eletrônico como spam ou phishing.

**2.3.34.** Permitir, para o envio de mensagens de correio eletrônico do BNDES, a utilização de controles que apoiem a validação da autenticidade da origem das mensagens, incluindo SPF - Sender Policy Framework, DKIM - Domain Keys Identified Mail, DMARC - Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance.

**2.3.35.** Permitir a priorização automática de protocolos seguros (como por exemplo SMTPS - Simple Mail Transfer Protocol Secure) para a transmissão de mensagens de correio eletrônico para destinos externos ao BNDES, quando houver suporte na infraestrutura responsável por receber as mensagens.

**2.3.36.** Permitir o envio de mensagens de correio eletrônico cifradas ou assinadas digitalmente com certificados digitais (padrão S/MIME - Secure/Multipurpose Internet Mail Extensions).

**2.3.37.** Identificar automaticamente, por meio de heurísticas e análise comportamental, indícios de uso indevido de caixas postais (endereços) do correio eletrônico corporativo.

**2.3.38.** Permitir a classificação da informação de mensagens de correio eletrônico, a partir de um conjunto pré-definido de classificações, pelos próprios usuários do serviço de correio eletrônico corporativo.

**2.3.39.** Permitir a inclusão automática, ao final do corpo das mensagens enviadas a partir do correio eletrônico corporativo, de aviso padrão sobre a confidencialidade e a exclusividade de utilização do conteúdo das mensagens pelos destinatários legítimos.

**2.3.40.** Permitir, para um conjunto de usuários ou de grupos de usuários, o bloqueio do

envio de mensagens de correio eletrônico para destinatários externos ao BNDES.

MENSAGERIA INSTANTÂNEA

**2.3.41.** Permitir a inspeção em tempo real, com vistas ao registro e ao tratamento tempestivo, de mensagens instantâneas (metadados, corpo da mensagem e anexos) enviadas e recebidas.

**2.3.41.1.** Permitir a definição de critérios para a inspeção de mensagens instantâneas incluindo, minimamente, os seguintes critérios: identificador do emitente da mensagem, identificador do destinatário da mensagem, palavra-chave no corpo da mensagem, palavra-chave em arquivo anexo, classificação da informação de arquivo anexo.

**2.3.42.** Permitir o registro e a retenção por pelo menos 90 dias de mensagens instantâneas (incluindo metadados, corpo da mensagem e anexos) enviadas e recebidas.

**2.3.42.1.** Permitir a pesquisa e exportação dos registros de mensagens instantâneas enviadas e recebidas incluindo, minimamente, os seguintes critérios: identificador do emitente da mensagem, identificador do destinatário da mensagem, palavra-chave no corpo da mensagem, palavra-chave em arquivo anexo.

**2.3.43.** Permitir a inspeção de links (web) em mensagens instantâneas entrantes e armazenadas a fim de bloquear o acesso a conteúdo malicioso identificado por meio de heurísticas e padrões pré-configurados.

**2.3.44.** Permitir a inspeção de arquivos anexos em mensagens instantâneas entrantes e armazenadas a fim de bloquear o acesso a conteúdo malicioso (vírus, spyware, malware, etc.) identificado por meio de heurísticas e padrões pré-configurados.

**2.3.45.** Permitir a inspeção de arquivos anexos em mensagens instantâneas a fim de bloquear o envio e o recebimento de arquivos de tipos específicos (como, por exemplo, arquivos executáveis) independentemente da extensão do arquivo.

**2.3.46.** Permitir, para um conjunto de usuários ou de grupos de usuários, o bloqueio do envio de mensagens instantâneas para destinatários externos ao BNDES.

WEBCONFERÊNCIA

**2.3.47.** Permitir a gravação das reuniões e a posterior disponibilização do(s) arquivo(s) da gravação para os participantes ou, minimamente, para os organizadores da reunião.

**2.3.47.1.** Permitir a definição de regras de controle de acesso aos arquivos de gravação das reuniões a fim de mitigar o risco de acesso indevido por

terceiros não-autorizados.

**2.3.47.2.** Permitir a indicação, por meio de avisos exibidos aos participantes da reunião, sobre gravações em andamento.

**2.3.48.** Permitir o registro, para cada reunião realizada, de quem foram os participantes da reunião, das datas e horários de entrada e saída de cada participante na reunião, das datas e horários de início e conclusão da reunião, das interações entre participantes (como, por exemplo, mensagens de texto enviadas e recebidas), bem como dos endereços de origem (endereços IP) a partir dos quais cada participante acessou a reunião.

**2.3.48.1. A SOLUÇÃO CONTRATADA** pode, por questões de privacidade dos usuários, manter registros de endereços IP externos ao BNDES de forma mascarada, isto é, com alguma parte do endereço IP suprimida.

**2.3.49.** Permitir que o acesso às reuniões seja controlado por meio de senha, funcionalidade de lobby ou recurso similar que permita admissão controlada dos participantes.

SUÍTE DE ESCRITÓRIO (DOCUMENTOS ELETRÔNICOS)

**2.3.50.** Permitir a inclusão individual de metadados em documentos, pelos próprios autores, para indicar a classificação da informação e a restrição de acesso.

**2.3.51.** Permitir a inclusão automática, em lote, de metadados em documentos não-classificados para indicar a classificação da informação e a restrição de acesso.

**2.3.51.1.** A inclusão automática, em lote, de metadados de classificação da informação e restrição de acesso deve ser restrita apenas para usuários ou grupos de usuários previamente definidos pelo BNDES.

**2.3.51.2.** A inclusão automática, em lote, de metadados de classificação da informação e restrição de acesso deve permitir a configuração de padrões de mapeamento para definir qual é a classificação da informação e a restrição de acesso com base, minimamente, nos seguintes critérios: palavra-chave ou expressão no nome do documento, palavra-chave ou expressão no conteúdo do documento.

**2.3.52.** Permitir a inclusão automática de marca d´água na impressão de documentos, inclusive em formato Portable Document Format (PDF), indicando a classificação da informação e o identificador do usuário responsável pela impressão. A inclusão de marca d´água em PDF pré-existente (não criado na própria solução) fica impossibilitado pelas características do formato.

ARMAZENAMENTO E COMPARTILHAMENTO DE ARQUIVOS

**2.3.53.** Permitir a inspeção de arquivos compartilhados, enviados e recebidos, incluindo metadados e conteúdo, com vistas ao registro e ao tratamento tempestivo de compartilhamentos.

**2.3.53.1.** Permitir a definição de critérios para a inspeção de arquivos compartilhados incluindo, minimamente, os seguintes critérios: palavra-chave no nome do arquivo, palavra-chave no conteúdo do arquivo, classificação da informação no arquivo, tipo do arquivo (independentemente da extensão), identificador do usuário responsável pelo armazenamento e compartilhamento do arquivo.

**2.3.54.** Permitir o registro e a preservação dos registros (por pelo menos 90 dias) do histórico de compartilhamento de arquivos, enviados e recebidos, incluindo a identificação do usuário responsável por criar o compartilhamento, a identificação dos usuários que enviaram arquivos para o compartilhamento ou recuperaram arquivos do compartilhamento, as permissões (de leitura e escrita) atribuídas ao compartilhamento na criação e eventuais alterações subsequentes, os nomes dos arquivos compartilhados, bem como todos os acessos ao compartilhamento, incluindo data e hora de cada acesso, além do endereço de origem (endereço IP) do acesso.

**2.3.54.1. A SOLUÇÃO CONTRATADA** pode, por questões de privacidade dos usuários, manter registros de endereços IP externos ao BNDES de forma mascarada, isto é, com alguma parte do endereço IP suprimida.

**2.3.54.2. A SOLUÇÃO CONTRATADA** deve permitir que o BNDES consulte e exporte os registros de acesso à plataforma, bem como oferecer funcionalidade de busca que permita selecionar (filtrar) registros específicos, minimamente de acordo os seguintes critérios: identificador do usuário, data e hora, origem (endereço IP) e tipos de arquivo.

**2.3.55.** Permitir o bloqueio do compartilhamento de arquivos de tipos pré-definidos (como arquivos executáveis, por exemplo).

**2.3.56.** Identificar automaticamente, por meio de heurísticas e análise comportamental, indícios de arquivos maliciosos ou do uso indevido do serviço de armazenamento e compartilhamento de arquivos, a fim de permitir a notificação e o bloqueio preventivo do acesso ou do compartilhamento.

**2.3.57.** Permitir a geração de relatórios que apresentem a listagem de compartilhamentos ativos, os usuários responsáveis pela criação dos compartilhamentos, os usuários que possuem acesso aos compartilhamentos e os arquivos armazenados em cada compartilhamento.

**2.3.58.** Permitir a inclusão automática, em lote, de metadados em arquivos de

documentos eletrônicos (formatos Microsoft Office e PDF) não-classificados para indicar a classificação da informação e a restrição de acesso.

**2.3.58.1.** A inclusão automática, em lote, de metadados de classificação da informação e restrição de acesso deve ser restrita apenas para usuários ou grupos de usuários previamente definidos pelo BNDES.

**2.3.58.2.** A inclusão automática, em lote, de metadados de classificação da informação e restrição de acesso deve permitir a configuração de padrões de mapeamento para definir qual é a classificação da informação e a restrição de acesso com base, minimamente, nos seguintes critérios: palavra-chave ou expressão no nome do arquivo, palavra-chave ou expressão no conteúdo do arquivo.

ESTAÇÕES DE TRABALHO[2] (ENDPOINT)

**2.3.59.** Permitir a identificação automática e em tempo real, com base em heurísticas, padrões pré-configurados e análise comportamental, de ameaças associadas à execução de código malicioso[3] .

**2.3.60.** Permitir a identificação automática, com base em padrões pré-configurados, de vulnerabilidades e configurações que potencialmente contribuem para a exposição de estações de trabalho a ameaças.

**2.3.61.** Permitir a contenção ou o bloqueio, de forma automática, das ameaças identificadas.

**2.3.62.** Disponibilizar uma interface de gerência centralizada com painéis para a visualização de ameaças, alertas ativos, estações de trabalho considerados mais vulneráveis, usuários potencialmente mais expostos a ameaças e recomendações para aprimorar a segurança das estações de trabalho.

**2.3.63.** Permitir o disparo remoto, por meio de interface centralizada de gerência, de ações para investigação e contenção de ameaças identificadas, como por exemplo execução de varredura para buscar por código malicioso, restrição para execução de software e isolamento da estação de trabalho da rede (sem prejuízo à comunicação com a interface centralizada de gerência).

**2.3.64.** Permitir a avaliação do grau de exposição da estação de trabalho a ameaças com base no software instalado, em recomendações de segurança e em vulnerabilidades identificadas.

[2] O termo "Estações de trabalho" abrange computadores de mesa e notebooks.

[3] Código malicioso é um tipo de código de computador nocivo que tem como objetivo criar vulnerabilidades no sistema, gerando backdoors, violações de segurança, roubo de dados e informações, além de outros danos possíveis à sistemas de arquivos e computadores. Exemplos: Vírus, Spywares, Keyloggers e Worms.

**2.3.65.** Permitir o disparo remoto de interface de linha de comando (shell) para interagir diretamente com a estação de trabalho, incluindo a possibilidade de transmitir arquivos.

**2.3.66.** Permitir a avaliação, disparada remotamente, em ambiente isolado (sandbox), de arquivos executáveis armazenados na estação de trabalho a fim de identificar comportamentos potencialmente maliciosos.

**2.3.67.** Permitir a configuração de Indicadores de Comprometimento (Indicator of Compromise – IoC) personalizados e a ação a ser tomada quando cada IoC for identificado.

**2.3.67.1.** Permitir, para arquivos executáveis, a configurações de Indicadores de Comprometimento (Indicator of Compromise – IOC) baseados no hash do conteúdo do arquivo.

**2.3.68.** Permitir a definição e a execução remota de consultas personalizadas para identificar ameaças, bem como para apoiar a investigação de incidentes e a coleta de evidências em estações de trabalho.

**2.3.69.** Permitir a coleta de informações (investigação) de arquivos, dispositivos, endereços de rede (endereços IP), domínios (DNS) Internet e contas de usuários associados a ameaças identificadas.

**2.3.70.** Permitir a configuração de regras de filtragem de tráfego de rede para as estações de trabalho.

**2.3.71.** Permitir a inspeção de acessos a websites na Internet a fim de bloquear o acesso a endereços (URLs) e conteúdos suspeitos ou potencialmente maliciosos (tanto no tocante à disponibilização de códigos maliciosos, quanto à associação com campanhas de phishing).

**2.3.72.** Permitir a inspeção de acessos a websites na Internet a fim de bloquear o acesso a endereços (URLs) ou domínios (DNS) cuja categorização do conteúdo não esteja alinhada às atividades profissionais desenvolvidas no BNDES ou aos interesses corporativos.

**2.3.73.** Permitir a configuração de regras para a redução da superfície de ataque de estações de trabalho, incluindo o bloqueio de comportamentos suspeitos em software.

## 2.4. SERVIÇO DE TREINAMENTO

**2.4.1.** O **CONTRATADO** deverá prestar treinamento na solução contratada para até 5 (cinco) turmas, cada turma composta por até 12 (doze) participantes.

**2.4.2.** O treinamento para cada turma poderá ocorrer em diferentes semanas, a critério do BNDES.

**2.4.3.** A carga horária mínima do treinamento é de 20 (vinte) horas para cada turma.

**2.4.4.** O treinamento será ministrado online. Toda a infraestrutura de acesso remoto, laboratório e materiais didáticos necessários para o treinamento são de responsabilidade do **CONTRATADO**, não cabendo ao BNDES nenhum custo extra com esses ambientes de treinamento ou materiais didáticos.

**2.4.5.** A definição do horário em que ocorrerá o treinamento de cada turma será acordada entre o BNDES e o **CONTRATADO**, sendo que deverão ocorrer obrigatoriamente em dias úteis, no horário compreendido entre 10h e 20h, com cada aula diária tendo a duração máxima de 4 (quatro) horas.

**2.4.6.** O treinamento deverá ser ministrado por instrutor(es) devidamente preparados(s), com comprovação documental de que possui(em) treinamento oficial da Microsoft da solução ofertada.

**2.4.7.** A solicitação de treinamento para cada turma será enviada pelo Gestor do contrato através de e-mail. O Gestor do contrato convocará as turmas conforme necessidade e interesse do BNDES, não se obrigando a convocação de todas as turmas.

**2.4.8.** O **CONTRATADO** deverá submeter ao BNDES em até 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da Solicitação do Treinamento, os seguintes itens:

- Cronograma de execução do serviço de treinamento;
- A ementa e o material didático do treinamento para análise e aprovação do BNDES;
- Relação dos profissionais que irão ministrar o treinamento, com a comprovação documental aludida no item 2.4.6;
- Descrição completa do ambiente de treinamento e formas de acesso.

**2.4.9.** O ambiente computacional do treinamento deverá ser distinto do ambiente computacional em implantação. Caberá ao **CONTRATADO** instalar e configurar este ambiente computacional exclusivamente para o treinamento.

**2.4.10.** O **CONTRATADO** deverá fornecer material didático em português ou inglês e somente em mídia digital.

**2.4.11.** Caso o conteúdo programático, material didático ou instrutores do treinamento não sejam aprovados, o **CONTRATADO** deverá providenciar os ajustes e correções solicitadas pelo BNDES, sem que isto venha a justificar qualquer dilação nos prazos, aumento dos custos previstos e alteração dos compromissos assumidos junto ao BNDES.

**2.4.12.** As turmas serão divididas por conteúdo e deverão abranger parte teórica e prática que, minimamente, contemplem os seguintes tópicos:

**T1 – Administração do Microsoft 365 (até 2 turmas)**

- Gerenciamento de usuários, grupos e licenças do Microsoft 365 e configuração da administração delegada.
- Planejamento e configuração da conectividade do cliente com o Microsoft 365.
- Planejamento e configuração da sincronização de diretórios entre o Microsoft Azure AD e o AD DS local.
- Planejamento e implantação do Office 365 ProPlus.
- Planejamento e configuração os serviços do Exchange Online.
- Planejamento e configuração do Microsoft Teams.
- Planejamento e configuração do Microsoft SharePoint Online.
- Planejamento e configuração da integração entre o Microsoft 365 e o Microsoft Azure Information Protection.
- Monitoração e analise dos serviços do Microsoft 365 e solução de problemas do Microsoft 365.
- Planejamento e implementação da federação de identidade entre o AD DS local e o Azure AD.
- Configurando o Microsoft Analytics.
- Pesquisar Conteúdo no Centro de Segurança e Conformidade.
- Auditoria de investigações de log.
- Gerenciando a descoberta eletrônica avançada.
- Arquivamento e retenção no Exchange.
- Planejamento e gerenciamento de dispositivos móveis.
- Planejamento e gerenciamento do Microsoft Endpoint Configuration Manager.
- Planejamento, publicação e gestão de loja com aplicativos corporativos e de mercado.
- Planejamento, criação e gestão de imagem para preparação de novos equipamentos Windows 10.

- Planejamento e gerenciamento de telefonia VOIP com Phone System e AudioConferencing.
- Planejamento e configuração do Power BI Pro.

**T2 – Segurança do Microsoft 365 (até 2 turmas)**

- Conceitos de gerenciamento de identidade e acesso.
- Segurança Zero Trust.
- Contas de usuário no Microsoft 365.
- Funções de administrador e grupos de segurança no Microsoft 365.
- Gerenciamento de senhas no Microsoft 365.
- Proteção de identidade do Azure AD.
- Planejamento e implantação do Azure AD Connect.
- Gerenciamento de identidades.
- Acesso condicional.
- Microsoft Secure Score.
- Exchange Online Protection e Microsoft 365 Advanced Threat Protection.
- Azure Advanced Threat Protection.
- Microsoft Defender Advanced Threat Protection.
- Uso do painel de segurança.
- Investigação e resposta a ameaças do Microsoft 365.
- Configurando o Advanced Threat Analytics.
- Planejar e Gerenciar dispositivos móveis com segurança.
- Proteção avançada de informações do Azure.
- Proteção de informações do Windows.
- Criptografia de mensagens do Microsoft 365.
- Políticas de prevenção de perda de dados.
- Planejamento e segurança de aplicativos na nuvem (Microsoft Cloud App Secutiry).
- Planejar requisitos de conformidade.
- Solucionando problemas de governança de dados.
- Uso do Centro de conformidade do Microsoft 365.
- Auditoria de investigações de log.
- Descoberta eletrônica avançada.

**T3 – Solucionando problemas no Microsoft 365 (1 turma)**

- Visão geral dos serviços do Microsoft 365
- Gerenciando o Microsoft 365 com os portais administrativos

- Gerenciando o Microsoft 365 com o Windows PowerShell
- Gerenciando o acesso administrativo no Microsoft 365
- Solucionando problemas de administração no Microsoft 365
- Visão geral da sincronização de diretórios e visão geral da federação
- Gerenciamento do Azure AD Connect
- Gerenciando objetos de usuários e grupos no Microsoft 365
- Solucionando problemas de objetos e sincronização de diretórios no Microsoft 365
- Visão geral do gerenciamento do Exchange Online
- Administrando destinatários do Exchange Online
- Administrando políticas de acesso para cliente no Exchange Online
- Solução de problemas do Exchange Online
- Visão geral do Teams
- Administrando e gerenciando o Teams
- Solução de problemas do Teams
- Visão geral do gerenciamento do SharePoint Online
- Administrando conjuntos de sites do SharePoint Online
- Administrando usuários externos no SharePoint Online
- Configurando o OneDrive for Business
- Solucionando problemas do SharePoint Online e One Drive
- Visão geral do Office 365 ProPlus
- Gerenciando implantações do Office 365 ProPlus orientadas ao usuário
- Solucionando problemas de implantações do Office 365 ProPlus
- Visão geral e solução de problemas do Phone System e Audioconferencing.

**2.4.13.** É permitido ao **CONTRATADO** fornecer treinamento oficial Microsoft desde que contemple todos os tópicos expostos no item acima.

**2.4.14.** É permitido ao **CONTRATADO** subcontratar o serviço de treinamento.

**2.4.14.1.** Não poderá ser subcontratada empresa que tenha participado do procedimento licitatório.

**2.4.15.** Em caso de subcontratação do serviço de treinamento, o licitante deverá apresentar declaração, no momento em que o serviço de treinamento for demandado, firmada por seu Representante Legal, informando que haverá subcontratação, contendo nome, CNPJ, endereço e telefone da(s) empresa(s) subcontratada(s) e a parte do serviço que lhe cabe; detalhamento dos serviços a serem subcontratados; e valor total da subcontratação, observado o valor máximo deste serviço.

**2.4.16.** Deverão ser apresentados, também, os seguintes documentos da(s) sociedade(s) subcontratada(s):

**2.4.16.1.** Comprovação da regularidade fiscal, através do SICAF e/ou através das certidões que estarão previstas no Edital;

**2.4.16.2.** Certidão negativa de pedido de falência, concordata ou recuperação judicial ou extrajudicial, expedida na sede da pessoa jurídica;

**2.4.16.3.** Termo de Confidencialidade assinado pelo Representante Legal da Subcontratada, conforme modelo a ser anexado ao Edital;

**2.4.16.4.** Atestado de capacidade técnica, conforme item 9.3.

## 2.5. SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO

**2.5.1.** O **CONTRATADO** deverá se reunir com a equipe técnica do BNDES e elaborar um **Plano de Implantação**, contendo as etapas, modelos, arquiteturas, funcionalidades e configurações que serão implantadas. Esse documento deverá considerar os requisitos técnicos especificados neste documento, bem como deverá conter no mínimo a descrição das configurações recomendadas para a solução contratada.

**2.5.2.** A Implantação será realizada por pessoal técnico especializado fornecido pelo **CONTRATADO** que poderá, a critério do **CONTRATADO**, contar com a consultoria de serviço especializado da Microsoft (Fast Track) e será realizada em dias e horários previamente estipulados pelo BNDES, podendo inclusive ocorrer fora do horário comercial e/ou em dias não úteis, de modo a minimizar o impacto na disponibilidade do ambiente computacional do BNDES.

**2.5.3.** Todo o processo de Implantação deverá ser acompanhado por técnicos do BNDES e o **CONTRATADO** deverá repassar conhecimentos dos componentes da solução contratada durante a implantação.

**2.5.4.** O **CONTRATADO** deverá realizar todas as configurações planejadas para a solução contratada de forma a implantar a solução com todas as funcionalidades especificadas neste documento e de acordo com a arquitetura planejada junto com a equipe do BNDES no **Plano de Implantação**.

**2.5.5.** Serão concedidos aos profissionais do **CONTRATADO** somente os privilégios estritamente necessários para a prestação dos serviços na infraestrutura de TI do BNDES.

**2.5.5.1.** Nos casos em que não for possível manter a confidencialidade das informações, o BNDES pode optar por não conceder acesso, sendo as operações de implantação executadas por técnicos do BNDES, sob orientações do **CONTRATADO**.

**2.5.6.** A Implantação da solução contratada deverá seguir todos os procedimentos internos do BNDES, incluindo os processos de registro de mudanças, liberações e tratamento de incidentes.

**2.5.7.** Os erros e problemas da solução contratada que ocorrerem durante sua implantação deverão ser tratados e resolvidos pelo **CONTRATADO**.

**2.5.8.** O **CONTRATADO** deverá fornecer **Ferramenta para importação de arquivos no padrão HCL Notes (arquivos de extensão NSF) para o serviço Exchange Online**. Deve ser capaz de importar arquivos NSF de servidores HCL Domino e de um sistema de arquivo qualquer (armazenamento local ou de rede).

**2.5.8.1.** O **CONTRATADO** deverá entregar comprovação do licenciamento da ferramenta pelo período de vigência do contrato e aderente ao quantitativo de usuários dos serviços deste contrato.

**2.5.8.2.** O **CONTRATADO** deverá fornecer guias de uso da ferramenta que possibilitem os usuários finais a utilizar a ferramenta a qualquer tempo para importar seus arquivos para o serviço Exchange Online, de forma que não seja necessário apoio técnico para sua execução, tampouco uso de permissões administrativas/avançadas ou distintas daquelas normalmente atribuídas a usuários finais.

**2.5.8.3.** O **CONTRATADO** poderá, como alternativa ao fornecimento da **Ferramenta para importação de arquivos no padrão HCL Notes**, executar a migração de todas as caixas de correio (aproximadamente 5000 caixas de correio) para o serviço Exchange Online. Caberá nesse caso ao **CONTRATADO** prover todos os meios necessários ao processo, assim como executar todo o procedimento de migração das caixas de correio.

**2.5.9.** A seguir são descritos os principais pontos que devem ser cobertos pelo Plano de Implantação:

- Implantação e sincronização do diretório Microsoft Azure Active Directory com o Active Directory do BNDES;
- Implantação do Office ProPlus (Nuvem e Local);

- Implantação do Microsoft Exchange Online;
- Implantação do Microsoft Teams;
- Implantação do Microsoft Sharepoint Online e One Drive;
- Implantação do Microsoft Analytics;
- Implantação do Microsoft Power Apps e Power Automate
- Implantação do Microsoft Sway
- Implantação do Microsoft Delve
- Implantação do Microsoft Endpoint Configuration Manager
- Implantação do Microsoft Cloud App Secutiry;
- Implantação do Enterprise Mobility + Security (Intune, Azure Information Protection, Azure ATP, Azure e Multi-factor Autentication) com migração das políticas de segurança legado;
- Implantação do Microsoft Defender ATP (DLP e EDR);
- Implantação do Acesso Condicional (Zero trust);
- Implantação do Microsoft Customer Lockbox;
- Implantação do Phone System e Audioconferencing;
- Implantação do Power BI Pro.

**2.5.9.1.** Entende-se por Implantação, a disponibilização das principais características do serviço aos usuários finais e, sempre que possível, alinhadas às configurações dos serviços atuais. Não faz parte da implantação a migração de conteúdo*, ressalvados os casos explicitamente listados nestas Especificações Técnicas.*

**2.5.10.** Além destes pontos principais, devem fazer parte do Plano de Implantação:

- Instalação de aplicativos através da loja interna para computadores e dispositivos móveis e migração da loja atual.
- VPN por aplicativo para computadores e dispositivos móveis.
- Configuração e preparação de imagem para deploy de novos equipamentos (computadores com Windows 10), bem como migração/adequação das imagens atuais.
- Política para registro de dispositivos BYOD (Windows 10 e dispositivos móveis) e restrições de acesso (DLP e EDR).
- Página de autoatendimento para usuários finais, com tarefas simples como reset de senha, adicionar, excluir e configurar dispositivos móveis e criação de caixa de e-mail corporativa para projetos.
- Migração/implantação de todos os ramais, assim como os grupos de ramais e URAs no Microsoft Phone System.
- Migração/implantação das regras de segurança atuais para a nova solução (DLP, EDR, filtragem de e-mails, políticas de estações e dispositivos móveis, políticas do AD, etc).

- Criação das regras de automação atuais na nova solução, tais como, criação/desativação automática de usuários/serviços e atualização de dados cadastrais com base em fonte de dados pré-definida, no mínimo diariamente.
- Criação, exclusão e atualização automática de grupos de segurança e distribuição com base em atributos como lotação (departamento), cargo, função, etc, para uso em atribuição de permissões de acesso à arquivos, conteúdos, caixas de correio, serviços, aplicativos na Loja, políticas, etc.
- Criação e configuração de papéis (roles) para administração da solução contratada para, no mínimo, Administradores do BNDES, Gerência de Segurança da Informação, Service Desk nível 2 e Service Desk nível 1, com adoção do conceito de privilégio mínimo necessário para a correta execução de suas atividades e seguindo as boas práticas recomendadas pelo fabricante da solução e BNDES.
- Políticas e procedimentos para importação de arquivamento local e online de mensagens de e-mail HCL Domino/Notes para o Exchange Online.
- Políticas e procedimentos para transferência de arquivos da nossa rede para os serviços OneDrive e SharePoint Online.
- Políticas e procedimentos para validação dos usuários com acesso administrativo na solução.
- Políticas e procedimentos para detecção de intrusão, acesso irregular e/ou suspeito, com notificação customizada para destinatários pré-definidos / automático por critérios definidos e opção de acionar bloqueio preventivo automático.
- Políticas que garantam registro de auditoria de todas as ações executadas no ambiente, seja como administrador, seja como usuário. Deve ser possível rastrear alterações no ambiente, especialmente concessão de novos acessos administrativos e alterações que impliquem em redução de segurança.
- Políticas, procedimentos e guias para uso do Microsoft Teams como ferramenta de interação dos usuários com as equipes de suporte, como o Service Desk, ferramentas de autoatendimento e Assistente Virtual.
- Procedimentos e guias para utilização do Windows Autopilot em conjunto com o Intune para distribuição de imagens Windows 10 para desktops e notebooks.
- Procedimentos e guias para abertura e acompanhamento de chamados com o CONTRATADO e FABRICANTE, por usuários finais, Service Desk e equipe técnica do BNDES.

**2.5.11.** A implantação será dividida em duas etapas. Os serviços relacionados à telefonia VOIP deverão ter prioridade na execução da implantação, enquanto os outros serviços da solução terão um prazo maior para execução, conforme os prazos descritos no item 4.4.

**2.5.12.** Ao final da implantação e antes da emissão do **Termo de Recebimento Provisório do Serviço de Implantação**, o ambiente deverá ser inspecionado e auditado por time de Engenharia de **Suporte Premier Microsoft** para certificar

que as melhores práticas foram executadas e não há riscos de acesso indevido ao ambiente. A resolução e tratamento de todas as recomendações e não-conformidades apontadas nessa inspeção são condições para a conclusão e emissão do **Termo de Recebimento Provisório do Serviço de Implantação**. De acordo com a extensão dos apontamentos, e a critério do BNDES, poderá ser solicitada nova auditoria do ambiente, até que não restem apontamentos e não-conformidades.

**2.5.12.1.** Como alternativa ao fornecimento de auditoria por engenheiro de Suporte Premier Microsoft, o **CONTRATADO** deverá comprovar que o ambiente implantado no BNDES atingiu nota mínima de 70% do Microsoft Secure Score, que é a ferramenta integrada para medição de postura de segurança do ambiente.

**2.5.13.** Deverão ser disponibilizados pelo **CONTRATADO** ao final do Serviço de Implantação:

- Arquitetura (desenho), roteiros de implantação e configurações de cada serviço e funcionalidade que compõe a solução;
- Roteiro de importação de arquivos locais do tipo HCL Notes (Extensão .NSF) para Exchange Online para utilização dos usuários finais;
- Guias, vídeo-aulas e boas práticas para tarefas do dia-a-dia que podem ser executadas pelo Service Desk do BNDES;
- Guias, vídeo-aulas e boas práticas para utilização dos principais serviços pelos usuários finais da solução, como Exchange Online, Office ProPlus, One Drive Online, SharePoint Online, Teams e Phone System.

**2.5.13.1.** A entrega de toda a documentação acima é obrigatória para a emissão do **Termo de Recebimento Provisório do Serviço de Implantação** da solução contratada.

**2.5.14.** Após a conclusão de cada etapa do Serviço de Implantação, o **CONTRATADO** deverá prestar **Operação Assistida** auxiliando os técnicos do BNDES e principalmente o Service Desk do BNDES a solucionar solicitações, dúvidas, incidentes e problemas relacionados à solução contratada.

**2.5.14.1.** Ao final da primeira etapa da implantação, onde serão configurados os serviços de telefonia VOIP, serão prestados 30 dias de **Operação Assistida**.

**2.5.14.2.** Ao final da segunda etapa da implantação, onde serão configurados os demais serviços da solução contratada, serão prestados 60 dias de **Operação Assistida**.

**2.5.14.3.** A **Operação Assistida** ocorrerá em dias úteis, das 10 horas às 19 horas, horário de Brasília.

**2.5.14.4.** A **Operação Assistida** será mantida através de ligações telefônicas, e-mails, chats e acesso remoto quando necessário. O **CONTRATADO** deverá responder tempestivamente as solicitações do BNDES ou de terceiros por ele indicados durante esse período. O prazo para atendimento de solicitações durante o período de operação assistida é de 1 (um) dia útil.

**2.5.14.5.** Durante os 30 primeiros dias de **Operação Assistida,** em cada etapa de implantação, o CONTRATADO deverá, a critério do BNDES, estar disponível presencialmente nas dependências do BNDES e no site de atendimento remoto do Service Desk do BNDES.

**2.5.14.6.** O Service Desk do BNDES poderá acionar o CONTRATADO sempre que os guias não forem suficientes para sanar dúvidas, requisições e/ou incidentes. Caberá ao CONTRATADO a atualização dos guias, procedimentos e documentações após cada uma destas ocorrências.

**2.5.15.** É permitido ao **CONTRATADO** subcontratar o serviço de implantação.

**2.5.15.1.** Não poderá ser subcontratada empresa que tenha participado do procedimento licitatório.

**2.5.16.** Em caso de subcontratação do serviço de implantação, o licitante deverá apresentar declaração, no momento em que o serviço de implantação for demandado, firmada por seu Representante Legal, informando que haverá subcontratação, contendo nome, CNPJ, endereço e telefone da(s) empresa(s) subcontratada(s) e a parte do serviço que lhe cabe; detalhamento dos serviços a serem subcontratados; e valor total da subcontratação, observado o valor máximo deste serviço.

**2.5.17.** Deverão ser apresentados, também, os seguintes documentos da(s) sociedade(s) subcontratada(s):

**2.5.17.1.** Comprovação da regularidade fiscal, através do SICAF e/ou através das certidões que estarão previstas no Edital;

**2.5.17.2.** Certidão negativa de pedido de falência, concordata ou recuperação judicial ou extrajudicial, expedida na sede da pessoa jurídica;

**2.5.17.3.** Termo de Confidencialidade assinado pelo Representante Legal da Subcontratada, conforme modelo a ser anexado ao Edital.

**2.5.17.4.** Atestado de capacidade técnica, conforme item 9.3.

## 2.6. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO

**2.6.1.** O **Serviço de Suporte Técnico** da Fabricante deverá fazer parte da solução contratada na modalidade de subscrição de serviço e não caberá cobrança adicional por qualquer serviço dessa natureza.

**2.6.2.** A prestação do **Serviço de Suporte Técnico** abrangerá a manutenção e atualização de todos os componentes fornecidos como parte da solução contratada.

**2.6.3.** Os chamados técnicos deverão atender aos Níveis Mínimos de Serviço, consoante à tabela disposta no item 3.1.

**2.6.4.** São obrigações do **CONTRATADO**:

**2.6.4.1.** Comunicar ao BNDES a descoberta de problemas, bugs, limitações e falhas de segurança, em qualquer componente da solução contratada e em tempos adequados à gravidade, segurança e disponibilidade dos serviços e das informações do BNDES;

**2.6.4.2.** Responder a dúvidas e esclarecimentos relativos à utilização e configuração das funcionalidades e serviços do ambiente;

**2.6.4.3.** Resolver quaisquer problemas na solução contratada que limitem ou impeçam o seu funcionamento;

**2.6.4.4.** Configurar, atualizar e/ou substituir funcionalidades da solução contratada quando da constatação de falhas ou defeitos nestes itens;

**2.6.5.** O BNDES deverá ser comunicado de todas as vulnerabilidades de segurança que venham a serem descobertas na solução contratada. O **CONTRATADO** terá até 2 (dois) dias úteis, a partir da data de anúncio da vulnerabilidade pela Fabricante da solução, para realizar a comunicação. A comunicação se dará através de e-mail (ou ligação telefônica nos casos mais graves) para o Gestor do contrato e deverá conter o planejamento e ações para mitigar ou eliminar a vulnerabilidade. A comunicação deverá ocorrer no mesmo dia nos casos de falha de segurança grave e exploração em andamento.

**2.6.6.** O **CONTRATADO** deverá atualizar os manuais e demais documentações sempre que forem lançadas novas versões, sem ônus adicional ao BNDES. Tais

versões devem estar disponíveis para consulta do BNDES pela internet ou serem enviadas em formato digital.

**2.6.7.** O **Serviço de Suporte Técnico** deverá funcionar em regime de 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana (24 x 7) para chamadas de assistência, inclusive em feriados e fins de semana.

**2.6.8.** O primeiro atendimento deverá ser feito em língua portuguesa.

**2.6.9.** O **CONTRATADO** deverá fornecer roteiro com todos os dados necessários para abertura de chamados de Suporte Técnico da Fabricante.

## 3) NÍVEIS DE SERVIÇO

**3.1.** Ao abrir um chamado de suporte técnico, o BNDES poderá classificá-lo em três níveis de severidade possíveis. A tabela abaixo define o prazo máximo de início de atendimento para cada tipo de incidente ou problema que possa ocorrer na solução contratada.

| Severidade | Descrição | Tempo de atendimento |
|---|---|---|
| Crítica (1) | Falha **crítica** (ou risco iminente) da solução contratada que prejudique a própria solução ou de algum serviço de produção:<br>• Indisponibilidade (total ou parcial) ou Desempenho excepcionalmente baixo de algum serviço de produção e que não haja solução de contorno disponível.<br>• Os dados críticos estão com um risco significativo de serem perdidos ou foram perdidos, sendo necessária a recuperação por meio de cópia de segurança (backup).<br>• Interrupção severa das operações de negócio do BNDES.<br>• Falha de segurança/vulnerabilidade com exploração ativa. | Disponibilidade: 24x7<br><br>Início de atendimento: em até 1 hora. |
| Alta (2) | Falha **grave** que comprometa o funcionamento ou desempenho da solução contratada ou de algum serviço em produção, mas as operações não são interrompidas completamente. | Disponibilidade: 24x7<br><br>Início de atendimento: em até 1 dia. |
| Média (3) | Problemas **com solução de contorno disponível** e que não impactam o uso ou o desempenho da solução contratada ou dos serviços em produção. | Disponibilidade: 24x7<br><br>Início de atendimento: Sem compromisso. |

**3.2.** A tabela acima prevê os prazos limites para o início do atendimento. Nos casos de severidade Crítica (1) ou Alta (2), o atendimento deve ser através de acesso remoto, item 3.4. No caso de severidade Média (3), o atendimento pode ser feito via telefone ou e-mail.

**3.3.** Os prazos máximos estipulados no item 3.1 poderão ser estendidos pelo Gestor do Contrato, desde que motivadamente e sendo devidamente registrado nos documentos de acompanhamento do contrato.

**3.4.** Será permitido acesso remoto a partir de redes externas ao BNDES para a prestação de suporte técnico. Porém, o acesso deve ser feito através de ferramenta de acesso remoto para uma estação de trabalho do BNDES, acompanhado por um técnico do BNDES e em modo passivo (apenas visualizando a tela da estação de trabalho). O técnico do BNDES atuará conforme instruções do técnico de suporte para coleta de informações e aplicação de soluções.

**3.5.** O **CONTRATADO** deverá avisar o BNDES sobre qualquer evento de indisponibilidade (total ou parcial) programada com, no mínimo, 5 (cinco) dias de antecedência à janela de indisponibilidade programada.

**3.6.** O **CONTRATADO** deverá avisar o BNDES sobre qualquer descontinuidade (total ou parcial) do serviço com, no mínimo, 1 (um) ano de antecedência.

**3.6.1.** Em caso de descontinuidade de um serviço que compõe a solução e introdução de um novo serviço, o **CONTRATADO** deverá realizar antes de sua efetivação: planos de migração, adaptação, implantação e operação assistida, mediante orientação e aprovação do BNDES.

## 4) PRAZOS, LOCAIS E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO

**4.1.** O contrato terá vigência de 36 (trinta e seis) meses, a contar da data de sua assinatura, com possibilidade de prorrogação até o limite de 60 (sessenta) meses.

**4.2.** O **CONTRATADO** deverá executar, em até 5 (cinco) dias a partir da data de **Assinatura do contrato**, todas as seguintes atividades:

**4.2.1.** Realizar a **Reunião de Abertura do Projeto** com a equipe do BNDES, onde serão apresentadas as equipes envolvidas e discutidos e esclarecidos todos os questionamentos técnicos para execução do projeto;

**4.2.2.** Entregar documentação que comprove que o **CONTRATADO** é revenda autorizada GP - Government Partners da Microsoft, demonstrando estar habilitada pela Microsoft para atuar junto a instituições governamentais e cópia

de declaração emitida pela Microsoft de que é uma revenda autorizada Microsoft (LSP - Licensing Solution Provider), demonstrando desta forma estar habilitada a operacionalizar contratos de licenciamento por volume Microsoft Enterprise Agreement;

**4.2.3.** Entregar comprovação de vínculo dos profissionais, com o **CONTRATADO** ou **SUBCONTRATADO,** que atuarão no projeto como (i) Gerente de Projeto: responsável pelo gerenciamento e planejamento das atividades de entrega, treinamento e Implantação da solução contratada por parte do **CONTRATADO** e (ii) Gerente Técnico: responsável pela coordenação técnica da execução dos serviços de treinamento, instalação e suporte durante o período de testes, com comprovação documental de que possui certificação ou treinamento Microsoft para a solução descrita no item 2.1;

**4.2.4.** Apresentar os **Termos de Confidencialidade** assinados pelos representantes legais do **CONTRATADO** e pelos profissionais a serem alocados no BNDES, conforme modelos constantes no Edital.

**4.3.** O **CONTRATADO** terá 20 (vinte) dias para apresentar o **Plano de Implantação** a partir da data de **Assinatura do contrato**.

**4.4.** O **CONTRATADO** deverá executar o **Serviço de Implantação** em duas etapas:

**4.4.1.** A primeira etapa deverá implantar os serviços de telefonia VOIP em até 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data de **Assinatura do contrato**;

**4.4.2.** A segunda etapa deverá implantar os demais serviços da **SOLUÇÃO CONTRATADA** em até 180 (cento e oitenta) dias, a partir da data de **Assinatura do contrato**;

**4.4.3.** Os prazos de implantação poderão ser estendidos pelo Gestor do contrato, desde que devidamente justificados e aceitos pelo Gestor do contrato;

**4.4.4.** A **Operação Assistida** ocorrerá durante 30 (trinta) dias ao final da primeira etapa e durante 60 (sessenta) dias ao final da segunda etapa de implantação, conforme item 2.5.14.

**4.4.5.** As etapas de implantação serão consideradas concluídas após comunicação do **CONTRATADO** e aprovação do Gestor do contrato.

**4.5.** Entregar em até 10 (dez) dias, contados a partir da data de aprovação do **Plano de implantação** que será comunicada pelo Gestor do contrato, documentação, em meio eletrônico, que comprove a contratação de licenças de uso por subscrição da solução

Microsoft 365 E5 (conforme descrito nos itens 2.1 e 2.2.2) para **500 (quinhentos) usuários**, junto à Microsoft, por 36 (trinta e seis) meses;

**4.6.** A equipe técnica do BNDES, sempre que julgar necessário, realizará consultas ao sítio da Microsoft na Internet, com o objetivo de esclarecer dúvidas quanto ao atendimento dos requisitos técnicos mínimos exigidos.

**4.7.** A equipe técnica do BNDES realizará teste de acesso aos serviços da solução contratada para comprovar o efetivo direito de uso do serviço em nuvem.

**4.8.** Após a comprovação das Licenças de uso por subscrição, o BNDES emitirá o **Termo de Recebimento das Licenças de uso M365 - Lote 1** em até 5 (cinco) dias;

**4.8.1.** A emissão do **Termo de Recebimento das Licenças de uso M365 - Lote 1** constitui condição indispensável para o início do pagamento mensal das licenças de uso por subscrição do Lote 1.

**4.9.** As licenças chamadas de "Common Area Phone" (CAP), com o intuito de disponibilizar telefones IPs em áreas de uso comum do BNDES, poderão ou não ser solicitadas pelo Gestor do Contrato a qualquer tempo durante a vigência do contrato.

**4.9.1.** O **CONTRATADO** terá 10 (dez) dias a partir da solicitação de licenças CAP para entregar documentação, em meio eletrônico, que comprove a contratação das Licenças de uso por subscrição para o quantitativo solicitado pelo Gestor do Contrato, junto à Microsoft, com início da vigência a partir da data de solicitação e término coincidente com as licenças M365 do Lote 1;

**4.9.2.** Após a comprovação das Licenças de uso por subscrição das licenças CAP, o BNDES emitirá o **Termo de Recebimento das Licenças CAP** em até 5 (cinco) dias;

**4.9.2.1.** A emissão do **Termo de Recebimento das Licenças CAP** constitui condição indispensável para o início do pagamento mensal das licenças CAP de uso por subscrição.

**4.10.** Após a implantação e configuração de cada etapa da implantação, serão realizados **Testes de funcionalidade**.

**4.11.** Os testes serão guiados pela tabela de **Testes de funcionalidade**, Anexo I desta Especificação Técnica. A tabela contém os principais serviços e funcionalidades da solução contratada e uma breve explicação do que será testado.

**4.12.** Os **Testes de Funcionalidade** deverão ser realizados em até 15 (quinze) dias, a partir da data de conclusão da etapa de implantação, que será comunicada formalmente ao BNDES pelo **CONTRATADO**, através de e-mail para o Gestor do contrato.

**4.13.** Os **Testes de funcionalidades** serão conduzidos pela equipe técnica do BNDES com acompanhamento técnico do **CONTRATADO**.

**4.14.** A equipe técnica do BNDES terá autonomia para decidir testar outros itens fora da tabela ou aprofundar os testes de algum item específico que precise ser melhor avaliado, documentando todos os resultados na tabela.

**4.15.** Durante o período de **Testes de funcionalidade**, o **CONTRATADO** deverá solucionar quaisquer problemas detectados pela equipe técnica do BNDES, referentes às funcionalidades implantadas com a configuração da solução contratada até o fim do prazo estabelecido no item 4.12.

**4.16.** Após a conclusão dos **Testes de funcionalidade** de todas as etapas da implantação será emitido o **Termo de Recebimento Provisório do Serviço de Implantação**.

**4.17.** O **CONTRATADO** receberá por e-mail uma solicitação do quantitativo de licenças M365 do próximo lote. O BNDES não se obriga a solicitar o quantitativo total de licenças M365. As licenças poderão ou não ser solicitadas pelo Gestor do Contrato a qualquer tempo durante a vigência do contrato.

**4.18.** O **CONTRATADO** terá 10 (dez) dias a partir da solicitação de licenças para entregar documentação que comprove a contratação das Licenças de uso por subscrição da solução Microsoft 365 E5 (conforme descrito nos itens 2.1 e 2.2.2) para o quantitativo solicitado pelo Gestor do Contrato, junto à Microsoft, com início da vigência a partir da data de solicitação e término coincidente com as licenças do Lote 1.

**4.19.** Após a comprovação das Licenças de uso por subscrição, o BNDES emitirá o **Termo de Recebimento das Licenças de uso M365 - Lote** correspondente em até 5 (cinco) dias;

**4.19.1.** A emissão do **Termo de Recebimento das Licenças de uso M365 - Lote** correspondente constitui condição indispensável para o início do pagamento mensal das respectivas licenças.

**4.20.** O **Termo de Recebimento Definitivo da Implantação** será emitido em até 5 (cinco) dias após a conclusão da **OPERAÇÃO ASSISTIDA** da segunda etapa da implantação.

**4.21.** O **CONTRATADO** deverá concluir a prestação do **Serviço de Treinamento** da solução contratada, conforme detalhado na especificação do objeto, em até 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de **Assinatura do contrato**. O prazo para conclusão poderá

ser estendido pelo gestor do contrato, desde que seja devidamente justificado pelo **CONTRATADO** e aceito pelo Gestor do contrato.

**4.22.** Após o último dia de aula de cada turma, a equipe técnica do BNDES irá avaliar o treinamento através de uma pesquisa com perguntas de 0 a 10 com os alunos. Ao final de cada turma, caso o treinamento seja aprovado (média 7 ou superior), o BNDES emitirá o **Termo de Recebimento do Serviço de Treinamento correspondente àquela turma** em até 5 (cinco) dias úteis.

**4.22.1.** Caso o treinamento não seja aprovado, deverá ser analisada a causa da reprovação e ajustado o treinamento, que deverá ser repetido pelo **CONTRATADO**, sem qualquer custo adicional ao BNDES.

**4.22.2.** A emissão do **Termo de Recebimento do Serviço de Treinamento** constitui condição indispensável para o pagamento do respectivo valor ofertado.

**4.23.** O **CONTRATADO** deverá providenciar a substituição proativa de qualquer um dos profissionais envolvidos no projeto por outro profissional, por motivo de ausência de qualquer natureza. A substituição não resultará em adiamento dos prazos definidos para conclusão dos serviços.

**4.24.** A utilização de serviços da Microsoft, como o Fast Track (serviço de consultoria), não exime o **CONTRATADO** de suas responsabilidades, como **Implantação** e **Operação Assistida** da solução.

## 5) RECEBIMENTO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

**5.1.** O BNDES efetuará o recebimento do objeto do Contrato, por intermédio da Comissão de Recebimento designada para tal finalidade, observadas as seguintes condições:

**5.2.** O início do pagamento mensal dos valores referentes às Licenças de uso por subscrição do **Microsoft 365** será efetuado 5 (cinco) dias úteis após a emissão do **Termo de Recebimento das Licenças de uso M365** referentes a cada lote entregue.

**5.3.** O início do pagamento mensal dos valores referentes às Licenças de uso por subscrição do **Common Area Phone (CAP)** será efetuado 5 (cinco) dias úteis após a emissão do **Termo de Recebimento das Licenças CAP** referentes a cada lote entregue.

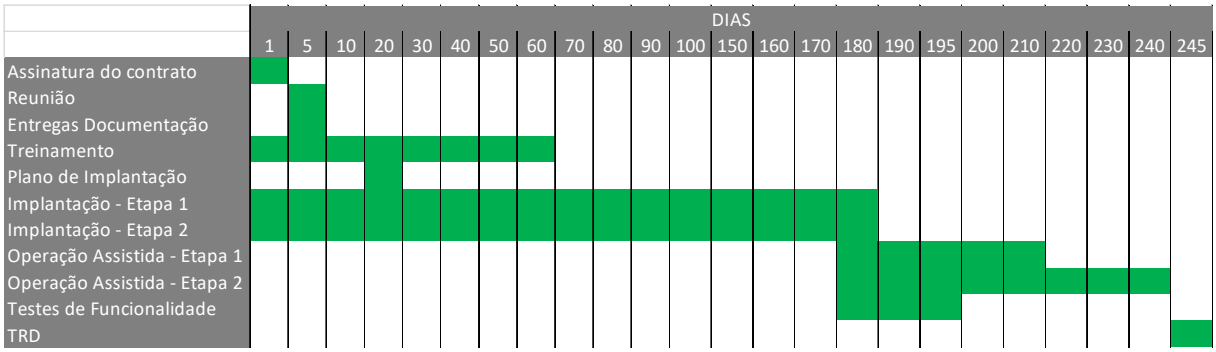
**5.4.** Os pagamentos dos valores referentes ao **Serviço de Treinamento** serão efetuados 5 (cinco) dias úteis após a emissão do **Termo de Recebimento do Serviço de Treinamento** correspondente a cada turma solicitada e concluída.

**5.5.** O pagamento do valor referente ao **Serviço de Implantação** será efetuado após a emissão do **Termo de Recebimento Definitivo**.

**5.6.** Os pagamentos a serem efetuados em favor do **CONTRATADO** estarão sujeitos, no que couber, às retenções de tributos, nos termos da legislação tributária e com base nas informações prestadas pelo **CONTRATADO**.

**5.7.** Além de outras hipóteses previstas em lei ou no Contrato, o BNDES poderá descontar, do montante expresso no documento fiscal ou equivalente legal, os valores referentes a ajustes de pagamento, multas, indenizações apuradas em processo administrativo, bem como qualquer obrigação que decorra do descumprimento da legislação pelo **CONTRATADO**.

## 6) CRONOGRAMA




## 7) VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO

**7.1.** O valor máximo estimado da licitação é R$ 27.790.471,74 (vinte e sete milhões, setecentos e noventa mil, quatrocentos e setenta e um reais e setenta e quatro centavos), observados os seguintes preços unitários máximos:

| A. Licenças de uso por subscrição | | Resultado da pesquisa | |
|---|---|---|---|
| Itens | (a) Quantidades | (b) Custo unitário mensal (máximo) | (a x b) Custo total mensal (máximo) |
| Microsoft M365E5 Full USL Unified Shared ALNG Monthlysub PerUsr | 3500 (usuários) | R$ 211,06 | R$ 738.710,00 |
| Microsoft CommonAreaPhone ShrdSvr AllLng MontrlhySubscriptions-VolumeLicense MVL 1License PerDvc | 600 (dispositivos) | R$ 24,99 | R$ 14.994,00 |
| Valor mensal do licenciamento | R$ 753.704,00 | | |
| Valor do licenciamento por 36 meses **(A)** | R$ 27.133.344,00 | | |

| B. Serviço de treinamento na solução de colaboração, produtividade e comunicação como serviço em nuvem | | |
|---|---|---|
| Itens | Quantidades | Custo unitário (máximo) |
| Valor unitário por turma | Até 5 | R$ 29.676,74 |
| Valor total do treinamento (B) | R$ 148.383,70 | |
| C. Serviço de implantação na solução de colaboração, produtividade e comunicação como serviço em nuvem | | |
| Itens | Quantidades | Custo total (máximo) |
| Valor do serviço de implantação **(C)** | 1 | R$ 508.744,04 |
| **Valor Global da proposta (A + B + C)** | R$ 27.790.471,74 | |

## 8) DOCUMENTAÇÃO RELACIONADA À PROPOSTA

**8.1.** O Licitante, quando convocado, deverá apresentar planilha(s) de preços, que indique(m) os valores unitários, totais, globais do objeto licitado, conforme modelo disponibilizado pelo BNDES.

**8.2.** As descrições constantes na(s) planilha(s) de preços estão apresentadas de forma resumida, sendo obrigatória, portanto, a consulta ao descritivo contido nestas Especificações Técnicas para a correta elaboração da proposta.

**8.3.** Deverão ser anexados à proposta, para fins de classificação do Licitante, os seguintes documentos:

a) Planilha de preços (conforme modelo do Anexo II destas Especificações Técnicas);

b) Descrição detalhada com nome do produto/solução, códigos do fabricante, modelo de licenciamento e quantidades ofertados;

c) Declaração da licitante de que é revenda autorizada Microsoft do tipo GP - Government Partner.

## 9) DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

**9.1.** Para a comprovação da possibilidade de contratação de licenças de uso e da contratação de obrigações os Licitantes deverão apresentar os documentos indicados no Edital.

**9.2.** Em relação à qualificação econômico-financeira, será necessário apresentar:

a) certidão negativa de feitos de falência ou recuperação judicial, expedida pelo cartório distribuidor da sede do Licitante; e

b) balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao último exercício social, comprovando índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um) ou comprovação do requisito pela demonstração de percentual do capital social ou patrimônio líquido, conforme disposto em edital.

**9.3.** Para a comprovação da qualificação técnica deverão ser exigidos dos Licitantes os seguintes documentos:

a) atestado(s) de capacidade técnica, expedido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, que comprove(m) que o Licitante executou serviço de treinamento e implantação da solução Office 365 ou Microsoft 365, em ambiente com, no mínimo, 1.000 (mil) usuários. No caso de subcontratação, o atestado técnico apresentado deverá ser da empresa que de fato executará o serviço. Não serão aceitos somatórios de atestados;

b) não restará comprovada a qualificação técnica do Licitante se o objeto ou parcela dele tiver sido executada por sociedade(s) subcontratada(s);

c) as informações mínimas que não estejam expressamente indicadas no(s) atestado(s) apresentado(s) pelo Licitante deverão ser comprovadas por meio de documentação complementar anexada ao(s) atestado(s).

## 10) EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

**10.1.** Não haverá reajuste anual de preços para a parcela de subscrição de licenças. Conforme política comercial do fabricante da solução, licenças em contratos *Enterprise Agreement Subscription* (36 meses) possuem seus valores inalterados durante toda sua vigência[4].

**10.2.** Em relação aos serviços de treinamento e implantação, estes serão demandados no primeiro ano de vigência contratual, motivo pelo qual é dispensado o reajuste dos seus valores.

## 11) GARANTIA CONTRATUAL

[4] https://www.microsoft.com/pt-br/licensing/licensing-programs/enterprise

**11.1.** O **CONTRATADO** deverá prestar garantia contratual, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados da convocação pelo BNDES, sob pena de aplicação das penalidades contratualmente previstas, observadas as condições fixadas pelo BNDES para a sua aceitação, no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, que lhe será devolvida após a verificação do cumprimento fiel, correto e integral dos termos contratuais.

## 12) AJUSTES DE PAGAMENTO

**12.1.** Na hipótese de o **CONTRATADO** deixar de garantir os níveis de serviço mínimos previstos no item 3.1, por problemas alheios ao BNDES, ficará sujeito à aplicação de desconto na fatura mensal, referente ao licenciamento por subscrição, conforme os percentuais definidos a seguir:

| Severidade | Percentual de ajuste |
|---|---|
| Crítica (1) | de 5% (cinco por cento) por hora de atraso no início do atendimento |
| Alta (2) | de 3% (três por cento) por dia de atraso no início do atendimento |

**12.1.1.** Os percentuais de desconto estipulados na tabela acima serão aplicados por hora (ou fração de hora) ou dia, conforme o caso, excedente aos prazos de resposta estabelecidos no item 3.1. Tais descontos serão aplicados sobre o valor da fatura mensal referente às licenças de uso por subscrição.

**12.1.2.** Para todos os chamados, em caso de frações de hora, os descontos estabelecidos na tabela acima serão calculados proporcionalmente.

**12.1.3.** Os tempos de atendimento e, consequentemente, seus descontos serão aplicados de forma independente para cada um dos chamados, ainda que ocorram em intervalos de tempo concomitantes.

**12.1.4.** Os descontos serão efetuados na fatura mensal correspondente à competência imediatamente posterior ou em fatura subsequente àquela da ocorrência de violação dos níveis.

**12.1.5.** Os descontos efetuados na fatura mensal do serviço serão limitados em 30% (trinta por cento) de seu valor. Ultrapassado este limite, o **CONTRATADO** fica sujeito à aplicação das penalidades descritas no item 13.1.

**12.2.** Na hipótese de o **CONTRATADO** deixar de cumprir os prazos estipulados para a prestação dos Serviços de Implantação e Treinamento, ficará sujeito a ajuste de pagamento de:

**12.2.1.** 0,5% (zero vírgula cinco por cento), por dia de atraso, para **prestação dos Serviços de Treinamento**, em relação ao(s) prazo(s) previsto(s) no(s) item(ns) 4.21 e 2.4.8 das Especificações Técnicas, incidente sobre o valor total pago pelo **Serviço de Treinamento**, limitado a 10% (dez por cento) do valor total do **Serviço de Treinamento**;

**12.2.2.** 0,5% (zero vírgula cinco por cento), por dia de atraso, para **prestação dos Serviços de Implantação**, em relação ao(s) prazo(s) previsto(s) no(s) item(ns) 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.9.1 e 4.18 das Especificações Técnicas, incidente sobre o valor total pago pelo Serviço de Implantação, limitado a 10% (dez por cento) do valor total do **Serviço de Implantação**,

**12.3.** Na hipótese de o **CONTRATADO** deixar de cumprir os prazos estipulados nos itens 2.6.5, 3.5 e 3.6, ficará sujeito a ajuste de pagamento de até 1% (um por cento), por dia de atraso, sobre o valor da fatura mensal correspondente.

**12.4.** A aplicação dos descontos acima referidos não excluirá eventual aplicação das penalidades previstas no item 13.1 deste documento, caso sejam ultrapassados os limites descritos nos itens 12.2.1, 12.2.2 e 12.3, depois de instaurado o devido Procedimento Administrativo Punitivo.

## 13) PENALIDADES

**13.1.** Em caso de inexecução total ou parcial do Contrato, inclusive de descumprimento de exigência expressamente formulada pelo BNDES ou de inobservância de qualquer obrigação legal, bem como em caso de mora, sem motivo justificado, o **CONTRATADO** ficará sujeito às seguintes penalidades, observados os limites e condições previstos no Contrato:

a) Advertência;

b) **MULTA DE ATÉ** 10% (dez por cento), incidente sobre o valor global do Contrato, em virtude de qualquer descumprimento contratual, apurada de acordo com a gravidade da infração;

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o BNDES, por prazo não superior a 2 (dois) anos, apurado de acordo com a gravidade da infração;

d) O total das multas aplicadas não poderá exceder o montante de 30% (trinta por cento) do valor global do contrato durante a vigência contratual.

## ANEXO I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
## TABELA DE TESTES DE FUNCIONALIDADE

| Principais serviços e funcionalidades da solução contratada | | | |
|---|---|---|---|
| # | Item de Teste | Objetivo | Resultado |
| 1 | Exchange Online | Validação do serviço através de teste das funcionalidades mais comuns ao serviço: envio e recebimento de e-mails, bloqueio de mensagens pelo antispam e arquivamento e restauração de mensagem. | |
| 2 | One Drive | Validação do serviço através de teste das funcionalidades mais comuns ao serviço: transferência de arquivos para armazenamento na nuvem, compartilhamento de arquivo, permissionamento de arquivo e edição compartilhada. | |
| 3 | Sharepoint | Validação do serviço através de teste das funcionalidades mais comuns ao serviço: Criação de página de intranet e compartilhamento de arquivos entre equipes. | |
| 4 | Teams | Validação do serviço através de teste das funcionalidades mais comuns ao serviço: realização de reuniões na web através de diversos dispositivos, realização de webconferência e gravação de reuniões. | |
| 5 | Office Professional Plus | Validação do serviço através de teste das funcionalidades mais comuns ao serviço: Editoração de documentos, planilhas e apresentações. | |
| 6 | Intune | Validação do serviço através de teste das funcionalidades mais comuns ao serviço: gerenciamento de dispositivos móveis, criação de políticas de segurança e gerenciamento de apps de dispositivos móveis. | |
| 7 | Configuration Manager | Validação do serviço através de teste das funcionalidades mais comuns ao serviço: Gerenciamento em tempo real de dispositivos, distribuição de aplicações, configurações de conformidade e relatório de softwares das estações de trabalho. | |
| 8 | Azure AD | Validação do serviço através de teste das funcionalidades mais comuns ao serviço: Sincronização de diretório, Autenticação no serviço de nuvem com usuário do BNDES, Autenticação dois fatores e MFA. | |
| 9 | Cloud App Security | Validação do serviço através de teste das funcionalidades mais comuns ao serviço: Controlar aplicativos da nuvem com políticas, Cloud Discovery, análise e coleta de logs de acesso. | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 10 | DLP | Validação do serviço através de teste das funcionalidades mais comuns ao serviço: Criação de políticas, Classificação da informação, bloqueio de acesso a informação, testes de violação de regras e notificações de segurança. | |
| 11 | EDR | Validação do serviço através de teste das funcionalidades mais comuns ao serviço: Coleta e análise de logs de endpoint, configuração de alerta de incidente, painel de operações de segurança. | |
| 12 | Defender | Validação do serviço através de teste das funcionalidades mais comuns ao serviço: Proteção contra malwares, envio de logs de endpoint, bloqueio de aplicações. | |
| 13 | eDiscovery | Validação do serviço através de teste das funcionalidades mais comuns ao serviço: Pesquisa de palavras chave em e-mails, arquivos e chats. | |
| 14 | Loja de aplicativos | Validação do serviço através de teste das funcionalidades mais comuns ao serviço: Instalação remota de aplicativos como autosserviço. | |
| 15 | Windows Autopilot | Validação do serviço através de teste das funcionalidades mais comuns ao serviço: Instalação de imagem Windows 10 em desktops e notebooks. | |
| 16 | Phone System e Audioconferencing | Validação do serviço através da realização de ligações VOIP entre diferentes tipos de dispositivo e realização de audioconferências. | |
| 17 | Power BI | Validação do serviço através da criação de visualizações de dados e relatórios de diferentes fontes. | |

## ANEXO II - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
## PLANILHA DE PREÇOS

### PLANILHAS DE PREÇOS PARA PREENCHIMENTO DOS LICITANTES

| IDENTIFICAÇÃO | |
|---|---|
| **Razão Social** | |
| **CNPJ** | |
| **Inscrição Estadual** | |
| **Inscrição Municipal** | |
| **Endereço Completo** | |
| **Telefone(s)** | |
| **Responsável** | |
| **E-mail Responsável** | |

**A. Subscrição de solução de colaboração, produtividade e comunicação em nuvem**

| Item | Quantidade | Valor Unitário Mensal | Valor Mensal (*) |
|---|---|---|---|
| M365 E5 Unified ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr | Até 3.500 | R$ | R$ **(A1)** |
| CommonAreaPhone ShrdSvr AllLng MontrlhySubscriptions-VolumeLicense MVL 1License PerDvc | Até 600 | R$ | R$ **(A2)** |

Valor total por 36 meses das **licenças de uso por subscrição, atualização e suporte da solução (A) = 36 x (A1+A2)**
R$

**B. Serviço de treinamento na solução de colaboração, produtividade e comunicação em nuvem**

Valor do treinamento por TURMA (B1)
R$

**Valor total do Serviço de Treinamento (B) = B1 x 5**
**R$**

**C. Serviço de implantação na solução de colaboração, produtividade e comunicação em nuvem**

**Valor total do Serviço de Implantação (C)**
R$

**Valor Global da Proposta (A + B + C)**
**R$**

**Valor Global da Proposta por extenso**

(*) As linhas da planilha referentes ao item A devem ser preenchidas de acordo com o licenciamento do respectivo fabricante, não sendo necessário preencher todos os campos.



**PE nº 001/2022**

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES

# Proposta Comercial - PC_GOV_008_2022

**Contratação de licenças de uso por subscrição para solução Microsoft 365 e serviços de implantação e treinamento.**

**26/01/2022**

## Carta de Apresentação da Proposta Comercial

**TELSINC/GERLIC_053/2022.**
**Santana de Parnaíba/SP, 26 de janeiro de 2022.**

**Ao**
**Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES**
**Rio de Janeiro/RJ**
**Ref.: Pregão Eletrônico Nº 001/2022**

Prezado (a) Senhor (a),

Com satisfação, servimo-nos da presente para encaminhar a V.Sa., nossa **Proposta Comercial,** referente a contratação de licenças de uso por subscrição para solução Microsoft 365 (E5 e telefones de uso compartilhado), e serviços de implantação e treinamento, na modalidade Pregão Eletrônico, por menor preço global, e modo de disputa aberto e fechado, conforme as especificações deste Edital e de seus Anexos., em conformidade com as especificações, constantes do Edital, todos os anexos e esclarecimentos publicados.

Na expectativa de estarmos apresentando as melhores condições, contemplando as devidas informações, colocamo-nos à inteira disposição para maiores esclarecimentos, detalhamentos e/ou adequações que se façam necessárias.

Atenciosamente,

**Telsinc Comércio de Equipamentos de Informática LTDA.**
**CNPJ: nº 01.096.059/0001-98**
**Mauro Jose de Mattos Buccos Junior**
**Diretor de Vendas**
**CPF: 499.595.654-91**
**RG: 100.01934-8, SSP/RJ**
**☎ (21) 2217- 4350 / (21) 99723 – 7950**
**✉ gsv@sonda.com**

MAURO JOSE DE MATTOS BUCCOS JUNIOR:49959565491

Assinado de forma digital por MAURO JOSE DE MATTOS BUCCOS JUNIOR:49959565491
Dados: 2022.01.26 19:56:25 -03'00'

## Sumário


1. **Identificação da Companhia**
2. **Dados para Contato**
3. **Responsável pela Assinatura do Contrato**
4. **Descrição Detalhada do Objeto**
5. **Anexo II do Edital – Especificações Técnicas - Planilha de Preços**
6. **Anexo II do Edital – Proposta de Preço**
7. **Anexo V do Edital**
8. **Termo de Encerramento**

## 1. Identificação da Companhia

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Proponente** | Telsinc Comércio de Equipamentos de Informática LTDA. | | | | |
| **CNPJ** | 01.096.059/0001-98 | | | | |
| **Inscrição Estadual Nº** | 147.101.277.111 | | | | |
| **Inscrição Municipal Nº** | 090.355.0143-8 | | | | |
| **Endereço Sede** | Alameda Europa, nº 1.206, 6º andar - Bloco A e 1º Sub Solo - Bloco A, Sala 1, Polo Empresarial Tamboré, Santana de Parnaíba/SP, CEP: 06543-325 | | | | |
| **Endereço Escritório RJ** | Avenida Nilo Peçanha 50, 28° andar, Centro – Rio de Janeiro/RJ. CEP: 20020-100. | | | | |
| **Telefones Escritório RJ** | (21) 99723 7950 | **Fax** | (21) 2217-4398 | | |
| ***E-mail*** | gsv@sonda.com | | | | |
| **Dados Bancários:** | **Banco** | Santander (033) | **Agência** | 2271 | **Conta Corrente** 13004615-6 |
| | **Praça de Pagamento** | São Paulo/SP | | | |
| **Forma Tributação:** | Lucro Real | | | | |

## 2. Dados para Contato

| | | |
|---|---|---|
| **Gerência de Licitações** | **Nome Completo** | Flaviane Lioi |
| | **Cargo** | Gestora de Proposta de Negócios RJ/MG/ES |
| | **Telefones** | (21) 2217- 4350 / (21) 99723 - 7950 |
| | ***E-mail*** | gsv@sonda.com |
| **Contato Comercial** | **Nome Completo** | Sergio Miranda Ribeiro |
| | **Cargo** | Executivo de Vendas |
| | **Telefones** | (21) 96421-9840 |

## 3. Responsável pela Assinatura do Contrato

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nome Completo** | Jorge David Ramirez Scott | | | | |
| **Cargo/Função** | Diretor Vice-Presidente de Administração e Finanças | | | | |
| **CI nº** | V552765S (RNE) | | **CPF nº** | 233.004.628-60 | |
| **Profissão** | Empresário | **Nacionalidade** | Chileno | **Estado Civil** | Divorciado |
| **Domicílio / Endereço:** | Alameda Europa, n° 1.206, Tamboré, Santana do Parnaíba/SP - CEP: 06.543-325. | | | | |
| ***E-mail*** | contratos.sei@sonda.com | | | | |
| **Telefone** | (21) 2217- 4350 / (21) 99723 - 7950 | | | | |
| **Documento Outorga** | Contrato Social | | | | |

## 4. Descrição Detalhada do Objeto

**Objeto**: Contratação de licenças de uso por subscrição para solução Microsoft 365 (E5 e telefones de uso compartilhado), e serviços de implantação e treinamento, na modalidade Pregão Eletrônico, por menor preço global, e modo de disputa aberto e fechado, conforme as especificações deste Edital e de seus Anexos., em conformidade com as especificações, constantes do Edital, todos os anexos e esclarecimentos publicados.

**Item A**: Subscrição de solução de colaboração, produtividade e comunicação em nuvem.

M365 E5 Unified ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr - Marca / Fabricante: Microsoft
Contrato EAS, PN AAD-33168
CommonAreaPhone ShrdSvr AllLng MontrlhySubscriptions-VolumeLicense MVL 1License PerDvc - Marca / Fabricante: Microsoft
Contrato EAS, PN KXG-00002

**Item B**: Serviço de treinamento na solução de colaboração, produtividade e comunicação em nuvem.

**Item C**: Serviço de implantação na solução de colaboração, produtividade e comunicação em nuvem.

## 5. Anexo II do Edital – Especificações Técnicas - Planilha De Preços

A seguir apresentamos os valores propostos para o fornecimento do objeto da presente licitação.

| IDENTIFICAÇÃO | |
|---|---|
| **Razão Social** | Telsinc Comércio de Equipamentos de Informática LTDA. |
| **CNPJ** | 01.096.059/0001-98 |
| **Inscrição Estadual** | 147.101.277.111 |
| **Inscrição Municipal** | 090.355.0143-8 |
| **Endereço Completo** | Alameda Europa, nº 1.206, 6º andar - Bloco A e 1º Sub Solo - Bloco A, Sala 1, Polo Empresarial Tamboré, Santana de Parnaíba/SP, CEP: 06543-325 |
| **Telefone(s)** | (21) 99723 7950 |
| **Responsável** | Mauro Jose de Mattos Buccos Junior |
| **E-mail Responsável** | gsv@sonda.com |

| **A. Subscrição de solução de colaboração, produtividade e comunicação em nuvem** | | | |
|---|---|---|---|
| **Item** | **Quantidade** | **Valor Unitário Mensal** | **Valor Mensal (*)** |
| M365 E5 Unified ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr<br>Marca / Fabricante: Microsoft<br>Contrato EAS, PN AAD-33168 | Até 3.500 | R$ 208,29 | R$ 729.026,68 |
| CommonAreaPhone ShrdSvr AllLng MontrlhySubscriptions-VolumeLicense MVL 1License PerDvc<br>Marca / Fabricante: Microsoft<br>Contrato EAS, PN KXG-00002 | Até 600 | R$ 24,61 | R$ 14.765,00 |
| Valor total por 36 meses das **licenças de uso por subscrição, atualização e suporte da solução** A = 36 x (A1+A2)<br>**R$ 26.776.500,33** | | | |
| **B. Serviço de treinamento na solução de colaboração, produtividade e comunicação em nuvem** | | | |
| Valor do treinamento para TURMA (B1)<br>R$ 19.872,81 | | | |
| **Valor total do Serviço de Treinamento** (B = B1x5)<br>**R$ 99.364,05** | | | |

| C. Serviço de implantação na solução de colaboração, produtividade e comunicação em nuvem |
|---|
| **Valor total do Serviço de Implantação** (C)<br>**R$ 384.089,62** |
| |
| **Valor Global da Proposta (A + B + C)**<br>**R$ 27.259.954,00** |
| **Valor Global da Proposta por extenso**<br>Vinte e sete milhões e duzentos e cinquenta e nove mil e novecentos e cinquenta e quatro reais |

(*) As linhas da planilha referentes ao item A devem ser preenchidas de acordo com o licenciamento do respectivo fabricante, não sendo necessário preencher todos os campos.

Santana de Parnaíba/SP, 26 de janeiro de 2022.

**Telsinc Comércio de Equipamentos de Informática LTDA.**
**CNPJ: nº 01.096.059/0001-98**
**Mauro Jose de Mattos Buccos Junior**
**Diretor de Vendas**
**CPF: 499.595.654-91**
**RG: 100.01934-8, SSP/RJ**
**☎ (21) 2217- 4350 / (21) 99723 – 7950**
✉ **gsv@sonda.com**

MAURO JOSE DE MATTOS BUCCOS JUNIOR:49959565491

Assinado de forma digital por MAURO JOSE DE MATTOS BUCCOS JUNIOR:49959565491
Dados: 2022.01.26 19:57:15 -03'00'

## 6. Anexo II do Edital – Proposta de Preço

**Licitante:** Telsinc Comércio de Equipamentos de Informática LTDA.
**CNPJ:**01.096.059/0001-98
**Endereço:** Alameda Europa, nº1206/ 6º andar, bloco A e 1º subsolo e bloco A - Sala 1, Polo Empresarial Tamboré. Santana de Parnaíba/SP CEP: 06543-325
**Telefone:** (21) 2217- 4350 / (21) 99723 - 7950 ***E-mail*:** gsv@sonda.com

**Representante Legal:** Jorge David Ramirez Scott
**Nacionalidade:** Chileno **Estado Civil**: Casado
**Profissão:** Empresário **Função na Sociedade:** Diretor Vice-presidente de Controles Internos, Gestão de Riscos e Auditoria e Finanças
**RG:** V552765S (RNE) **CPF:** 233.004.628-60

**Estabelecimentos Vinculados à Execução Contratual (Matriz/Filial):**

**Razão Social:** Telsinc Comércio de Equipamentos de Informática LTDA.
**CNPJ:**01.096.059/0001-98
**Endereço:** Alameda Europa, nº1206/ 6º andar, bloco A e 1º subsolo e bloco A - Sala 1, Polo Empresarial Tamboré. Santana de Parnaíba/SP CEP: 06543-325

**Descrição do Objeto Ofertado:** Contratação de licenças de uso por subscrição para solução Microsoft 365 (E5 e telefones de uso compartilhado), serviços de implantação e treinamento.

| IDENTIFICAÇÃO | |
|---|---|
| **Razão Social** | Telsinc Comércio de Equipamentos de Informática LTDA. |
| **CNPJ** | 01.096.059/0001-98 |
| **Inscrição Estadual** | 147.101.277.111 |
| **Inscrição Municipal** | 090.355.0143-8 |
| **Endereço Completo** | Alameda Europa, nº 1.206, 6º andar - Bloco A e 1º Sub Solo - Bloco A, Sala 1, Polo Empresarial Tamboré, Santana de Parnaíba/SP, CEP: 06543-325 |
| **Telefone(s)** | (21) 99723 7950 |
| **Responsável** | Mauro Jose de Mattos Buccos Junior |
| **E-mail Responsável** | gsv@sonda.com |

**A. Subscrição de solução de colaboração, produtividade e comunicação em nuvem**

| Item | Quantidade | Valor Unitário Mensal | Valor Mensal (*) |
|---|---|---|---|
| M365 E5 Unified ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr<br>Marca / Fabricante: Microsoft<br>Contrato EAS, PN AAD-33168 | Até 3.500 | R$ 208,29 | R$ 729.026,68 |
| CommonAreaPhone ShrdSvr AllLng MontrlhySubscriptions-VolumeLicense MVL 1License PerDvc<br>Marca / Fabricante: Microsoft<br>Contrato EAS, PN KXG-00002 | Até 600 | R$ 24,61 | R$ 14.765,00 |

Valor total por 36 meses das **licenças de uso por subscrição, atualização e suporte da solução** A = 36 x (A1+A2)

**R$ 26.776.500,33**

**B. Serviço de treinamento na solução de colaboração, produtividade e comunicação em nuvem**

Valor do treinamento para TURMA (B1)

R$ 19.872,81

**Valor total do Serviço de Treinamento** (B = B1x5)

**R$ 99.364,05**

**C. Serviço de implantação na solução de colaboração, produtividade e comunicação em nuvem**

**Valor total do Serviço de Implantação** (C)

**R$ 384.089,62**

**Valor Global da Proposta (A + B + C)**

**R$ 27.259.954,00**

**Valor Global da Proposta por extenso**

Vinte e sete milhões e duzentos e cinquenta e nove mil e novecentos e cinquenta e quatro reais

Declaramos ter ciência e aceitar todas as exigências do Edital do Pregão em referência, bem como todas as condições de execução do objeto, propondo sua execução pelo valor global de R$ R$ 27.259.954,00 (Vinte e Sete Milhões e Duzentos e Cinquenta e Nove Mil e Novecentos e Cinquenta e Quatro Reais), observado os valores unitários cotados na planilha acima.

Declaramos que o valor proposto inclui todas as despesas e custos, diretos e indiretos (tais como tributos, encargos sociais e trabalhistas, contribuições, transporte, viagens, seguro e insumos), necessários ao cumprimento integral do objeto.

Declaramos, que somos revenda autorizada Microsoft do tipo GP – *Government Partner* conforme consta no link https://partner.microsoft.com/pt br/licensing/parceiros%20lsp.

A validade da presente proposta é de 60 (sessenta) dias.

Santana de Parnaíba/SP, 26 de janeiro de 2022.

**Telsinc Comércio de Equipamentos de Informática LTDA.**
**CNPJ: nº 01.096.059/0001-98**
**Mauro Jose de Mattos Buccos Junior**
**Diretor de Vendas**
**CPF: 499.595.654-91**
**RG: 100.01934-8, SSP/RJ**
**☎ (21) 2217- 4350 / (21) 99723 – 7950**
✉ **gsv@sonda.com**

MAURO JOSE DE MATTOS BUCCOS JUNIOR:49959565491
Assinado de forma digital por MAURO JOSE DE MATTOS BUCCOS JUNIOR:49959565491
Dados: 2022.01.26 19:58:09 -03'00'

## 7. Anexo V do Edital

**Ao**
**Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES**
**Rio de Janeiro/RJ**

**Ref.: Pregão Eletrônico Nº 001/2022**

A **Telsinc Comercio de Equipamentos de Informática LTDA**, inscrita no CNPJ **01.096.059/0001-98**, sediada na Alameda Europa, nº1206/ 6º andar, bloco A e 1º subsolo e bloco A - Sala 1, Polo Empresarial Tamboré. Santana de Parnaíba/SP CEP: 06543-325, por intermédio de seu Representante Legal, o Sr. **Mauro Jose de Mattos Buccos Junior**, portador da Carteira de Identidade nº: **100.01934-8, SSP/RJ** e do CPF nº **499.595.654-91, DECLARA**, sob as penas da lei, a inexistência de impedimentos normativos à participação em licitação e/ou contratação com o BNDES ou suas subsidiárias (BNDES Participações S/A – BNDESPAR e a Agência Especial de Financiamento Industrial – FINAME), dentre os quais os previstos no(s) art(s). 38 e 44 da Lei nº 13.303/2016, no Decreto nº 7.203/2010, na Política para Transações com Partes Relacionadas das Empresas do Sistema BNDES (Resolução DIR nº 3.567/2019 - BNDES, atualizada pela Decisão C.A. nº 67/2020 - BNDES) e na Política de Equidade de Gênero e Valorização da Diversidade do BNDES, comprometendo-se, inclusive, a manter a inexistência de impedimentos em relação às normas que venham a substituí-los,

I) No tocante à **inexistência de impedimentos para participação em licitação e contratação**, declara que:

(v) Não está declarado inidôneo para licitar ou contratar com a União Federal, ou não está cumprindo penalidade de impedimento de licitar e contratar com a União Federal;

(vi) Não está cumprindo penalidade de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Sistema BNDES;

(vii) Não está proibido de licitar e contratar com a Administração Pública, bem como de receber incentivos, subsídios, subvenções, doações ou empréstimos de pessoas jurídicas de direito público ou de pessoas jurídicas controladas pelo Poder Público;

(viii) Não possui administrador, diretor ou sócio / titular detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital social que esteja enquadrado nas hipóteses previstas no artigo 38 da Lei nº 13.303/2016;

(ix) Não possui administrador ou sócio / titular com poder de direção que seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, de detentor de cargo em comissão ou função de confiança lotado na área do BNDES responsável pela demanda ou contratação ou de autoridade a ele hierarquicamente superior;

(x) Não designará, para a execução dos serviços ora contratados, profissionais que sejam cônjuge, companheiro (a) ou parente, em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, de empregado ou dirigente do Sistema BNDES; e

(xi) Não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz a partir dos quatorze anos.

II) Quanto à **Política para Transações com Partes Relacionadas (Res. DIR 3567/2019 – BNDES)**, declara que:

(i) Não possui em seus quadros de Administração, Diretoria, Conselho ou Acionista/Cotista/Sócio, pessoa que seja Superintendente, Diretor ou membro de Órgão Estatutário no Sistema BNDES, ou em relação a qualquer destes, cônjuge, companheiro, parente, consanguíneo ou afim, até o 2º grau; e (ii) não é controlada por qualquer pessoa referida no inciso (i) acima;

(iii) se compromete a observar as regras dispostas na Política para Transações com Partes Relacionadas do BNDES e a informar ao BNDES, a qualquer tempo, a alteração das condições declaradas no tocante aos impedimentos de participação e contratação.

III) Em observância à **Política de Equidade de Gênero e Valorização da Diversidade do BNDES (Res. CA 08/2020)**, declara que:

(i) Inexiste decisão administrativa final sancionadora, exarada por autoridade ou órgão competente, em razão da prática de atos, pela sociedade ou por seus dirigentes, que importem em discriminação de raça ou gênero, trabalho infantil ou trabalho escravo, e/ou de sentença condenatória transitada em julgado, proferida em decorrência dos referidos atos, ou ainda, de outros que caracterizem assédio moral ou sexual, ou importem em crime contra o meio ambiente.

IV) Declara, por fim, que:

(i) Disporá, no momento da contratação, de todos os recursos humanos e operacionais necessários à execução do objeto contratado;

(ii) Se compromete a informar ao BNDES, a qualquer tempo, a alteração das condições declaradas acima;

(iii) Está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Santana de Parnaíba/SP, 26 de janeiro de 2022.

**Telsinc Comércio de Equipamentos de Informática LTDA.**
**CNPJ: nº 01.096.059/0001-98**
**Mauro Jose de Mattos Buccos Junior**
**Diretor de Vendas**
**CPF: 499.595.654-91**
**RG: 100.01934-8, SSP/RJ**
**☎ (21) 2217- 4350 / (21) 99723 – 7950**
✉ **gsv@sonda.com**

MAURO JOSE DE MATTOS BUCCOS JUNIOR:49959565491

Assinado de forma digital por MAURO JOSE DE MATTOS BUCCOS JUNIOR:49959565491
Dados: 2022.01.26 19:59:00 -03'00'

## 8. Termo de Encerramento

A presente **Proposta Comercial** é constituída de **15** páginas, incluindo este termo de encerramento.

Santana de Parnaíba/SP, 26 de janeiro de 2022.

MAURO JOSE DE MATTOS BUCCOS JUNIOR:49959565491

Assinado de forma digital por MAURO JOSE DE MATTOS BUCCOS JUNIOR:49959565491
Dados: 2022.01.26 19:59:27 -03'00'

**Telsinc Comércio de Equipamentos de Informática LTDA.**
**CNPJ: nº 01.096.059/0001-98**
**Mauro Jose de Mattos Buccos Junior**
**Diretor de Vendas**
**CPF: 499.595.654-91**
**RG: 100.01934-8, SSP/RJ**
**☎ (21) 2217- 4350 / (21) 99723 – 7950**
✉ **gsv@sonda.com**

Microsoft do Brasil Importação e Comércio de Software e Vídeo Games LTDA.
Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1909 , 16º andar, Torre Sul
04543-907 – Vila Nova Conceição – São Paulo - SP
Brasil

# DECLARAÇÃO

A quem possa interessar.

**MICROSOFT DO BRASIL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE SOFTWARE E VÍDEO GAMES LTDA**., sociedade empresarial limitada, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1909, conjunto 181, andar 18, Torre Sul, Vila Nova Conceição, CEP 04.543-000, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 04.712.500/0001-07 ("MICROSOFT BRASIL"), na qualidade de subsidiária da Microsoft Corporation, **DECLARA**, para os devidos fins de direito, através de seu procurador, o quanto segue:

A **SONDA PROCWORK INFORMÁTICA LTDA**., sociedade limitada, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Dom Aguirre, 576, Bloco II, 1 andar, Jardim Marajoara, CEP: 04.671-245, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 08.733.698/0001-66 ("SONDA PROCWORK") atualmente é um fornecedor certificado para a venda de produtos e serviços da Microsoft no Brasil e integra nosso programa para parceiros de negócio ("Microsoft Partner Network") desde 22/06/2009, estando registrada sob o número **Parceiro ID 2639080**.

A SONDA PROCWORK fez a renovação da condição a Microsoft Partner Network no nível de Entidade Registrada no Programa de Parceiros da Microsoft Partner Network, com expiração prevista para **16/02/2022**, tendo obtido as seguintes competências no programa Microsoft Partner Network:

> Gold Messaging, Gold Application Integration, Gold DevOps, Gold Data Analytics, Gold Data Platform, Gold Communications, Gold Application Development, Gold Collaboration and Content, Gold Cloud Platform, Gold Datacenter, Gold Cloud Productivity, Gold Small and Midmarket Cloud Solutions, Gold Security e Silver Enterprise Mobility Management.

Declaramos, por fim, que a SONDA PROCWORK INFORMÁTICA LTDA e sua afiliada TELSINC COMERCIO DE EQUIPAMIENTO DE INFORMATICA LTDA (ID do MPN: 6205166 e CNPJ 01.096.059/0001-98), fazem parte de nossos

programas listados abaixo:

Microsoft® Cloud Solution Provider (CSP)

Microsoft® Authorized Education Partner (AEP)

Microsoft® Licensing Solutions Partner (LSP)

Microsoft® Government Partner (GP)

Microsoft do Brasil Importação e Comércio de Software e Vídeo Games LTDA.
Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1909 , 16º andar, Torre Sul
04543-907 – Vila Nova Conceição – São Paulo - SP
Brasil

Esta declaração é válida durante a vigência do contrato de parceria celebrado entre Microsoft e SONDA PROCWORK INFORMÁTICA LTDA., com data de expiração prevista para 31/12/2021, e expede-se a pedido da SONDA PROCWORK INFORMÁTICA LTDA., não responsabilizando a Microsoft Corporation, tampouco a MICROSOFT BRASIL ou quaisquer de suas afiliadas, filiais ou subsidiárias pelas obrigações que a SONDA PROCWORK INFORMÁTICA LTDA. contraia por sua conta e risco frente a terceiros.

São Paulo, 14 de janeiro de 2022.

MICROSOFT DO BRASIL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE SOFTWARE E VÍDEO GAMES LTDA.

Andre Neiva (Jan 18, 2022 17:26 GMT-3)

_____

Nome: Andre Neiva

Cargo: Gerente de Desenvolvimento de Parceiros

# *Apêndice A –*
## Direitos e Restrições de Uso Adicionais

Estas Direitos de Uso e Restrições Adicionais se aplicarão ao uso, por parte de cada Empresa, de quaisquer Produtos e Serviços Entregues solicitados ou adquiridos do Parceiro de Compra sob um Contrato Governamental. Estes Direitos e Restrições de Uso Adicionais deverão prevalecer sobre quaisquer termos conflitantes em qualquer pedido ou na documentação do pedido.

---

Nesses Direitos de Uso e Restrições Adicionais, as seguintes definições se aplicarão:

"Produto Adicional" significa qualquer Produto identificado como tal nos Termos do Produto e escolhido para a Empresa de acordo com este Registro.

"Afiliada" significa qualquer pessoa jurídica que uma parte controle, pela qual seja controlada ou que esteja sob o regime de controle comum com uma parte. "Controle" significa propriedade de mais de 50% dos títulos com direito a voto de uma entidade ou o poder de controlar a administração e as políticas de uma entidade. Em relação à Afiliada Registrada, "Afiliada" significa qualquer entidade qualificada, de acordo com o constante da Definição de Qualificação do Governo da Microsoft aplicável, localizada no Site de Licenciamento, que:

- **a.** seja uma agência governamental, um departamento, um escritório, um agente, uma divisão, uma unidade ou outra entidade do estado ou do governo local que (1) seja supervisionado pela Afiliada Registrada ou faça parte dela, (2) supervisione a Afiliada Registrada ou da qual esta faça parte ou (3) esteja sob a supervisão comum com a Afiliada Registrada;
- **b.** seja um condado, uma vila, uma comunidade, uma cidade, uma municipalidade, uma área urbana, uma comarca, uma paróquia, um distrito para uma finalidade específica ou outro tipo semelhante de meio governamental estabelecido pelas leis do estado ou da jurisdição local da Afiliada Registrada e esteja localizado no estado ou na jurisdição local e nos limites geográficos da Afiliada Registrada;
- **c.** esteja no estado ou na jurisdição local da Afiliada Registrada expressamente autorizado pelas leis do estado ou da jurisdição local da Afiliada Registrada para fazer compras de acordo com contratos do governo estadual ou local; desde que um estado e suas Afiliadas, para os fins desta definição, não sejam considerados Afiliadas do governo federal e suas Afiliadas ou
- **d.** tenha autoridade legislativa para controlar ou supervisionar a Afiliada Registrada

"Dados do Cliente" significa todos os dados, incluindo quaisquer arquivos de texto, som, software, imagem ou vídeo fornecidos à Microsoft ou em nome da Empresa por meio do uso dos Serviços Online.

"dia" significa um dia do calendário, exceto referências que especificam o "dia útil".

"Registro" significa o documento que o Parceiro do Governo envia à Microsoft a fim de fazer pedidos para a Afiliada Registrada.

"Afiliada Registrada" significa a entidade que firmou este Contrato Governamental com o Parceiro do Governo para a compra dos Produtos ou Serviços Profissionais. A Afiliada Registrada deve atender aos critérios identificados na Definição de Elegibilidade do Governo da Microsoft aplicável, localizada no Site de Licenciamento.

"Empresa" significa a Afiliada Registrada e as Afiliadas listadas em um Registro.

"Produto Empresarial" significa qualquer Produto da Plataforma Desktop que a Microsoft designe como tal nos Termos do Produto e que um Parceiro do Governo solicita de acordo com um Registro. Os Produtos Empresariais deverão ser licenciados para todos os Dispositivos Qualificados e Usuários Qualificados para toda a Empresa.

"Produto para Servidor e Ferramentas" significa qualquer Produto identificado como tal nos Termos do Produto e que o Parceiro do Governo solicita de acordo com este Registro.

“Consertos (Fixes)” significa consertos, modificações ou melhorias no Produto ou em seus derivados que a Microsoft lança geralmente (como service packs) ou fornece para a Empresa.

“Contrato Governamental” significa o contrato de adesão entre o Parceiro do Governo e a Afiliada Registrada, que incorpora estes Direitos de Uso Adicionais e as Restrições e de acordo com o qual as Afiliadas Registradas solicitam Produtos ou Serviços Profissionais do Parceiro do Governo.

“Parceiro do Governo” significa a entidade que celebra um Contrato Governamental com a Afiliada Registrada.

“Industry Device” (também conhecido como linha de dispositivo de negócios) significa qualquer dispositivo que: (1) não pode ser usado em sua configuração implantada com a finalidade geral de dispositivo de computação pessoal (*por exemplo*, como computador pessoal), servidor multifuncional ou um substituto comercialmente viável para um desses sistemas e (2) emprega somente um programa de software industrial ou específico à tarefa (*por exemplo*, um programa de design auxiliado por computador usado por um arquiteto ou um programa de ponto de venda) (“Programa Industrial”). O dispositivo pode incluir funções e recursos derivados de software da Microsoft ou de terceiros. Se o dispositivo executar funções de desktop (*como* email, processamento de texto, planilhas, banco de dados, navegação na rede ou Internet, agendamento de compromissos ou finanças pessoais), as funções de desktop: (1) poderão ser usadas para fins de suporte à funcionalidade do Programa Industrial e (2) deverão ser tecnicamente integradas ao Programa Industrial ou empregar diretivas ou arquiteturas impostas tecnicamente para funcionar apenas quando usadas com a funcionalidade do Programa Industrial.

“Licença” significa o direito da Empresa de baixar, instalar, acessar e usar um Produto. Para certos Produtos, uma Licença poderá estar disponível por meio de assinatura (“Licença de Assinatura”). Licenças de Serviços Online são Licenças de Assinatura.

“Site de Licenciamento” significa http://www.microsoft.com/licensing/contracts ou um site substituto.

“Dispositivo Gerenciado” significa qualquer dispositivo no qual qualquer Afiliada na Empresa controla direta ou indiretamente um ou mais ambientes de sistema operacional. Exemplos de Dispositivos Gerenciados podem ser encontrados nos Termos do Produto.

“Microsoft” significa (1) a entidade que celebrou um contrato com o Parceiro do Governo sob o qual o Parceiro do Governo pode fazer pedidos de Produtos e Serviços Profissionais para serem usados pela Empresa e (2) pelas Afiliadas de tal entidade, conforme apropriado.

“Serviços Online” significa os serviços hospedados pela Microsoft identificados como Serviços Online nos Termos de Produtos.

“Termos dos Serviços Online” significa os termos adicionais que se aplicam ao uso que a Empresa faz dos Serviços Online publicados no Site de Licenciamento e atualizados periodicamente.

“Trabalho Pré-existente” significa qualquer código de computador ou outro material escrito desenvolvido ou, de outra forma, obtido de forma independente deste contrato.

“Produto” significa todos os produtos identificados nos Termos de Produtos, como todos os softwares, Serviços Online e outros serviços com base na Web, incluindo as versões de pré-lançamento ou beta.

“Termos do Produto” significa o documento que fornece informações sobre os Produtos da Microsoft e os Serviços Profissionais disponíveis por meio do licenciamento por volume. O documento Termos do Produto é disponibilizado no Site de Licenciamento e atualizado periodicamente.

“Provedor” significa as Afiliadas, os licenciantes e fornecedores do Parceiro do Governo, incluindo a Microsoft.

“Serviços Profissionais” significa serviços de suporte de Produtos e os serviços de consultoria da Microsoft solicitados pela Empresa nos termos deste contrato. Os “Serviços Profissionais” não incluem os Serviços Online.

"Dados de Serviços Profissionais" significa todos os dados, incluindo todos os arquivos de texto, som, vídeo, imagem ou software, fornecidos para a Microsoft pelo Cliente ou em nome dele (ou que o Cliente autoriza a Microsoft a obter de um Serviço Online) ou obtidos ou processados de outra forma pela Microsoft ou em nome dela por meio de um contrato com a Microsoft para obter Serviços Profissionais.

"Dispositivo Qualificado" significa qualquer dispositivo usado para o benefício da Empresa e é (1) um computador desktop pessoal, computador portátil, estação de trabalho ou dispositivo semelhante que executa o Windows Pro localmente (em um ambiente de sistema operacional físico ou virtual) ou (2) um dispositivo usado para acessar uma infraestrutura de desktop virtual ("VDI"). Dispositivos Qualificados não incluem nenhum dispositivo que seja: (1) designado como um servidor e que não seja usado como um computador pessoal, (2) um Industry Device nem como (3) um Dispositivo Gerenciado. A seu critério, a Afiliada Registrada poderá designar qualquer dispositivo excluído acima (*por exemplo*, Industry Device) que seja usado pela ou para o benefício da Empresa como um Dispositivo Qualificado para todos os ou para um subconjunto dos Produtos Empresariais ou Serviços Online selecionados pela Afiliada Registrada.

"Usuário Qualificado" significa uma pessoa (*por exemplo*, funcionário, consultor, equipe subordinada) que: (1) seja um usuário de um Dispositivo Qualificado ou (2) acesse qualquer software para servidores que exija uma Licença de Acesso para Cliente de Produto Empresarial ou qualquer Serviço Online Enterprise. Não inclui uma pessoa que acesse software para servidores ou um Serviço Online exclusivamente de acordo com uma Licença identificada nas Isenções do Usuário Qualificado nos Termos do Produto.

"Serviços Entregues" significa quaisquer códigos de computador ou materiais, que não sejam Produtos ou Consertos (Fixes), que a Microsoft deixar com o Parceiro do Governo no momento em que for concluída a prestação de Serviços Profissionais pela Microsoft.

"SLA" significa Contrato de Nível de Serviço, que especifica o nível de serviço mínimo para os Serviços Online e que é publicado no Site de Licenciamento.

"Declaração de Serviços" significa qualquer ordem de serviço ou outra descrição dos Serviços Profissionais que incorpore este contrato.

"executar" ou "usar" significa copiar, instalar, usar, acessar, exibir, executar ou interagir de qualquer forma.

"Direitos de Uso" significa, em relação a qualquer programa de licenciamento, os direitos de uso ou os termos do serviço de cada Produto e a versão publicada para esse programa de licenciamento no Site de Licenciamento por Volume e atualizados periodicamente. Os Direitos de Uso incluem os Termos de Licença Específicos do Produto, os termos do Modelo de Licença, os Termos Universais de Licença, os Termos de Proteção de Dados e os Outros Termos Jurídicos. Os Direitos de Uso substituem os termos de qualquer contrato de licença de usuário final (exibido na tela ou disponibilizado de outra forma) fornecido com um Produto.

## *1. Licenças de Produtos.*

Mediante a aprovação do Registro do Parceiro do Governo pela Microsoft para uma Afiliada Registrada, esta terá os direitos descritos a seguir, aplicáveis às Licenças obtidas segundo o Contrato Governamental.

**a. Outorga de licença.** Ao aceitar um Registro, a Microsoft concede à Empresa o direito não exclusivo, mundial e limitado para baixar, instalar e usar os Produtos de software e para acessar e usar os Serviços Online, cada um na quantidade solicitada sob o Registro. Os direitos concedidos estão sujeitos aos termos deste contrato, aos Direitos de Uso do Produto e aos Termos do Produto e estão condicionados à conformidade contínua da Afiliada Registrada com estes Termos de Uso Adicionais e Restrições e pagamento do Parceiro do Governo para as Licenças. A Microsoft reserva para si todos os direitos que não foram expressamente concedidos por este contrato.

**b. Duração de Licenças.** As Licenças de Assinatura e a maioria dos direitos de Software Assurance são temporárias e expirarão quando o Registro aplicável for rescindido

ou expirar, a menos que o Registro seja renovado ou o Parceiro do Governo exercer a opção de compra ("buy-out"), disponível para algumas Licenças de Assinatura. Exceto conforme indicado de outra forma no Registro aplicável ou nos Direitos de Uso do Produto, todas as outras Licenças se tornarão perpétuas somente quando o Parceiro do Governo tiver feito todos os pagamentos exigidos para a Microsoft da referida Licença e o prazo do Registro inicial tiver expirado.

**(i)** **c. Direitos de Uso Aplicáveis.** Os Direitos de Uso mais recentes, conforme atualizados periodicamente, se aplicam ao uso de todos os Produtos, observadas as seguintes exceções.**Em relação a produtos com preço mensurado baseado em uso (por exemplo, Serviços do Microsoft Azure mensurados)** As alterações substanciais adversas publicadas após o início de um mês do calendário serão aplicáveis no início do mês seguinte.

**(ii)** **Com relação às Versões de Software.** As alterações substanciais adversas publicadas após a data em que um Produto está disponível pela primeira vez não se aplicarão a nenhuma licença para esse Produto adquirida durante o prazo do Registro aplicável, a menos que as alterações sejam publicadas com o lançamento de uma nova versão e a Afiliada registrada opte pela atualização dessa versão. A renovação do Software Assurance não altera quais Direitos de Uso se aplicam às Licenças perpétuas adquiridas durante um Registro ou prazo anterior

**(iii)** **Em relação a todos os outros Produtos (por exemplo, serviços do Office 365).** As alterações substanciais adversas publicadas após o início do prazo de assinatura não se aplicarão a nenhuma licença do Produto adquirido durante o prazo do Registro aplicável.

**(iv)** **Em relação aos direitos de uso concedidos por Software Assurance.** As alterações substanciais adversas publicadas após a data em que um Produto é licenciado pela primeira vez não se aplicarão a nenhuma licença desse Produto adquirida durante o prazo do registro aplicável, a menos que as alterações sejam publicadas com o lançamento de uma nova versão, e o Cliente opte pela atualização para essa versão.

**c.** **Direitos de downgrade.** A Empresa pode usar uma versão anterior de um Produto à versão que era atual na data de início de vigência do Registro. No caso de Licenças adquiridas no prazo do Registro atual, os Direitos de Uso da versão atual se aplicarão ao uso que a Empresa fizer da versão anterior. Se a versão de Produto anterior incluir recursos que não estiverem na nova versão, os Direitos de Uso aplicáveis à versão anterior se aplicarão com relação aos referidos recursos.

**d.** **Novos Direitos de Versão de acordo com o Software Assurance.** A Afiliada Registrada deverá manter a cobertura contínua do Software Assurance para cada Licença solicitada de acordo com o Contrato Governamental. Com a cobertura do Software Assurance, a Empresa terá automaticamente o direito de usar uma nova versão de um Produto licenciado assim que ele for liberado, mesmo que a Empresa opte por não usar uma nova versão imediatamente.

**(i)** Exceto se permitido de outra forma sob um Registro, o uso por parte da Empresa da nova versão estará sujeito aos Direitos de Uso da nova versão.

**(ii)** Se a Licença para a versão anterior do Produto for perpétua no momento em que a nova versão for liberada, a Licença da nova versão também será perpétua. Licenças Perpétuas obtidas por meio do Software Assurance substituem todas as Licenças perpétuas da versão anterior.

**(iii)** Se uma nova versão de um Produto Empresarial ou Produtos para Servidor e Ferramentas tiver direitos de uso mais restritivos do que os da versão atual no começo do prazo inicial ou da renovação aplicável do Registro, os direitos de

uso mais restritivos não se aplicarão ao uso feito pela Empresa do Produto em questão durante o prazo.

e. **Confirmação de licença.** O Contrato Governamental, incluindo qualquer pedido que a Afiliada Registrada fizer para o Parceiro do Governo sob os termos do Contrato Governamental, a confirmação do pedido da Afiliada Registrada, se houver, qualquer documentação que comprove transferências de Licenças, juntamente com o comprovante de pagamento da Afiliada Registrada para o Parceiro do Governo para Produtos e Serviços Profissionais, constituirão as provas da Afiliada Registrada de todas as Licenças solicitadas de acordo com um Contrato Governamental.

g. **Reorganizações, Consolidações e Privatizações.** Se o número de Licenças cobertas por um Registro aumentar em mais de 10% como resultado de uma reorganização, fusão ou privatização de qualquer membro da Empresa, a Microsoft trabalhará com o Parceiro do Governo, de boa-fé, para determinar como acomodar as novas circunstâncias da Empresa no contexto deste contrato.

h. **Modificação ou rescisão de um Serviço Online por razões normativas.** A Microsoft poderá modificar ou rescindir um Serviço Online em qualquer país ou jurisdição em que haja qualquer obrigação ou requisito do governo atual ou futuro que: (1) sujeite a Microsoft a qualquer regulamento ou requisito geralmente não aplicável à operação do negócio, (2) represente incômodo para a Microsoft continuar a operação do Serviço Online sem modificações e/ou (3) faça com a Microsoft julgue que esses termos ou o Serviço Online possa estar em conflito com esses requisito ou obrigação.

## *2. Requisitos de pedidos anuais.*

A Afiliada Registrada deverá enviar um pedido anual que especifique as alterações ocorridas desde seu pedido inicial ou desde o último pedido anual, conforme aplicável. A Afiliada Registrada deverá enviar uma declaração de atualização em vez de um pedido anual se, com base na data do pedido inicial da Afiliada Registrada ou no último pedido anual, (1) o número de Dispositivos Qualificados e Usuários Qualificados em uma Empresa não tiver aumentado ou (2) a Empresa não tiver aumentado o uso de Produtos Adicionais.

## *3. Realização de cópias de Produtos e direitos de restaurar o software ao estado anterior.*

a. **Disposições gerais.** A Afiliada Registrada poderá fazer quantas cópias de mídia contendo Produtos ela precisar para a distribuição dos Produtos na Empresa. As cópias deverão ser genuínas e completas (incluindo avisos de direitos autorais e marca comercial), a partir de cópias mestras obtidas de um fornecedor aprovado pela Microsoft. A Afiliada Registrada pode usar um terceiro para realizar essas cópias, mas concorda que se responsabilizará pelas ações de qualquer terceiro. A Afiliada Registrada concorda em envidar todos os esforços para notificar seus funcionários, representantes e quaisquer outros indivíduos na Empresa que usarem os Produtos de que tais Produtos são licenciados pela Microsoft e estão sujeitos aos termos deste Contrato Governamental.

b. **Cópias para treinamento/avaliação e backup.** Para todos os Produtos que não sejam os Serviços Online, a Empresa poderá (1) usar até 20 cópias gratuitas de qualquer Produto em uma instalação de treinamento dedicada em suas instalações para fins de treinamento nesse Produto específico, (2) usar até 10 cópias gratuitas de qualquer Produto por um período de avaliação de 60 dias consecutivos e (3) usar uma cópia gratuita de qualquer Produto licenciado para fins de backup ou arquivamento para cada uma de suas localizações geográficas diferentes. Podem estar disponíveis testes de Serviços Online, caso esteja especificado nos Direitos de Uso.

c. **Direito de restaurar o software ao estado anterior.** Em certos casos, é permitido restaurar o software ao estado anterior usando uma mídia do Produto. Se o(s) Produto(s) for(em) licenciado(s) (1) de um OEM (fabricante de equipamento original), (2) como um produto em caixa adquirido por meio de uma fonte de varejo ou (3) de acordo com outro programa Microsoft, a mídia fornecida de acordo com o Contrato Governamental poderá ser usada normalmente para criar imagens em substituição às cópias fornecidas por essa fonte separada. Este direito está condicionado ao seguinte:

**(i)** Devem ser adquiridas Licenças Separadas da referida fonte separada para cada Produto restaurado ao estado anterior.

**(ii)** O Produto, idioma, versão e componentes das cópias feitas devem ser idênticos ao Produto, idioma, versão e todos os componentes das cópias que substituírem, e o número de cópias ou ocorrências do Produto que sofreu "re-image" permanece o mesmo.

**(iii)** Com exceção das cópias de um sistema operacional e das cópias de Produtos licenciados de acordo com outro programa Microsoft, o tipo do Produto (*por exemplo*, atualização ou Licença integral) restaurado ao estado anterior deve ser idêntico ao tipo de Produto da fonte separada.

**(iv)** A Afiliada Registrada deve cumprir todos os processos ou requisitos de restauração ao estado anterior específicos ao Produto identificado nos Termos do Produto.

Os Produtos restaurados ao estado anterior permanecem sujeitos aos termos e direitos de uso da Licença adquirida da fonte separada. Esta subseção não cria nem amplia qualquer garantia ou obrigação de suporte.

## *4. Transferindo e cedendo licenças.*

a. **Transferência de licenças.** As transferências de licenças não são permitidas, mas a Afiliada Registrada pode transferir as Licenças perpétuas totalmente pagas para:

**(i)** uma Afiliada ou

**(ii)** um terceiro exclusivamente relacionado com a transferência de hardware ou funcionários para os quais as Licenças foram cedidas como parte de (1) uma reorganização ou privatização de um membro da Empresa ou divisão de um membro da Empresa ou (2) uma fusão envolvendo um membro da Empresa.

Mediante tal transferência, a Afiliada Registrada deverá instalar e descontinuar usando o Produto licenciado e renderizar quaisquer cópias inutilizáveis.

b. **Notificação de Transferência de Licença.** A Afiliada Registrada deverá notificar a Microsoft de uma transferência de Licença, preenchendo um formulário de transferência de licença que pode ser obtido no Site de Licenciamento e enviando o formulário preenchido para a Microsoft antes da transferência da Licença. Nenhuma transferência de Licença será válida a menos que a Afiliada Registrada forneça à beneficiária, e esta aceite por escrito, documentos suficientes para permitir que a beneficiária apure o escopo, a finalidade e as limitações dos direitos concedidos de acordo com as Licenças que estão sendo transferidas incluindo, sem limitação, os Direitos de Uso aplicáveis, as restrições de uso e transferência, as garantias e as limitações de responsabilidade. Qualquer transferência de Licença não efetuada em conformidade com esta seção será considerada nula.

c. **Cessão interna de Licenças e do Software Assurance.** As Licenças e o Software Assurance devem ser cedidos a um único usuário ou dispositivo dentro da Empresa. Licenças e Software Assurance podem ser transferidas dentro da Empresa, conforme descrito nos Direitos de Uso.

## *5. Uso, propriedade, direitos e restrições.*

**a. Produtos.** O uso de qualquer Produto é regido pelos Direitos de Uso específicos a cada Produto e versão e por este Contrato Governamental.

**b. Consertos e Serviços Entregues.**

**(i) Consertos (Fixes).** Cada Conserto (Fix) é licenciado de acordo com os mesmos termos do Produto aos quais ele se aplica. Se um Conserto (Fix) não for fornecido para um Produto específico, quaisquer direitos de uso que a Microsoft fornecer com o Conserto (Fix) serão aplicáveis.

**(ii) Trabalho Preexistente.** Todos os direitos sobre qualquer Trabalho Preexistente continuarão sendo de propriedade exclusiva da entidade fornecedora dele. A Microsoft e os membros da Empresa poderão usar, reproduzir e modificar o Trabalho Preexistente da outra parte exclusivamente conforme a necessidade para cumprir as obrigações relacionadas aos Serviços Profissionais.

**(iii) Serviços Entregues.** Mediante o pagamento integral dos Serviços Profissionais, a Microsoft concede à Empresa uma licença não exclusiva, intransferível e perpétua para reproduzir, usar e modificar os Serviços Entregues exclusivamente para os fins comerciais internos da Empresa, sujeito aos termos e às condições do Contrato Governamental.

**(iv) Direitos das afiliadas.** Um membro da Empresa pode sublicenciar seus direitos em relação aos Serviços Entregues às Afiliadas, mas a Afiliada não pode sublicenciar tais direitos. Os membros da Empresa são responsáveis por garantir o cumprimento do Contrato Governamental por parte das suas Afiliadas.

**c. Software ou tecnologia que não seja da Microsoft.** A Afiliada Registrada é o único responsável por qualquer software ou tecnologia que não seja da Microsoft que a Empresa instala ou usa com Produtos, Consertos (Fixes) ou Serviços Entregues.

**d. Restrições.** A Empresa não deverá (e não está licenciada para) (1) fazer engenharia reversa, descompilar ou desmontar nenhum Produto, Conserto (Fix) ou Serviços Entregues, (2) instalar ou usar software ou tecnologia que não seja da Microsoft que sujeite a propriedade intelectual ou a tecnologia da Microsoft a outros termos de licença nem (3) contornar limitações técnicas em um Produto, Conserto (Fix) ou Serviços Entregues ou restrições na documentação do Produto. Exceto conforme expressamente permitido nesta documentação de Direitos de Uso e Restrições Adicionais ou Produto, a Empresa não deverá (e não estará licenciada para): (1) separar e executar partes de um Produto ou Conserto (Fix) em mais de um computador, atualizar nem fazer downgrade de partes de um Produto ou Conserto (Fix) em momentos diferentes, nem transferir partes de um Produto ou Conserto (Fix) separadamente nem (2) distribuir, sublicenciar, alugar, emprestar, arrendar nem usar qualquer Produto, Conserto (Fix) nem Serviços Entregues, integral ou parcialmente, nem usá-los para oferecer serviços de hospedagem a terceiros.

**e. Reserva de direitos.** Os Produtos, Consertos (Fixes) e Serviços Entregues são protegidos por leis de direitos autorais e outros direitos de propriedade intelectual e tratados internacionais. A Microsoft reserva para si todos os direitos que não sejam explicitamente concedidos nestes Direitos de Uso e Restrições Adicionais. Nenhum direito será concedido ou implicado por renúncia ou preclusão. Os direitos de acesso ao ou uso do Software em um dispositivo não concedem ao Cliente o direito de implementar patentes da Microsoft ou outras propriedades intelectuais da Microsoft no dispositivo em si nem em qualquer outro software ou dispositivo.

## *6. Confidencialidade.*

"Informações Confidenciais" significa informações não públicas designadas como "sigilosas" ou que uma pessoa saiba ou deva entender como confidenciais, incluindo Dados do Cliente, Dados de Serviços Profissionais e os termos do Contrato Governamental e outros contratos. Os Termos de Serviços Online podem impor obrigações adicionais em relação aos Dados do Cliente, além de limitações à divulgação e ao uso deles. As Informações Confidenciais não incluem informações que (1) se tornem disponíveis publicamente sem a violação deste contrato, (2) sejam recebidas legalmente de outra fonte que não tenha obrigação de confidencialidade, (3) sejam desenvolvidas de forma independente ou (4) sejam comentários ou sugestões oferecidos voluntariamente sobre os negócios, os produtos ou os serviços da outra parte.

Cada parte tomará as medidas razoáveis para proteger as Informações Confidenciais da outra parte e as usará somente para as finalidades de relacionamento comercial das partes. As partes não divulgarão as Informações Confidenciais a terceiros, exceto para seus funcionários, Afiliadas, prestadores de serviços, conselheiros e consultores (coletivamente, "Representantes") e a divulgação será restrita àqueles diretamente interessados sujeita às obrigações de confidencialidade no mínimo equivalentes às estabelecidas nestes Direitos de Uso e Restrições Adicionais e no Contrato Governamental aplicável. As partes permanecem responsáveis pelo uso das Informações Confidenciais por seus Representantes e, em caso de descoberta de qualquer uso ou divulgação não autorizado, deverão notificar imediatamente a outra parte.

As partes poderão divulgar as Informações Confidenciais da outra parte se exigido por lei, mas somente depois de notificar à entidade não divulgadora (se for legalmente permitido) para que esta busque uma medida cautelar.

As partes não estão obrigadas a restringir as atividades de trabalho dos Representantes que tiveram acesso às Informações Confidenciais. As partes concordam que o uso das informações de que seus Representantes se lembrarem, sem meios auxiliares, no desenvolvimento ou na implantação dos produtos ou serviços das partes não cria obrigações mediante este contrato ou leis relacionadas a segredo comercial e, portanto, concordam em limitar o que uma divulgará à outra.

Essas obrigações se aplicarão (1) aos Dados do Cliente até que eles sejam excluídos dos Serviços Online e (2) a todas as outras Informações Confidenciais, por um período de cinco anos após o recebimento destas por uma das partes.

## *7. Privacidade e conformidade com as leis.*

**a.** A Afiliada Registrada consente com o processamento de informações pessoais pelo Parceiro do Governo, de seus Provedores e seus representantes para facilitar o assunto destes Direitos de Uso e Restrições Adicionais. A Empresa obterá todos os consentimentos exigidos de terceiros (incluindo os contatos, revendedores, distribuidores, administradores e funcionários da Empresa) de acordo com a lei de proteção de dados e privacidade aplicáveis antes de fornecer informações pessoais para o Parceiro do Governo ou seus Provedores.

**b.** A menos que seja especificado de outra forma no Registro ou nos Direitos de Uso, informações pessoais coletadas sob estes Direitos de Uso e Restrições Adicionais (1) poderão ser transferidas, armazenadas e processadas nos Estados Unidos ou em qualquer outro país no qual a Microsoft ou seus provedores de serviços mantêm instalações e (2) estarão sujeitas aos termos de privacidade especificados nos Direitos de Uso. A Microsoft cumprirá as exigências feitas pela lei de proteção de dados na Área Econômica Europeia e Suíça quanto à coleta, ao uso, à transferência, à retenção e a outro processamento de dados pessoais na Área Econômica Europeia e Suíça.

**c.** **Exportação dos Estados Unidos.** Produtos, Consertos (Fixes) e Serviços Entregues estão sujeitos ao controle de exportação dos Estados Unidos. A Empresa concorda em cumprir todas as leis nacionais e internacionais aplicáveis, incluindo U.S. Export Administration Regulations e International Traffic in Arms Regulations, além das

restrições de usuário final, uso final e destino emitidas pelos Estados Unidos e por outros governos, relacionadas aos produtos, serviços e tecnologias da Microsoft.

## *8. Garantias.*

**a. Garantias limitadas e recursos.**

**(i) Software.** A Microsoft garante que cada versão do Software desempenhará suas funções substancialmente conforme descrito na documentação do Produto aplicável por um ano contado a partir da data em que a Empresa licenciar essa versão pela primeira vez. Se isso não ocorrer e a Empresa notificar a Microsoft dentro do período de garantia, a Microsoft, a seu critério, (1) devolverá o valor pago pela Licença do Software por parte da Afiliada Registrada ou (2) consertará ou substituirá o Software.

**(ii) Serviços Online.** A Microsoft garante que cada Serviço Online funcionará de acordo com o SLA aplicável durante o uso da Empresa. Os únicos recursos da Empresa por violação desta garantia são os citados no SLA.

**(iii) Serviços Profissionais**. A Microsoft garante que os Serviços Profissionais serão realizados com cuidado e qualificação profissionais. Se a Microsoft não cumprir esta cláusula e a Empresa notificar a Microsoft em até 90 dias contados da data da execução dos Serviços Profissionais, a Microsoft, a seu critério, executará novamente os Serviços Profissionais ou devolverá o valor que a Afiliada Registrada pagou por eles.

Os recursos acima são os únicos recursos da Empresa por violação das garantias descritas nesta seção.

**b. Exclusões.** As garantias nestes Direitos de Uso e Restrições Adicionais não se aplicam aos problemas causados por acidentes, abuso ou uso de forma inconsistente com o presente contrato, incluindo o não cumprimento dos requisitos mínimos do sistema. Essas garantias não se aplicam a produtos gratuitos, de teste, de pré-lançamento ou beta nem aos componentes de Produtos que a Empresa esteja autorizada a redistribuir.

**c. Isenção de Responsabilidade. Exceto as garantias limitadas acima, a Microsoft não fornece nenhuma garantia ou condição e isenta-se de qualquer outra garantia expressa, implícita ou legal, inclusive garantias de qualidade, titularidade de direito, não violação, padrões de comercialização e adequação a uma finalidade específica.**

## *9. Defesa contra requerimentos judiciais ou extrajudiciais de terceiros.*

As partes defenderão uma à outra contra requerimentos judiciais ou extrajudiciais de terceiros descritos nesta cláusula e pagarão o valor de qualquer decisão judicial desfavorável transitada em julgado resultante ou acordo aprovado, mas somente se a parte acusada for prontamente notificada por escrito sobre o requerimento e tenha o direito de controlar a defesa e eventual acordo. A parte que estiver sendo defendida deverá fornecer à parte acusada toda a assistência, informações e autoridade solicitadas e deverá tomar todas as medidas razoáveis para reduzir suas perdas decorrentes do requerimento judicial ou extrajudicial do terceiro. A parte acusada reembolsará a outra parte pelas despesas razoáveis incorridas no fornecimento da assistência. Esta seção descreve os recursos exclusivos e a responsabilidade integral das partes com relação a esses requerimentos judiciais ou extrajudiciais.

**a. Pelo Parceiro do Governo e seu Provedor.** O Parceiro do Governo ou seu Provedor aplicável defenderá a Afiliada Registrada ou qualquer Afiliada na Empresa contra qualquer requerimento judicial ou extrajudicial de terceiros até a extensão que ele alegue que um Produto, um Conserto (Fix) ou Serviços Entregues disponibilizados por este

Provedor por um valor e usados no escopo da licença concedida por este contrato (não modificado em relação ao que fora disposto pelo Provedor e não combinado com nenhum outro item) se apropriam indevidamente de um segredo comercial ou violam diretamente uma patente, direitos autorais, marca registrada ou outro direito proprietário de um terceiro. Se o Parceiro do Governo ou seu Provedor não conseguir resolver um requerimento judicial ou extrajudicial de violação de acordo com termos comercialmente razoáveis, ela poderá, a seu critério, (1) modificar ou substituir o Produto, o Conserto (Fix) ou os Serviços Entregues por um equivalente funcional ou (2) rescindir a licença do Cliente e reembolsar os valores de licença pré-pagos (menos a depreciação por um método linear, de cinco anos) para licenças perpétuas e o valor pago pelos Serviços Online para qualquer período de uso após a data de rescisão. O Parceiro do Governo e seus Provedores não serão responsáveis por requerimentos judiciais ou extrajudiciais nem por danos causados pelo uso contínuo de um Produto ou Conserto (Fix) por parte da Empresa depois de serem notificados para cessar o uso em virtude de um requerimento judicial ou extrajudicial de terceiros.

**b. Por parte da Afiliada Registrada.** Até a extensão permitida pela lei aplicável, a Afiliada Registrada defenderá o Parceiro do Governo e seus Provedores contra todos os requerimentos judiciais ou extrajudiciais de terceiros se estes alegarem que: (1) quaisquer Dados do Cliente ou software que não seja da Microsoft hospedado em um Serviço Online por um Provedor em nome de qualquer membro da Empresa se apropriam indevidamente de um segredo comercial ou violam diretamente uma patente, direitos autorais, marca registrada ou outro direito proprietário de terceiros ou (2) o uso feito de um Produto ou Conserto (Fix) por qualquer membro da Empresa, isoladamente ou em combinação com outros itens, viola a lei ou prejudica terceiros.

## *10. Limitação de responsabilidade.*

Para cada Produto ou Serviço Profissional, a obrigação agregada máxima do Parceiro do Governo, do Provedor e da Afiliada Registrada para cada um de acordo com estes Direitos de Uso e Restrições Adicionais fica limitada a danos diretos concedidos definitivamente em um valor que não exceda as quantias que a Afiliada Registrada pagou pelos Produtos ou Serviços Profissionais aplicáveis durante o prazo deste Contrato Governamental, sujeito ao seguinte:

**a. Serviços Online.** Para os Serviços Online, a obrigação total máxima da Microsoft perante o Parceiro Governamental e a Afiliada Registrada por qualquer incidente que resulte em um requerimento judicial ou extrajudicial não excederá o valor que a Afiliada Registrada pagou pelo Serviço Online durante o período de 12 meses anterior ao incidente.

**b. Produtos Gratuitos e Código Distribuível.** No caso dos Produtos e Serviços Profissionais fornecidos sem custo e código que a Empresa está autorizada a redistribuir a terceiros sem pagamento separado para a Microsoft, a obrigação da Microsoft está limitada a danos diretos concedidos definitivamente até o valor de US$ 5.000,00.

**c. Exclusões.** Em nenhuma circunstância as partes serão responsáveis por danos indiretos, incidentais, especiais, punitivos ou consequenciais ou pela perda de uso, perda de informações de negócios, perda de receita ou interrupção dos negócios, causados ou determinados com base em teorias de responsabilidade.

**d. Exceções.** Nenhuma limitação ou exclusão será aplicável à obrigação decorrente (1) das obrigações de confidencialidade das partes (exceto as obrigações relacionadas aos Dados do Cliente e aos Dados de Serviços Profissionais, que permanecerão sujeitas às limitações e exclusões acima); (2) de obrigações de defesa e indenização das partes ou (3) da violação de direitos de propriedade intelectual da outra parte.

## *11. Verificação de conformidade.*

a. **Direito de verificação de conformidade.** A Afiliada Registrada deve manter registros com relação a todo o uso e distribuição de Produtos pela Empresa. A Microsoft reserva para si, à sua própria custa, o direito de verificar essa conformidade com os termos de licença dos Produtos. A Microsoft contratará um auditor independente, e a Afiliada Registrada deverá fornecer prontamente ao auditor independente todas as informações que sejam solicitadas de forma razoável para ajudar na verificação, incluindo o acesso visível a sistemas que executam os Produtos e comprovante das licenças de Produtos que a Empresa hospede, sublicencie ou distribua para terceiros. A Afiliada Registrada deverá fornecer, sem atraso indevido, as informações e o acesso acima expostos mediante solicitação do auditor independente

b. **Processo de verificação.** A Microsoft notificará a Afiliada Registrada com pelo menos 30 dias de antecedência da intenção de verificar a conformidade dela com os termos da licença para os Produtos que ela usa ou distribui. O auditor independente está sujeito a uma obrigação de confidencialidade suficiente para abranger o compromisso do auditor com a Afiliada Registrada para o processo de verificação. A Afiliada Registrada também poderá, a seu critério, exigir um contrato de confidencialidade mutuamente acordado com o auditor independente para acesso aos locais, aos dados e aos sistemas. Esse contrato de confidencialidade entre a Afiliada Registrada e o auditor deverá ser concluído em até quatorze (14) dias após essa solicitação e não deverá restringir a capacidade do auditor independente de verificar com precisão a conformidade e compartilhar as informações resultantes com a Microsoft. Quaisquer informações coletadas serão usadas unicamente para a finalidade de determinação da conformidade da Afiliada Registrada. Essa verificação ocorrerá durante o horário comercial normal, e o auditor envidará os melhores esforços para não interferir nas operações da Afiliada Registrada durante a auditoria.

c. **Recursos para não conformidade.** Se a verificação revelar uso de Produtos sem os direitos de licença aplicáveis, em até 30 dias a Afiliada Registrada deverá solicitar licenças suficientes para cobrir o uso e, se for determinado que esse uso ou distribuição excede as licenças existentes da Afiliada Registrada em 5% ou mais dos ambientes auditados em conjunto, a Afiliada Registrada deverá reembolsar à Microsoft os custos incorridos na obtenção da verificação e adquirir as licenças adicionais necessárias. Essas licenças serão obtidas a 125% do preço, com base na lista de preços então vigente. A porcentagem de uso é baseada no número total de Produtos usados sem direitos de licença aplicáveis (como descrito acima) em comparação com o uso total do Produto. Se for confirmado que o uso do Produto está licenciado de forma suficiente, a Microsoft não exigirá que a Empresa realize outra verificação por pelo menos um ano. Ao exercer os direitos e os procedimentos descritos acima, a Microsoft não renuncia aos seus direitos de exigir o cumprimento dos termos destes Direitos de Uso e Restrições Adicionais nem de proteger sua propriedade intelectual por quaisquer outros meios legais ou contratuais.

## *12. Disposições Gerais.*

a. **Uso de prestadores de serviços.** A Microsoft poderá usar subcontratados para realizar os serviços, mas será responsável pelo desempenho deles sujeito aos Direitos de Uso e Restrições Adicionais.

b. **Contrato não exclusivo.** A Afiliada Registrada fica livre para celebrar contratos para licenciar, usar ou promover produtos ou serviços que não sejam da Microsoft.

c. **Aditamentos.** O Parceiro do Governo e a Afiliada Registrada não aditará estes Direitos de Uso e Restrições Adicionais sem a autorização prévia por escrito da Microsoft. Quaisquer termos e condições adicionais ou conflitantes contidos em uma ordem de compra da Afiliada Registrada são expressamente rejeitados e não se aplicarão.
d. **Cessão.** A Afiliada Registrada poderá ceder todos os seus direitos previstos nestes Direitos de Uso e Restrições Adicionais a uma Afiliada, mas ela deverá notificar o Parceiro do Governo e a Microsoft por escrito dessa cessão. Qualquer outra cessão proposta destes Direitos de Uso e Restrições Adicionais ou do Contrato Governamental deve ser aprovada pela parte não designada e pela Microsoft por escrito. A cessão não representará a extinção das obrigações assumidas pela parte cedente de acordo com o Contrato Governamental. Qualquer tentativa de cessão sem a aprovação exigida será nula.
e. **Autonomia das cláusulas.** Se qualquer cláusula do Contrato Governamental for declarada inexequível, o restante deste contrato permanecerá em pleno vigor e efeito.
f. **Renúncia.** A renúncia de qualquer violação de qualquer disposição do Contrato Governamental ou dos Direitos de Uso não representará renúncia de qualquer outra violação. Toda renúncia deverá ser feita por escrito e firmada pelo representante autorizado da parte renunciante.
g. **Beneficiário de terceiro.** A Microsoft é um beneficiário de terceiro do Contrato Governamental e poderá fazer cumprir seus termos.
h. **Sobrevivência.** Todas as cláusulas sobreviverão à rescisão ou ao término do Contrato Governamental, exceto as que exigirem o desempenho apenas durante o prazo do Contrato Governamental.
i. **Produtos Gratuitos.** Qualquer Produto gratuito fornecido à Afiliada Registrada se destina ao uso e ao benefício exclusivos da Afiliada Registrada e não é fornecido para uso ou benefício pessoal de nenhum funcionário do governo específico.
j. **Desastres naturais.** Em caso de desastre natural, a Microsoft poderá fornecer assistência ou direitos adicionais ao Cliente além daqueles estabelecidos neste contrato, publicando-os no site http://www.microsoft.com nessa ocasião.

# *Apêndice B*

**Termos Adicionais para Não Revendedores**

Os seguintes termos adicionais se aplicarão ao Parceiro do Governo Não Revendedor:

## *1. Definições.*

As seguintes definições se aplicarão a estes Termos Adicionais para Não Revendedores:

"Informações Confidenciais" significa informações não públicas, know-how ou segredos comerciais de uma parte que (a) esta designa como sendo confidenciais ou (b) pela natureza ou circunstâncias da divulgação, devam ser tratadas de forma confidencial pela parte receptora. As Informações Confidenciais não incluem informações que: (1) a parte receptora já tinha conhecimento sem que houvesse obrigação de mantê-las em sigilo; (2) sejam recebidas de terceiros pela parte receptora sem descumprimento de quaisquer obrigações de confidencialidade para com a outra parte; (3) foi desenvolvida de forma independente ou (4) não se tornou pública por meio de ato ilícito da parte receptora.

"Compromisso de Compra do Cliente" significa um compromisso obrigatório por escrito do Cliente de pagar pelos Produtos, que especifica o produto, a quantidade, o preço e a data conforme o pedido enviado pelo Parceiro do Governo.

"Leis de Proteção de Dados" significa todas as Leis aplicáveis ao Parceiro do Governo ou à Microsoft, relacionadas a segurança dos dados, proteção, privacidade ou processamento de Dados Pessoais, inclusive, entre outros, (quando aplicável) o Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de abril de 2016 sobre a proteção de indivíduos com relação ao processamento de Dados Pessoais e sobre a livre movimentação de tais dados ("GDPR") e qualquer implementação de legislação, regra, regulamento e orientação regulatória derivados ou relacionados, conforme alterados, estendidos, revogados e substituídos ou novamente promulgados.

"Componentes de Documentação" significa a mídia e a documentação do Produto disponíveis a partir do abastecimento de mídia mundial da Microsoft ou de outra fonte de abastecimento de mídia que a Microsoft designar.

"Leis" significa todas as leis locais, nacionais e internacionais aplicáveis (inclusive regulamentos e lei judicial vinculativa) conforme alteradas, estendidas, revogadas e substituídas ou novamente promulgadas.

"Ofertas Licenciadas" significa Produtos, Serviços Profissionais, Componentes de Documentação e o Software Assurance coletivamente.

"Marcas" são (1) nomes, marcas de palavras, logomarcas, logotipos, imagens comerciais, designs ou outras marcas comerciais da ambas as partes; (2) a marca comercial e o nome comercial "Microsoft", todas as marcas comerciais e nomes comerciais derivados dela, bem como as marcas comerciais de propriedade da Microsoft e usados em associação com todas as Ofertas Licenciadas ou definidos em https://www.microsoft.com/en-us/legal/intellectualproperty/Trademarks/ ou qualquer site sucessor, conforme a Microsoft possa aditar e (3) todos e quaisquer direitos autorais de propriedade das partes.

"Dados Pessoais" significa qualquer informação com relação a uma pessoa identificada ou identificável ("Titular dos Dados"). Uma pessoa identificável é aquela que pode ser identificada, direta ou indiretamente, especificamente por referência a um identificador como nome, número de identificação, dados de localização, um identificador online ou a um ou mais elementos específicos da identidade física, fisiológica, genética, mental, econômica, cultural ou social dessa pessoa.

"Produto" significa todos os produtos identificados nos Termos do Produto, como todos os Softwares, Serviços Online e outros serviços com base na Web, incluindo as versões de pré-lançamento ou beta.

"Ofertas Especiais" são, coletivamente, ofertas de reembolsos, promoções ou extensões dos termos de pagamento oferecidos pela Microsoft.

## 2. *Microsoft Partner Network.*

O Parceiro do Governo deverá manter seu status como membro registrado na Microsoft Partner Network e fornecer um Número de Identificação válido da Microsoft Partner Network. O Status de membro registrado está disponível sem custo para o Parceiro do Governo.

## 3. *Princípios de Integridade nos Negócios.*

**a. Cumprimento das Leis.** O Parceiro do Governo realizará suas respectivas atividades de negócios em total conformidade com todas as Leis. Sem limitações ao acima exposto, o Parceiro do Governo:

**(i)** cumprirá (1) as Leis aplicáveis aos materiais da outra parte ou ao uso, transferência, importação, exportação ou nova exportação de Produtos licenciados ou distribuídos de acordo com estes termos e condições (incluindo os U.S. Export Administration Regulations e os International Traffic in Arms Regulations); (2) todas as restrições de usuário final, uso final e destino dos Estados Unidos e de outros governos e (3) as diretrizes relacionadas à exportação de Produtos da Microsoft em: http://www.microsoft.com/en-us/exporting.

**(ii)** cumprirá todas as Leis (e pagará os valores e impostos relacionados devidos) que regem a proteção ambiental, incluindo Leis relacionadas ao uso, importação, coleta, tratamento, recuperação, reciclagem, descarte e reutilização de Produtos (incluindo a embalagem);

**(iii)** cumprirá as leis que regem os direitos autorais e a proteção dos direitos autorais, das Marcas, das patentes, dos segredos comerciais e de outras formas de propriedade intelectual da Microsoft;

**(iv)** cumprirá as Leis que regem as práticas laborais, os direitos humanos, a saúde e a segurança;

**(v)** obterá e manterá as aprovações governamentais locais necessárias, à sua própria custa e

**(vi)** fornecerá prontamente informações, assistência e cooperação (mediante solicitação comercialmente razoável da parte solicitante e à sua custa), conforme necessário, para cumprir as Leis, registrar (ou renovar o registro) ou reportar-se a qualquer agência governamental ou órgão de certificação que regule ou certifique o uso, o licenciamento ou a distribuição de Produtos.

**b. Conduta nos Negócios.** O Parceiro do Governo realizará suas respectivas atividades de negócios com integridade e em total conformidade com todas as Leis relacionadas à conduta nos negócios. O Parceiro do Governo reconhece que o não cumprimento das obrigações e dos requisitos contidos nesta seção constitui uma violação do Contrato e poderá resultar na rescisão dele. Sem limitações ao acima exposto, cada parte:

**(i)** cumprirá as leis contra a corrupção e outras leis que proíbam suborno, corrupção, lançamentos e registros imprecisos nos livros contáveis, controles internos inadequados e lavagem de dinheiro;

**(ii)** garantirá que nenhum de seus representantes, direta ou indiretamente, pagará nem se oferecerá para pagar nada de valor (incluindo presentes, viagens, hospedagem, doações de caridade ou empregos) a candidatos a cargos oficiais, funcionários ou oficiais (incluindo oficiais eleitos ou qualquer pessoa que aja em nome de uma entidade do setor público) de entidades governamentais, organizações internacionais públicas ou partidos políticos com o intuito de influenciar irregularmente qualquer ato ou decisão de tal pessoa a fim de promover quaisquer interesses comerciais da Microsoft, do Revendedor do Parceiro do Governo ou do Parceiro do Governo.

**(iii)** evitará prestar declarações ou assumir compromissos não autorizados em nome da Microsoft;

**(iv)** garantirá que todas as comunicações enviadas à Afiliada Registrada, ao Revendedor do Parceiro do Governo, à Microsoft ou aos seus clientes sejam completas, verdadeiras, precisas, não sejam enganosas e incluam todas as divulgações necessárias e

**(v)** evitará a retaliação de pessoas que comuniquem, de boa-fé, uma possível violação dos compromissos acima mencionados.

**c. Treinamento sobre a Conduta nos Negócios**

**(i)** A Microsoft fornecerá treinamento regular sobre leis contra a corrupção e princípios de integridade nos negócios para seus funcionários que revendem, distribuem ou comercializam Produtos da Microsoft. Para obter informações adicionais sobre o compromisso com o combate à corrupção da Microsoft, consulte http://www.microsoft.com/en-us/legal/Compliance/anticorruption/default.aspx and https://www.microsoft.com/en-us/legal/compliance/anticorruption/reppolicy.aspx.

**(ii)** Para os funcionários do Parceiro do Governo em posição de influenciar o preço, os termos ou condições de acordo com os quais os Produtos da Microsoft são distribuídos, revendidos, usados ou comercializados (excluindo-se, no entanto, os funcionários envolvidos exclusivamente na distribuição de Produtos da Microsoft a consumidores finais), o Parceiro do Governo:

**A.** fornecerá treinamento regular sobre leis contra a corrupção e princípios de integridade nos negócios para seus funcionários que usam, revendem, distribuem ou comercializam Produtos da Microsoft ou

**B.** garantirá (e certificará mediante solicitação) que esses funcionários participam regularmente de treinamento online contra a corrução disponibilizado gratuitamente pela Microsoft em https://partner.microsoft.com/en-us/training/required-training/.

**(iii)** O Parceiro do Governo cumprirá o Código de Conduta de Parceiros Microsoft em https://assets.microsoft.com/Microsoft-Partner-Code-of-Conduct.pdf.

**d. Monitoramento e Relatórios.** Se o Parceiro do Governo tiver um motivo de boa-fé para acreditar que a outra parte está violando leis contra a corrução em conexão com a atividade de negócios ou de vendas relacionada a um Contrato do Governo, notificará a Microsoft com uma descrição geral da natureza da preocupação e o motivo de sua crença. O Parceiro do Governo poderá contatar o Alias Contra Corrupção da Microsoft (ANTICPT@microsoft.com) ou o Alias de Conduta nos Negócios (BUSCOND@microsoft.com) com perguntas ou solicitações para obter mais informações ou orientações. A Microsoft fará a conferência, de boa-fé, com base em uma abordagem legal e apropriada à questão.

**e. Privacidade e Segurança de Dados.**

**(i)** Em relação a quaisquer Dados Pessoais transferidos de acordo com estes termos e condições, o Parceiro do Governo e a Microsoft concordam que ambos são os controladores dos Dados Pessoais processados por cada um deles de forma independente.

**(ii)** A natureza, a finalidade e o assunto do Processamento, incluindo os tipos de Dados Pessoais e as categorias dos Titulares de Dados envolvidos, estão descritos no Contrato. O Parceiro do Governo não Processará Dados Pessoais de acordo com estes termos e condições para nenhuma outra finalidade. Cada parte cumprirá as Leis de Proteção de Dados (conforme o aqui definido).

**(iii)** Sem limitações ao acima exposto, cada parte:

**A.** cumprirá as obrigações impostas a ela pelas Leis de Proteção de Dados;

**B.** antes de obter informações dos Titulares de Dados, obterá sua permissão legalmente válida ou terá outra base legal válida para processar seus dados e transferi-los para a outra parte. Na obtenção da permissão do usuário, tal permissão deverá cumprir a lei aplicável como autorização válida;

**C.** estabelecerá procedimentos independentes para gerenciar e responder a quaisquer comunicações de um Titular de Dados que busque exercer seus direitos previstos nas Leis de Proteção de Dados, incluindo quando a outra parte estiver comunicando ao Titular de Dados uma solicitação em nome deste;

**D.** prestará assistência comercialmente razoável para a outra parte (à custa desta) na resposta a solicitações, investigação, consulta ou requerimentos judiciais ou extrajudiciais de um Titular de Dados, regulador ou autoridade de supervisão referentes às Leis de Proteção de Dados;

**E.** tomará as medidas exigidas pelas Leis de Proteção de Dados e de acordo com a boa prática do setor relacionada à segurança dos dados (incluindo, se aplicável, de acordo com o Artigo 32 do GDPR);

**F.** fornecerá uma notificação destacada de suas práticas de privacidade para os Titulares de Dados e manterá um link destacado para uma política de privacidade online em todas as páginas de seu site e/ou em um local razoável em seu aplicativo e garantirá que cada notificação e política cumpram estes termos e condições e as Leis de Proteção de Dados;

**G.** na rescisão do Contrato ou destes termos e condições, o que ocorrer primeiro, excluirá ou devolverá para a outra parte todas as cópias dos Dados Pessoais, exceto se a parte tiver o direito ou a obrigação imposta pelas Leis de Proteção de Dados aplicáveis de reter Dados Pessoais após a rescisão e

**H.** não transmitirá comunicações comerciais não solicitadas de maneira que viole as Leis ou associe qualquer uma das partes com a outra de forma não autorizada.

## *4. Não Exclusivo.*

Este contrato não é exclusivo. O Parceiro do Governo fica livre para licenciar, usar, recomendar ou oferecer suporte ao software ou serviços que não sejam da Microsoft. A Microsoft pode fornecer qualquer Oferta Licenciada diretamente a uma Afiliada Registrada. A Microsoft também pode autorizar outras empresas a fazê-lo.

## *5. Outros direitos e obrigações.*

**a. Declarações e garantias do Parceiro do Governo.** O Parceiro do Governo declara e garante que irá: (1) terá acesso atualizado a todas as ferramentas online da Microsoft necessárias para cumprir suas obrigações; (2) envidará esforços comercialmente razoáveis para atender e dar suporte à Afiliada Registrada; (3) informará a Microsoft de quaisquer dificuldades encontradas no atendimento da Afiliada Registrada e (4) informará imediatamente a Microsoft sobre quaisquer violações conhecidas ou suspeitadas dos termos e condições do Contrato Governamental pela Afiliada Registrada.

**b. Negociação de preços e termos de pagamento com a Afiliada Registrada.** Sujeito à seção "Transparência do Desconto para o Cliente e da Oferta Especial, Repasse" abaixo, o Parceiro do Governo define seus próprios critérios para negociar e definir o preço e termos e condições de pagamento com a Afiliada Registrada. A negociação desses termos pelo Parceiro do Governo não estará, de forma alguma, sujeita à revisão nem aprovação da Microsoft.

c. **Obrigações do Compromisso de Compra.** Antes de enviar pedidos de Produtos para a Afiliada Registrada, o Parceiro do Governo deverá obter um Compromisso de Compra do Cliente. Ao enviar um pedido, o Parceiro do Governo (i) declara que o Compromisso de Compra do Cliente ou comprovação dele, conforme apropriado, fornecido está completo e preciso em todos os aspectos e (ii) concorda em pagar ao Revendedor por todos os pedidos de Produtos enviados.

d. **Transparência do Desconto para o Cliente e da Oferta Especial, Repasse.**

**(i)** "**Desconto para o Cliente**" significa, coletivamente, qualquer desconto promocional ou negociado, oferecido pela Microsoft a uma Afiliada Registrada exclusivamente para o benefício desta. O Parceiro do Governo deverá garantir que o Desconto para o Cliente seja repassado para o benefício da Afiliada Registrada. Também significa que o preço estipulado pelo Parceiro do Governo para a Afiliada Registrada não pode exceder o Preço de Revenda Máximo. "**Preço de Revenda Máximo**" é o preço total sugerido para o varejo para os Produtos *menos* o Desconto para o Cliente aplicável.

**(ii)** Se a Microsoft fornecer ao Parceiro do Governo uma Oferta Especial para o Cliente para uma Afiliada Registrada, o Parceiro do Governo deverá garantir que a Oferta Especial para o Cliente seja repassada por meio da transferência do valor total dessa Oferta para a Afiliada Registrada, conforme orientado pela Microsoft. "**Ofertas Especiais para o Cliente**" significa todos os créditos ou outros benefícios (incluindo, entre outros, visualizações prévias e avaliações) oferecidos pela Microsoft ao Parceiro do Governo e declarados expressamente pela Microsoft como o único benefício da Afiliada Registrada.

**(iii)** O Parceiro do Governo concorda em garantir a divulgação de todas as informações sobre a Oferta Especial e Desconto para o Cliente, fornecidas a ele pela Microsoft, para a Afiliada Registrada em questão, conforme explicado com mais detalhes nos Guias do Programa relevantes. A Microsoft reserva para si o direito de divulgar Descontos e Ofertas Especiais para o Cliente diretamente para uma Afiliada Registrada. O Parceiro do Governo concorda em fornecer informações de contato precisas do representante autorizado da Afiliada Registrada que está recebendo um Desconto ou Oferta Especial para o Cliente a fim de possibilitar a comunicação da Microsoft a ele de informações relacionadas.

**(iv)** A Microsoft incentiva os funcionários do Parceiro do Governo a participar de treinamento com desconto para membros do MPN na Partner University (localizado nos sites https://learningportal.microsoft.com/ethics e https://partner.microsoft.com/en-US/training/assets/collection/microsoft-contract-requirements-and-compliance-18552#/).

e. **Inexistência de alterações.** O Parceiro do Governo não irá alterar, descompilar nem realizar engenharia reversa de qualquer Produto, Serviço Profissional ou Componente da Documentação (exceto e somente na medida em que esta atividade seja expressamente permitida pela lei aplicável, não obstante essa limitação). O Parceiro do Governo não deverá alterar a embalagem de nenhum Produto nem dos Componentes da Documentação. O Parceiro do Governo não alterará a confirmação por escrito de uma Licença que ele receber da Microsoft. O Parceiro do Governo não fará cópias de qualquer mídia nem de Componentes da Documentação. Se a Afiliada Registrada estiver qualificada para receber kits de boas-vindas sob os termos do Contrato Governamental, o Parceiro do Governo os distribuirá em embalagens fechadas.

f. **Restrições de uso.** O Parceiro do Governo não pode usar internamente as Ofertas Licenciadas adquiridas de acordo com este contrato. O Parceiro do Governo não pode distribuir nem transferir Ofertas Licenciadas adquiridas sob este contrato a qualquer uma de suas Afiliadas. Essas restrições não se aplicam a Ofertas Licenciadas adquiridas sob outros programas de licenciamento.

g. **Licença Excluída**. Os direitos do Parceiro do Governo a qualquer um dos Produtos, Serviços Profissionais ou Componentes de Documentação não incluem qualquer licença, direito, poder ou autoridade que façam com que qualquer parte dos Produtos, Serviços Profissionais ou de Componentes de Documentação esteja sujeita aos termos de uma licença excluída. Uma "licença excluída" é qualquer licença, como uma licença de software livre, que exige, como uma condição para uso, modificação ou distribuição de software sujeito à licença excluída, que esse ou outro software combinado a ele ou distribuído com ele, seja: (1) divulgado ou distribuído na forma de código-fonte; (2) licenciado para fins de criação de trabalhos derivados ou (3) redistribuível sem custos.

## *6. Obrigações de garantia e de indenização.*

a. **Garantia.** A Microsoft garante que suas Ofertas Licenciadas para a Afiliada Registrada conforme descrito nas Restrições e nos Direitos de Uso Adicionais. A Microsoft garante que os Serviços Profissionais fornecidos para a Empresa sejam executados substancialmente de acordo com as descrições dos serviços publicadas pela Microsoft para o Serviço Profissional aplicável.

b. **Ausência de garantia.** Salvo se exigido pela lei aplicável, a Microsoft não prestará declarações nem fornecerá outras garantias contratuais nem condições. Na medida máxima permitida pela lei aplicável, a Microsoft exclui todas as condições e garantias legais, como garantias legais de atendimento a padrões de comercialização, não violação e adequação a uma finalidade específica.

c. **Inexistência de garantias para outros itens.** A Microsoft não fornece garantias nem condições em relação a itens distribuídos de acordo com nome fantasia, direitos autorais, marca comercial ou registrada de um terceiro, que possam ser oferecidas ou incorporadas às Ofertas Licenciadas. De acordo com o limite máximo permitido pela lei aplicável, a Microsoft não terá obrigação em conexão com os itens de terceiros (como qualquer fornecimento ou não fornecimento deles).

d. **Defesa em requerimentos judiciais ou extrajudiciais por violação.**

(i) **Defesa em requerimentos judiciais ou extrajudiciais por violação.** A Microsoft defenderá o Parceiro do Governo em uma ação judicial na qual um terceiro alegue que um Oferta Licenciada viole seus direitos autorais, marcas registradas ou direitos de patente, ou se apropriam indevidamente de seus segredos comerciais. Se houver uma decisão judicial desfavorável transitada em julgado na ação judicial (ou acordo consentido pela Microsoft), a Microsoft pagará ao Parceiro do Governo o valor estabelecido. O terceiro pode não ser uma Afiliada do Parceiro do Governo. Exceto se este contrato for regido pelas leis de uma jurisdição fora dos Estados Unidos, os termos apropriação indébita e segredo comercial terão os significados definidos no Uniform Trade Secrets Act (Lei Uniforme de Segredos Comerciais) sendo que nesse caso apropriação indébita significará uso intencionalmente ilegal, e segredo comercial significará informações não divulgadas, conforme especificado no Artigo 39.2 do Acordo Relativo aos aspectos do Direito de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio (TRIPS).

As obrigações da Microsoft estão sujeitas às seguintes condições: (1) o Parceiro do Governo deve notificar imediatamente a Microsoft por escrito sobre o requerimento judicial ou extrajudicial; (2) a Microsoft terá controle total sobre a defesa da ação e/ou sobre o acordo celebrado em relação ao requerimento judicial ou extrajudicial e (3) o Parceiro do Governo fornecerá à Microsoft assistência razoável na defesa do requerimento judicial ou extrajudicial. As obrigações da Microsoft referentes à defesa e ao pagamento de um

requerimento judicial ou extrajudicial de patentes se limitarão aos requerimentos judiciais ou extrajudiciais de patentes nas quais apenas as Ofertas Licenciadas, sem combinação nem modificação, constituem a violação direta da patente.

**(ii) Limitações à obrigação de defesa da Microsoft.** A Microsoft não se responsabilizará por nenhum requerimento judicial ou extrajudicial caso este ou a decisão judicial desfavorável transitada em julgado fundamente-se no seguinte, por parte do Parceiro do Governo: (1) distribuição ou uso de qualquer Oferta Licenciada ou Marca após a Microsoft notificar o Parceiro do Governo para interromper a distribuição ou o uso da Oferta Licenciada ou da Marca devido a tal requerimento judicial ou extrajudicial; (2) combinação de uma Oferta Licenciada com dados, processos comerciais ou produtos que não sejam da Microsoft; (3) danos atribuíveis ao valor do uso de um processo comercial ou produto que não seja da Microsoft; (4) alteração de qualquer Oferta Licenciada; (5) uso de Marcas da Microsoft sem autorização por escrito da Microsoft para fazê-lo ou (6) para qualquer requerimento judicial ou extrajudicial referente a segredo comercial, a aquisição de um segredo comercial por parte do Parceiro do Governo (x) por meios indevidos, (y) em circunstâncias que deem origem à obrigação fiscal de manter o caráter sigiloso ou limitar seu uso ou (z) de uma pessoa que tinha a obrigação legal de manter o caráter sigiloso ou limitar seu uso. O Parceiro do Governo reembolsará a Microsoft por quaisquer custos ou danos resultantes dos atos acima descritos.

**(iii) Opções da Microsoft.** Se a Microsoft receber informações referentes a um requerimento judicial ou extrajudicial por violação relacionada à Oferta Licenciada ou Marca, ela poderá, às suas custas e sem estar obrigada a tanto: (1) obter para o Parceiro do Governo o(s) direito(s) ou a(s) licença(s) conforme possa ser necessário para resolver o requerimento judicial ou extrajudicial; (2) substituir a Oferta Licenciada por uma com equivalente funcional ou (3) modificar a Oferta Licenciada ou a Marca de forma a torná-los não infringentes. Com (2) ou (3), o Parceiro do Governo deverá interromper imediatamente a distribuição da Oferta Licenciada ou o uso da Marca que supostamente estaria violando direitos de terceiros. O Parceiro do Governo trabalhará com a Microsoft para fazer o recall de todas as Ofertas Licenciadas que estiverem sujeitas a um requerimento judicial ou extrajudicial e substituí-las pela alternativa que não viole esses direitos. O Parceiro do Governo deverá notificar a Microsoft imediatamente por escrito sobre a existência de qualquer outro tipo de requerimento judicial ou extrajudicial de terceiros envolvendo a propriedade intelectual da Microsoft. A Microsoft poderá, a seu critério, escolher tratar tais requerimentos judiciais ou extrajudiciais conforme descrito nesta seção. Esta seção fornece a medida exclusiva do Parceiro do Governo contra requerimentos judiciais ou extrajudiciais de violação ou apropriação indébita de segredos comerciais feitos por terceiros.

**e. Obrigações de defesa do Parceiro do Governo.** O Parceiro do Governo defenderá a Microsoft contra quaisquer Requerimentos Judiciais ou Extrajudiciais de Terceiros. Se houver uma decisão judicial desfavorável transitada em julgado na ação judicial (ou acordo consentido pelo Parceiro do Governo), resultante de quaisquer Requerimentos Judiciais ou Extrajudiciais de Terceiros, o Parceiro do Governo pagará à Microsoft o valor estabelecido. A Microsoft notificará o Parceiro do Governo imediatamente por escrito do Requerimento Judicial ou Extrajudicial de Terceiros, especificará a natureza do requerimento e a medida esperada pelo terceiro. A Microsoft também fornecerá ao Parceiro do Governo assistência razoável na defesa do Requerimento Judicial ou Extrajudicial de Terceiros. A critério e custo da Microsoft, esta poderá participar da seleção da assessoria jurídica, da

defesa e do acordo de quaisquer Requerimentos Judiciais ou Extrajudiciais de Terceiros abordados nesta seção. Se a Microsoft optar por isso, o Parceiro do Governo e a Microsoft trabalharão juntas, de boa-fé, para tomar as decisões em comum acordo. O Parceiro do Governo deverá ter a autorização por escrito da Microsoft antes de liquidar qualquer Requerimento Judicial ou Extrajudicial de Terceiros, e a Microsoft não reterá este consentimento sem motivos. "Requerimento Judicial ou Extrajudicial de Terceiro" significa qualquer requerimento judicial ou extrajudicial ou alegação de terceiro contra a Microsoft decorrente ou relacionado a qualquer negligência ou violação ou qualquer suposta negligência ou violação deste contrato pelo Parceiro do Governo, venda ou distribuição de qualquer Oferta Licenciada ou qualquer outro ato ou omissão deste, como os requerimentos judiciais ou extrajudiciais identificados na seção intitulada "Limitações às obrigações de defesa da Microsoft".

## *7. Limitações e exclusões em caso de danos.*

**a. Limitação.** Salvo quando for exigido de outra forma pela lei aplicável, o único recurso que a parte terá para qualquer assunto relacionado a este contrato é a obtenção de danos diretos da parte responsável até o valor efetivamente pago pelo Parceiro do Governo à Microsoft, durante o período de um ano, menos os valores pagos pela parte responsável durante o mesmo período por qualquer outra obrigação anterior. Nenhuma parte poderá exigir quaisquer outros danos da outra, inclusive danos consequenciais, especiais, indiretos, incidentais ou lucros cessantes.

As limitações previstas nesta seção valerão para: (1) tudo relacionado às Ofertas Licenciadas e (2) requerimentos judiciais ou extrajudiciais de violação de contrato, violação de garantia, de responsabilidade objetiva, de negligência ou de outro ato ilícito extracontratual, até o limite permitido pela lei aplicável. Elas serão aplicáveis mesmo se o Parceiro do Governo não for totalmente compensado pelas perdas ou se a Microsoft souber ou tiver sido informada sobre a possibilidade de danos.

As limitações não se aplicam a requerimentos judiciais ou extrajudiciais por não pagamento, fraude, violação de confidencialidade (consulte a seção 14c), defesa de requerimentos judiciais ou extrajudiciais (consulte a seção 5d) nem violação pelo Parceiro do Governo dos direitos de propriedade intelectual da Microsoft, bem como Requerimentos Judiciais ou Extrajudiciais de Terceiros (consulte a seção 5e). A obrigação de cada parte por perdas ou danos de qualquer tipo (inclusive os causados por negligência) será reduzida na medida em que a outra parte ou seus representantes tenham causado ou contribuído para essas perdas ou danos.

**b. Quando Essas Exclusões Podem Não Se Aplicar.** As disposições de qualquer lei aplicável implicadas nos termos deste contrato não se aplicarão na medida em que essa lei permita às partes contratarem fora da lei. Entretanto, as limitações e exclusões neste contrato não afetam os direitos do Parceiro do Governo caso as leis do seu estado, província ou país não permitam. Por exemplo, as limitações relativas à obrigação não podem se aplicar ao Parceiro do Governo se a lei aplicável não permitir.

Se a lei aplicável conceder ao Parceiro do Governo quaisquer termos implícitos, apesar as exclusões e limitações neste contrato, então até a extensão permitida pela lei aplicável, os recursos do Parceiro do Governo estão limitados a reparos ou substituição de Ofertas Licenciadas e, se a Microsoft não puder reparar ou substituir as Ofertas Licenciadas, a Microsoft reembolsará o montante que o Parceiro do Governo pagou pelas Ofertas Licenciadas relevantes.

## *8. Sobrevivência.*

As Seções 4c, 4d, 4e, 5, 6, 8b, 8c, 8d, 9d, 12 e 14 destes termos e condições sobreviverão a qualquer rescisão ou término destes Termos Adicionais para Não Revendedores. Além disso, não obstante o mencionado acima, exceto conforme expressamente disposto de outra forma, as disposições destes termos e condições que exigem o desempenho (ou aplicáveis aos eventos que ocorram) após a rescisão sobreviverão à rescisão deste contrato, incluindo todos os termos relativos a confidencialidade, indenização, alocação e limitação de risco e responsabilidade, licenças perpétuas e propriedade.

## *9. Comprovante de Licença, verificação de conformidade.*

**a. Comprovante de Licença.** A Microsoft poderá emitir confirmações de licença por meio eletrônico ou em formato impresso ao Parceiro do Governo ou fornecer a ele acesso a um site seguro com informações de licenciamento. O Parceiro do Governo fornecerá ou facilitará a entrega de confirmações de licença à Afiliada Registrada. O Parceiro do Governo não alterará a confirmação por escrito de uma licença fornecida pela Microsoft a uma Afiliada Registrada.

**b. Número suficiente de Licenças.** O Parceiro do Governo deverá garantir que a Afiliada Registrada adquira do Parceiro do Governo quantidades suficientes de Licenças que correspondam: (1) às quantidades dos Produtos ou Serviços Profissionais fornecidos à Empresa e (2) ao número máximo de usuários e/ou dispositivos que possam acessar ou usar os Produtos ou Serviços Profissionais de acordo com o Contrato Governamental. O Parceiro do Governo deverá notificar a Microsoft imediatamente se suspeitar ou tiver certeza que uma Empresa não possui Licenças suficientes.

**c. Verificação de conformidade.** O Parceiro do Governo deverá manter todos os livros, documentos, registros, papéis e outros materiais completos e precisos relacionados ao cumprimento de todas as obrigações contratuais e legais de acordo com este contrato ("Registros Relevantes"). Registros Relevantes incluem, entre outros, demonstrações financeiras completas e todos os documentos relacionados a aquisição, reprodução, instalação, distribuição e outras formas de disposição de cada unidade de Produto. Os Registros Relevantes não devem conter lançamentos falsos, enganosos, incompletos, imprecisos ou artificiais. A Microsoft se reserva o direito de verificar a conformidade com todas as obrigações contratuais e legais de acordo com este contrato. Esse padrão considera leis contábeis, regulamentos, pronunciamentos oficiais, princípios e práticas aceitos na jurisdição do Parceiro do Governo. Não obstante o mencionado acima, mediante solicitação da Microsoft, o Parceiro do Governo concorda em fornecer prontamente informações razoavelmente necessárias para demonstrar a conformidade do Parceiro do Governo com o Código de Conduta de Parceiros Microsoft; o exercício por parte da Microsoft desse direito não deverá ser considerado exercício de seu direito de revisar e auditar os Registros Relevantes do Parceiro do Governo. No exercício de direitos de auditoria da Microsoft, esta poderá exigir que o Parceiro do Governo forneça downloads eletrônicos de dados relevantes e que este preencha um questionário de autoavaliação.

O Parceiro do Governo estabelecerá e manterá um sistema contábil plausível que permita que a Microsoft e/ou seus representantes relacionados à auditoria ("Equipe de Auditoria da Microsoft") identifiquem ativos, despesas, gastos, custos de mercadorias, margens, descontos, abatimentos ou outros pagamentos e remuneração recebidos do Parceiro do Governo e o uso de fundos relacionados ao contrato. O Parceiro do Governo manterá um sistema de controles internos para evitar o pagamento de subornos e fornecer uma garantia razoável de que as

declarações financeiras e os relatórios estejam corretos. O Parceiro do Governo não deverá ter contas não divulgadas ou não registradas para nenhuma finalidade. Lançamentos falsos, enganosos, incompletos, imprecisos ou artificiais nos livros e nos registros são proibidos.

O Parceiro do Governo deverá manter os Registros Relevantes durante a vigência deste contrato e até três anos depois do término dele. Durante esse mesmo período, a Equipe de Auditoria da Microsoft poderá realizar auditorias nos Registros Relevantes, nas operações, nos processos e nas instalações do Parceiro do Governo durante qualquer período selecionado para verificar se este está em conformidade com os termos deste contrato. A Equipe de Auditoria da Microsoft poderá realizar auditorias em qualquer local que contenha livros e registros, poderá requerer que o Parceiro do Governo forneça downloads eletrônicos de dados e cópias de documentos relevantes ou poderá solicitar que o Parceiro do Governo conclua um questionário de autoavaliação. Exceto para auditorias relacionadas a software falsificado, a Microsoft enviará ao Parceiro do Governo uma notificação cinco dias úteis antes da auditoria. As auditorias relacionadas a software falsificado não requerem prévia notificação. O Parceiro do Governo corrigirá, imediatamente, quaisquer erros ou omissões revelados pela auditoria.

Qualquer auditoria será realizada durante o horário comercial normal do Parceiro do Governo. A auditoria não irá interferir desnecessariamente no andamento normal das atividades do Parceiro do Governo. O Parceiro do Governo fornecerá à Equipe de Auditoria da Microsoft o acesso a todos os Registros Relevantes, operações, processos e instalações que a Microsoft necessitar examinar e que os funcionários que a Microsoft poderá precisar revisar. Se uma auditoria for realizada sem notificação, o Parceiro do Governo deverá disponibilizar à Equipe de Auditoria da Microsoft todos os Registros Relevantes e operações aplicáveis no início da auditoria. A Microsoft pagará o custo de qualquer auditoria exigida para verificar a conformidade com as Leis Anticorrupção. O Parceiro do Governo pagará à Microsoft todos os custos com a auditoria, se for descoberta um pagamento insuficiente de 2% (dois por cento) ou mais sobre o valor que foi relatado durante o período de auditoria aplicável. O Parceiro do Governo também pagará à Microsoft o preço dos Produtos que não tiver relatado, mais juros de 1% ao mês com base em juros simples (12% ao ano), e qualquer outro encargo financeiro que possa se aplicar. Isso não limitará o direito da Microsoft de buscar outras medidas. Se a Equipe de Auditoria da Microsoft fizer qualquer recomendação comercialmente razoável ao Parceiro do Governo sobre manutenção de registros, o Parceiro do Governo colocará a recomendação em prática dentro de um prazo acordado entre as partes. A Microsoft se reserva o direito de reduzir ou reter na fonte as linhas de crédito ou termos de crédito, reter na fonte ou reduzir reembolsos caso qualquer um dos requerimentos acima expostos não seja cumprido.

**d. Conformidade com Leis sobre Coleta, Recuperação, Descarte e Cobrança Relativa a Direitos Autorais.** O Parceiro do Governo cumprirá todas as Leis referentes à sua importação de Ofertas Licenciadas no país no qual o Parceiro do Governo está introduzindo essas Ofertas Licenciadas para revenda. Isso inclui todas as Leis referentes à coleta, ao tratamento, à recuperação, à reciclagem, ao descarte e ao uso de hardware e baterias (se houver), a transportadoras de mídia de software (como CDs e DVDs) e/ou a materiais de embalagem, bem como as Leis referentes a valores relativos a direitos autorais. O Parceiro do Governo concorda que, como entre o Parceiro do Governo e a Microsoft, o Parceiro do Governo será o único responsável financeira e legalmente por pagar todos os valores, cobranças, tributos e custos em conexão com sua importação e entrega de Ofertas Licenciadas em países nos quais o Parceiro do Governo está revendendo esses Produtos. O Parceiro do Governo concorda em fornecer à Microsoft informações e qualquer documentação razoavelmente necessárias para a Microsoft determinar se o

Parceiro do Governo está em conformidade com todas as Leis relevantes, incluindo as relacionadas à coleta de valores relativos a direitos autorais, relatórios e pagamento, mediante solicitação. O Parceiro do Governo concorda em indenizar a Microsoft na hipótese de sua falha em cumprir com essas ações resultar em um requerimento judicial ou extrajudicial contra a Microsoft ou uma de suas Afiliadas.

## *10. Propriedade intelectual.*

a. **Uso de Marcas.** Este contrato não outorga a nenhuma das partes qualquer direito, titularidade do direito, interesse ou licença sobre as Marcas da outra parte. O Parceiro do Governo pode usar o nome corporativo, os nomes de tecnologia e as marcas registradas da Microsoft em texto sem formatação (mas não logotipos, imagem comercial, designs ou palavras estilizadas) para identificar e mencionar com precisão a Microsoft e sua tecnologia e serviços. No entanto, este uso limitado não deverá causar confusão sobre o relacionamento do Parceiro do Governo com a Microsoft, e não implicará a promoção de Produtos, Serviços Profissionais, Componentes de Documentação, Software Assurance e quaisquer outros produtos ou serviços da Microsoft e/ou nome da marca Microsoft. Esse uso limitado também deve estar em conformidade com as diretrizes de uso de parceiro de canal da Microsoft. Consulte as diretrizes de utilização pelo parceiro de canal da Microsoft, situadas no site http://www.microsoft.com/mscorp/ip/trademarks/.
b. **Notificações do proprietário.** O Parceiro do Governo não deve remover notificações de direitos autorais, marcas registradas nem patentes contidos em nenhum dos Produtos nem em Componentes da Documentação. O Parceiro do Governo deverá incluir a notificação de direitos autorais da Microsoft em todas as cópias dos Produtos, em embalagens e em todas as documentações dos Produtos, incluindo documentação online. Na primeira vez que o Parceiro do Governo mencionar o nome de Produtos ou Serviços Profissionais da Microsoft em comunicados, ele deverá usar a marca registrada, o descritor de Produtos ou Serviços Profissionais e o símbolo de marca registrada (“™” ou “®”) apropriados, e deverá indicar claramente a propriedade da(s) marca(s) registrada(s) da Microsoft (ou de fornecedores da Microsoft).
c. **Conformidade com Leis Antipirataria.** O Parceiro do Governo não pode participar da fabricação, duplicação, fornecimento, transferência ou uso não autorizado de software falsificado, pirateado ou ilícito. O Parceiro do Governo não violará de nenhuma forma qualquer direito de propriedade intelectual da Microsoft. O Parceiro do Governo deverá usar todas as medidas razoáveis para garantir que as Afiliadas Registradas usem somente Produtos originais. O Parceiro do Governo deverá aplicar controles internos sólidos para impedir a criação ou o uso de cópias não autorizadas de quaisquer Produtos. O Parceiro do Governo deverá colaborar de forma razoável com as Afiliadas da Microsoft e com a Microsoft na investigação de software falsificado, pirateado, não licenciado ou ilícito. O Parceiro do Governo deverá relatar à Microsoft, assim que possível, a suspeita de falsificação, pirataria ou outra violação de direitos autorais de materiais pertencentes à Microsoft ou seus licenciantes.
d. **Instalação do Software Licenciado.** A instalação da Empresa de determinados Produtos requer que a Empresa tenha uma licença básica qualificadora na unidade de hardware da Empresa. As exigências aplicáveis são estabelecidas nos Termos do Produto incorporados no Contrato Governamental. Sob os termos do Contrato Governamental, a Empresa poderá optar por instalar Produtos em seu nome por um terceiro. Se o Parceiro do Governo instalar os Produtos em nome da Empresa antes da instalação, o Parceiro do Governo envidará todos os esforços

comercialmente razoáveis para confirmar que a Empresa obteve adequadamente os Produtos, recebendo um Formulário de Verificação de Licença por Volume da Microsoft totalmente preenchido ("Formulário VLV") da Afiliada Registrada e tal Formulário VLV especificar uma permissão de instalação de atualização. Um representante autorizado da Afiliada Registrada deverá preencher e assinar o Formulário VLV. Se a Afiliada Registrada não tiver um Formulário VLV, o Parceiro do Governo direcionará a Afiliada Registrada para o site da Microsoft no qual a Afiliada Registrada poderá obter o Formulário VLV. Um Formulário VLV será aplicado ao número total de unidades de hardware indicadas no Formulário VLV e poderá incluir vários pedidos. O Parceiro do Governo deverá obter um novo Formulário VLV assim que o número total de unidades de hardware tiver sido excedido no Formulário VLV. Com relação às obrigações do Parceiro do Governo de acordo com a Seção 8(c), o Parceiro do Governo reterá todos os registros relacionados à instalação de Produtos, inclusive Formulários VLV; e, mediante solicitação, o Parceiro do Governo fornecerá tais registros para a Microsoft para verificação.

**e. Reserva de Direitos de IP.** Exceto conforme expressamente concedido de outra forma no contrato: (i) cada parte possui e retém todos os direitos, titularidade do direito ou interesse em sua respectiva propriedade intelectual e outros direitos de propriedade e nenhuma das partes concede esses direitos à outra parte, seja por implicação, estatuto, preclusão ou outro e (ii) todo o uso permitido de Produtos é feito apenas por licença e não está sujeito à "primeira venda" nem a qualquer outra doutrina semelhante de acordo com leis de direitos autorais ou outras Leis de direitos de propriedade intelectual aplicáveis. Exceto conforme o expressamente concedido no contrato, qualquer uso de termos como "distribuir", "vender", "preço", "valores" ou outros termos semelhantes no contrato destina-se apenas a conveniência e não devem ser interpretados como se a titularidade do direito a quaisquer direitos de propriedade intelectual aos Produtos está sendo transferida.

## *11. Reserva de direitos.*

A qualquer momento durante a vigência deste contrato, a Microsoft poderá rescindir o status da Afiliada Registrada como um cliente. A Microsoft notificará imediatamente o Parceiro do Governo da rescisão da Afiliada Registrada. Após essa notificação, o Parceiro do Governo interromperá imediatamente a coleta de pedidos de Produtos ou Serviços Profissionais da Afiliada Registrada. O Parceiro do Governo também interromperá o fornecimento de Componentes de Documentação bem como quaisquer informações adicionais de programas e materiais à Afiliada Registrada. A rescisão não afetará a obrigação do Parceiro do Governo de registrar o próximo pedido anual ou declaração de atualização necessário, se houver. A rescisão não afetará o direito da Microsoft de faturar o Parceiro do Governo pelo pedido nem a obrigação do Parceiro do Governo de pagar a Microsoft. Se a Microsoft rescindir uma Afiliada Registrada, ele não poderá fazer nenhum requerimento judicial ou extrajudicial contra a Microsoft por danos ou lucros cessantes que resultem dessa rescisão. O Parceiro do Governo terá o direito de faturar a Afiliada Registrada por Produtos ou Serviços Profissionais solicitados antes da rescisão.

## *12. Elemento Essencial.*

Este contrato é essencial para o Contrato Governamental. O Parceiro do Governo pode cobrar somente pedidos e pagamentos de Produtos, Serviços Profissionais, bem como comprar e fornecer kits de boas-vindas, CDs de software e/ou informações de programas adicionais e materiais, caso este contrato esteja em pleno vigor e efeito.

## 13. Restrições do Governo.

a. **Restrições à exportação.** Os Produtos e os Serviços Profissionais e a tecnologia relacionada estão sujeitos ao controle de exportação dos EUA e de outros países. O Parceiro do Governo deve cumprir todas as leis nacionais e internacionais aplicáveis, incluindo os programas de sanções U.S. Export Administration Regulations, International Traffic in Arms Regulations, Office of Foreign Assets Control e as restrições de usuário final, uso final e destino emitidas pelos Estados Unidos e por outros governos. Para obter informações adicionais, consulte http://www.microsoft.com/exporting/.

b. **Aprovações governamentais.** O Parceiro do Governo (e suas Afiliadas) deverá obter as aprovações governamentais (e demonstrar outra conformidade) que sejam necessárias para o Parceiro do Governo fornecer Produtos e Serviços Profissionais ou cumprir o Contrato Governamental. Essa obtenção deverá ser feita às custas do Parceiro do Governo. O Parceiro do Governo poderá importar e fornecer os Produtos e os Serviços Profissionais de ou para um país ou território, apenas se permitido e em conformidade com todas as leis e regulamentos aplicáveis desse país ou território, bem como com este contrato.

c. **Descontos, valores e outras concessões.** O Parceiro do Governo divulgará para a Afiliada Registrada todos os descontos, valores ou outras concessões conforme exigido por lei, regulamentos ou pelos termos da solicitação do governo.

## 14. Tributação.

As quantias a serem pagas pelo Parceiro do Governo para a Microsoft de acordo com este contrato não incluem tributos, a menos que seja especificado ao contrário na fatura como imposto incluso. O Parceiro do Governo é responsável por pagar quaisquer tributos incidentes em ou com relação às suas atividades em conexão com este contrato, se houver, e a Microsoft não terá responsabilidade pelos pagamentos. O Parceiro do Governo deverá pagar ou reembolsar à Microsoft todos os tributos que possam ser cobrados pela Microsoft, de acordo com a lei aplicável. O Parceiro do Governo poderá fornecer para a Microsoft certificados de isenção válidos. Nesse caso, a Microsoft não cobrará os impostos cobertos por tal certificado. Além disso, a Microsoft não terá nenhuma obrigação de aplicar os créditos a nenhum período para o qual a Empresa não enviou o certificado de isenção relevante em tempo hábil. Caso o Parceiro do Governo esteja localizado em uma jurisdição que use os números de Imposto sobre Valor Agregado para fins de identificação de tributos, ele deverá fornecer à Microsoft seu Número IVA com seus detalhes de endereço na página de rosto deste contrato.

Se houver impostos retidos na fonte que devam ser retidos em relação a pagamentos feitos à Microsoft, o Parceiro do Governo poderá deduzi-los do valor devido à Microsoft e pagá-los à autoridade tributária competente, desde que, no entanto, o Parceiro do Governo assegure e forneça imediatamente um comprovante oficial dessa retenção na fonte e outros documentos razoavelmente solicitados pela Microsoft para requerer judicial ou extrajudicialmente um crédito tributário estrangeiro dos EUA ou um reembolso. O Parceiro do Governo garantirá que os tributos retidos na fonte foram minimizados no limite máximo permitido pela lei aplicável. O Parceiro do Governo permanecerá obrigado a pagar à Microsoft o valor do tributo retido até que ele forneça à Microsoft o comprovante oficial e outros documentos solicitados de forma razoável.

Os tributos retidos na fonte referidos nesta seção aplicam-se aos tributos retidos na fonte exigidos pelas autoridades tributárias sobre pagamentos feitos à Microsoft, apenas, e não inclui os tributos retidos na fonte sofridos pelo Parceiro do Governo em pagamentos feitos a ele pela Afiliada Registrada. Esses tributos retidos na fonte serão de responsabilidade financeira do Parceiro do Governo.

Esta seção tributária deverá regular o tratamento despendido a todos os tributos que surjam em decorrência ou em conexão com este contrato não obstante qualquer outra seção deste contrato ou qualquer outro documento incluído neste contrato.

## *15. Disposições gerais.*

**a. Confidencialidade.**

**(i)** Se houver um contrato de não divulgação separado em vigor entre a Microsoft e o Parceiro do Governo, esse contrato regerá todas as Informações Confidenciais trocadas entre as partes de acordo com o contrato.

**(ii)** Se esse contrato de não divulgação estiver em vigor, as seguintes disposições se aplicarão à troca pelas partes de Informações Confidenciais de acordo com o contrato:

**A.** Cada parte tomará as medidas razoáveis para proteger as Informações Confidenciais da outra parte e as usará somente para as finalidades de relacionamento comercial das partes. Nenhuma das partes divulgará essas Informações Confidenciais a terceiros, exceto para seus Representantes, e essa divulgação será restrita àqueles diretamente interessados e sujeita às obrigações de não divulgação, no mínimo, equivalentes às estabelecidas neste contrato. Cada parte permanecerá responsável pelo uso das Informações Confidenciais por seus Representantes e, em caso de descoberta de qualquer uso ou divulgação não autorizado, deverá notificar imediatamente a outra parte.

**B.** As partes não deverão divulgar Informações Confidenciais da outra por cinco (5) anos após a data da divulgação inicial; não obstante o mencionado acima, as partes não deverão divulgar Informações Confidenciais da outra que contenham Dados Pessoais.

**C.** Não obstante as obrigações das partes estabelecidas acima, a parte receptora poderá divulgar as Informações Confidenciais da outra parte se exigido por uma ordem judicial ou Leis; desde que, antes da divulgação, a parte divulgadora busque o mais elevado nível de proteção disponível e forneça à outra parte uma notificação prévia razoável quando possível para permitir a ela buscar uma medida cautelar.

**D.** Nenhuma das partes está obrigada a restringir as atividades de Representantes que tiveram acesso às Informações Confidenciais. Nenhuma das partes poderá controlar as informações que serão divulgadas pela outra parte durante o trabalho de ambas, tampouco as informações que os seus Representantes venham a lembrar, mesmo sem anotações ou outros meios auxiliares. Nenhuma das partes ingressará com um requerimento judicial ou extrajudicial de acordo com a lei de segredos comerciais, ou por violação deste contrato, se decorrente do uso de Informações Confidenciais de que esses Representantes se lembrarem, sem meios auxiliares, no desenvolvimento ou na implantação dos respectivos produtos e serviços de cada parte.

**b. Idioma.** A versão em língua inglesa do presente contrato é a versão soberana. Se o Parceiro do Governo estiver no Canadá, é desejo expresso de ambas as partes que este Contrato e qualquer documento associado sejam escritos e assinados em inglês. C'est la volonté expresse des parties que la présente convention ainsi que les documents qui s'y rattachent soient rédigés en anglais.

**c. Produtos que Não Sejam da Microsoft.** A Microsoft poderá disponibilizar que não Sejam da Microsoft para revenda associados aos Produtos. A Microsoft não assumirá nenhuma responsabilidade ou obrigação pelo Produto que não Seja da Microsoft. "Produto que Não Seja da Microsoft" significa qualquer software, dados, serviço, site ou produto de terceiros (ou com a marca de um terceiro).

**d. Inexistência de declaração.** A Microsoft não presta nenhuma outra declaração ao Parceiro do Governo sobre quaisquer Ofertas Licenciadas, além do que foi

estabelecido especificamente neste contrato. O Parceiro do Governo, ao celebrar este contrato, confiou apenas em seu próprio julgamento ou de seus conselheiros. No entanto, nenhuma das partes limita nem exclui a obrigação por falsidade ideológica.

# ANEXO III – MATRIZ DE RISCOS

| Categoria do Risco | Descrição | Consequência | Medidas Mitigadoras | Alocação do Risco |
|---|---|---|---|---|
| Risco Atinente ao Tempo da Execução | Atraso na execução do objeto contratual por culpa da Contratada. | Período sem cobertura de suporte e atualização de parte dos serviços da plataforma, aplicação de penalidades e contingenciamento do suporte por equipe interna do BNDES. | Diligência da empresa contratada na execução contratual. | Contratada |
| | Fatos retardadores ou impeditivos da execução do Contrato próprios do risco ordinário da atividade empresarial ou da execução. | Período sem cobertura de suporte e atualização de parte dos serviços da plataforma, aplicação de penalidades e contingenciamento do suporte por equipe interna do BNDES. | Planejamento empresarial. | Contratada |
| | Atraso na execução do objeto contratual por culpa do BNDES. | Período sem cobertura de suporte e atualização de parte dos serviços da plataforma e contingenciamento do suporte por equipe interna do BNDES. | Cumprimento pelo BNDES das atividades necessárias a regular execução contratual. | BNDES. |
| | Fatos retardadores ou impeditivos da execução do Contrato que não estejam na sua álea ordinária, tais como fatos do príncipe, caso fortuito ou de força maior, bem como o retardamento determinado pelo BNDES, que | Aumento do custo do serviço. | Revisão de preço. | BNDES. |

| Categoria do Risco | Descrição | Consequência | Medidas Mitigadoras | Alocação do Risco |
|---|---|---|---|---|
| | comprovadamente repercuta no preço contratado, observada a disciplina contratual. | | | |
| | Contratada fica impedida de receber pagamentos do BNDES (questões contratuais, problemas com documentação) | Serviço fica indisponível em 90 dias | Regularizar a situação da contratada no período de 90 dias ou convocar próxima colocada no pregão para assinar contrato de prestação de serviço. | Contratada. |
| Risco da Atividade Empresarial | Alteração de enquadramento tributário, em razão do resultado ou de mudança da atividade empresarial, bem como por erro da Contratada na avaliação da hipótese de incidência tributária. | Aumento ou diminuição do lucro da Contratada. | Planejamento tributário. | Contratada. |
| | Variação da inflação. | Aumento ou diminuição do custo do serviço. | Sem previsão de reajuste durante a vigência do contrato conforme *Enterprise Agreement Subscription* da Microsoft. Reajuste pelo ICTI ou acordo firmado com SGD | Contratada. |
| | Variação da taxa de câmbio. | Aumento ou diminuição do custo do produto e/ou do serviço. | Instrumentos financeiros de proteção cambial (hedge). | Contratada. |

| Categoria do Risco | Descrição | Consequência | Medidas Mitigadoras | Alocação do Risco |
|---|---|---|---|---|
| Risco Técnico e/ou Operacional | Indisponibilidade total ou parcial do serviço na infraestrutura da contratada | Problemas ou impossibilidade de uso do serviço impactando os processos de trabalho do BNDES. | Abertura de chamados de suporte e aplicação de penalidades previstas em contrato | Contratada. |
| | Indisponibilidade total ou parcial do serviço na infraestrutura do BNDES | Problemas ou impossibilidade de uso do serviço impactando os processos de trabalho do BNDES. | Monitoração da infraestrutura e links de internet usados para acesso ao serviço | BNDES. |
| | Descontinuidade definitiva total ou parcial do serviço | Possibilidade de período sem cobertura, cobrança de valores indevidos ao BNDES (descontinuida de parcial) e contratação de serviço e migração de dados. | Comunicação com antecedência mínima estipulada nas Especificações Técnicas do Edital. Supressão de valor de cobrança ao BNDES referente aos serviços descontinuados. | Contratada. |
| Riscos Trabalhista e Previdenciário | Responsabilização do BNDES por verbas trabalhistas e previdenciárias dos profissionais da Contratada alocados na execução do objeto contratual. | Geração de custos trabalhistas e/ou previdenciários para o BNDES, além de eventuais honorários advocatícios, multas e verbas sucumbenciais | Ressarcimento, pela Contratada, ou retenção de pagamento e compensação com valores a esta devidos, da quantia despendida pelo BNDES. | Contratada |
| Risco Tributário e Fiscal (não tributário). | Responsabilização do BNDES por recolhimento indevido em valor menor ou maior que o necessário, ou ainda de ausência de recolhimento, quando devido, sem que haja culpa do BNDES. | Débito ou crédito tributário ou fiscal (não tributário). | Ressarcimento, pelo Contratado, ou retenção de pagamento e compensação com valores a este devidos, da quantia despendida pelo BNDES. | Contratada |

| Categoria do Risco | Descrição | Consequência | Medidas Mitigadoras | Alocação do Risco |
|---|---|---|---|---|
| Risco Tributário e Fiscal | Majoração superveniente de alíquotas dos tributos incidentes sobre a prestação dos serviços objeto do contrato. | Aumento do valor total do contrato. | Reequilíbrio contratual. | BNDES. |

**ANEXO IV - TERMO DE CONFIDENCIALIDADE PARA REPRESENTANTE LEGAL**

## TERMO DE CONFIDENCIALIDADE PARA REPRESENTANTE LEGAL

TELSINC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA., por seu representante legal, doravante designado simplesmente **RESPONSÁVEL**, se compromete, por intermédio do presente **TERMO DE CONFIDENCIALIDADE**, a não divulgar sem autorização quaisquer informações de propriedade do **BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES** e de suas Subsidiárias BNDES Participações S.A. - BNDESPAR e Agência Especial de Financiamento Industrial - FINAME, doravante simplesmente designados como **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, em conformidade com as seguintes Cláusulas e condições:

**CLÁUSULA PRIMEIRA**

O **RESPONSÁVEL** reconhece que, em razão da sua prestação de serviços às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** (Contrato OCS nº 028/2022 - SRM 4400004921), estabelece contato com informações privadas das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, que podem e devem ser conceituadas como segredo de indústria ou de negócio. Estas informações devem ser tratadas confidencialmente sob qualquer condição e não podem ser divulgadas a terceiros não autorizados, aí se incluindo os próprios empregados das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** e do **RESPONSÁVEL**, sem a expressa e escrita autorização do representante legal do **BNDES**, signatário do Contrato ora referido.

**CLÁUSULA SEGUNDA**

As informações a serem tratadas confidencialmente são aquelas assim consideradas no âmbito das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** e que, por sua natureza, não são ou não deveriam ser de conhecimento de terceiros, tais como:

**I.** listagens e documentações com informações confidenciais a que venha a ter acesso;

**II.** documentos relativos a estratégias econômicas, financeiras, de investimentos, de captações de recursos, de *marketing*, de clientes e respectivas informações, armazenadas sob qualquer forma, inclusive informatizadas;

**III.** metodologias e ferramentas de desenvolvimento de produtos elaborados pelas **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** ou por terceiros para as **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**;

**IV.** valores e informações de natureza operacional, financeira, administrativa, contábil e jurídica; e

**V.** documentos e informações utilizados na execução dos serviços do Contrato OCS nº 028/2022.

**CLÁUSULA TERCEIRA**

O **RESPONSÁVEL** reconhece que as referências dos incisos I a V da Cláusula Segunda deste Termo são meramente exemplificativas, e que outras hipóteses de confidencialidade que já existam ou venham ser como tal definidas no futuro devem ser mantidas sob sigilo.

**Parágrafo Único**

Em caso de dúvida acerca da natureza confidencial de determinada informação, o **RESPONSÁVEL** deverá mantê-la sob sigilo até que venha a ser autorizado expressamente pelo representante legal das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, signatário do Contrato OCS nº 028/2022, a tratá-la diferentemente. Em hipótese alguma a ausência de manifestação expressa das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** poderá ser interpretada como liberação de qualquer dos compromissos ora assumidos.

**CLÁUSULA QUARTA**

O **RESPONSÁVEL** recolherá, ao término do Contrato OCS nº 028/2022, para imediata devolução às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, todo e qualquer material de propriedade deste, inclusive notas pessoais envolvendo matéria sigilosa a este relacionada, registro de documentos de qualquer natureza que tenham sido criados, usados ou mantidos sob seu controle ou posse seja de seus empregados, prepostos, prestadores de serviço, seja de fornecedores, com vínculo empregatício ou eventual com o **RESPONSÁVEL**, assumindo o compromisso de não utilizar qualquer informação sigilosa ou confidencial a que teve acesso enquanto contratado pelas **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**.

**Parágrafo Único**

O **RESPONSÁVEL** determinará a todos os seus empregados, prepostos e prestadores de serviço que estejam, direta ou indiretamente, envolvidos com a prestação de serviços objeto do Contrato OCS nº 028/2022, a observância do presente Termo, adotando todas as precauções e medidas para que as obrigações oriundas do presente instrumento sejam efetivamente observadas.

**CLÁUSULA QUINTA**

O **RESPONSÁVEL** obriga-se a informar imediatamente às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** qualquer violação das regras de sigilo ora estabelecidas que tenha ocorrido por sua ação ou omissão, independentemente da existência de dolo, bem como de seus empregados, prepostos e prestadores de serviço.

**CLÁUSULA SEXTA**

O descumprimento de quaisquer das cláusulas do presente Termo acarretará a responsabilidade civil e criminal dos que, comprovadamente, estiverem envolvidos no descumprimento ou violação.

**CLÁUSULA SÉTIMA**

As obrigações a que alude este instrumento perdurarão inclusive após a cessação do vínculo contratual entre o **RESPONSÁVEL** e as **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** e abrangem as informações presentes e futuras.

**CLÁUSULA OITAVA**

O **RESPONSÁVEL** se compromete, no âmbito do **CONTRATO** objeto do presente Termo, a apresentar às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** declaração individual de adesão e aceitação das Cláusulas do **TERMO DE CONFIDENCIALIDADE** para Profissionais, de cada integrante ou participante da Equipe que prestar ou vier a prestar os serviços especificados no Contrato OCS nº 028/2022.

De Acordo,

Rio de Janeiro, ___ de _____ de ___.

Representante Legal do Contratado:

JORGE DAVID RAMIREZ SCOTT:23300462860

Assinado de forma digital por JORGE DAVID RAMIREZ SCOTT:23300462860
Dados: 2022.02.17 11:19:02 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2021.011.20039

# TERMO DE CONFIDENCIALIDADE PARA PROFISSIONAIS

_____, doravante designado simplesmente **RESPONSÁVEL**, se compromete, por intermédio do presente **TERMO DE CONFIDENCIALIDADE**, a não divulgar sem autorização quaisquer informações de propriedade do **BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES** e de suas Subsidiárias BNDES Participações S.A. - BNDESPAR e Agência Especial de Financiamento Industrial - FINAME, doravante simplesmente designados como **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, em conformidade com as seguintes Cláusulas e condições:

**CLÁUSULA PRIMEIRA**

O **RESPONSÁVEL** reconhece que, em razão da sua prestação de serviços às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** (Contrato OCS nº 028/2022 - SRM), estabelece contato com informações privadas das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, que podem e devem ser conceituadas como segredo de indústria ou de negócio. Estas informações devem ser tratadas confidencialmente sob qualquer condição e não podem ser divulgadas a terceiros não autorizados, aí se incluindo os próprios empregados das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES,** sem a expressa e escrita autorização do representante legal signatário do Contrato ora referido.

**CLÁUSULA SEGUNDA**

As informações a serem tratadas confidencialmente são aquelas assim consideradas no âmbito das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** e que, por sua natureza, não são ou não deveriam ser de conhecimento de terceiros, tais como:

**I.** listagens e documentações com informações sigilosas ou confidenciais a que venha a ter acesso enquanto contratado por sociedade que preste serviço às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**;

**II.** documentos relativos a estratégias econômicas, financeiras, de investimentos, de captações de recursos, de *marketing*, de clientes e respectivas informações, armazenadas sob qualquer forma, inclusive informatizadas;

**III.** metodologias e ferramentas de desenvolvimento de produtos e serviços, desenvolvidas pelas **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** ou por terceiros para as **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**;

**IV.** valores e informações de natureza operacional, financeira, administrativa, contábil e jurídica; e

**V.** documentos e informações utilizados na execução dos serviços do Contrato OCS nº 028/2022.

**CLÁUSULA TERCEIRA**

O **RESPONSÁVEL** reconhece que as referências dos incisos I a V da Cláusula Segunda deste Termo são meramente exemplificativas, e que outras hipóteses de confidencialidade que já existam ou venham ser como tal definidas no futuro devem ser mantidas sob sigilo.

**Parágrafo Único**

Em caso de dúvida acerca da natureza confidencial de determinada informação, o **RESPONSÁVEL** deverá mantê-la sob sigilo até que venha a ser autorizado expressamente pelo representante legal das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, signatário do Contrato OCS nº 028/2022, a tratá-la diferentemente. Em hipótese alguma, a ausência de manifestação expressa das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** poderá ser interpretada como liberação de qualquer dos compromissos ora assumidos.

**CLÁUSULA QUARTA**

O **RESPONSÁVEL** recolherá, ao término do Contrato OCS nº 028/2022, para imediata devolução às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, todo e qualquer material de propriedade destas, inclusive notas pessoais envolvendo matéria sigilosa a este relacionada, registro de documentos de qualquer natureza que tenham sido criados, usados ou mantidos sob seu controle, assumindo o compromisso de não utilizar qualquer informação sigilosa ou confidencial a que teve acesso enquanto contratado pelas **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**.

**Parágrafo Único**

O **RESPONSÁVEL** adotará todas as precauções e medidas para que as obrigações oriundas do presente instrumento sejam efetivamente observadas.

**CLÁUSULA QUINTA**

O **RESPONSÁVEL** obriga-se a informar imediatamente às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** qualquer violação das regras de sigilo ora estabelecidas que tenha ocorrido por sua ação ou omissão, independentemente da existência de dolo.

**CLÁUSULA SEXTA**

O descumprimento de quaisquer das cláusulas do presente Termo acarretará a responsabilidade civil e criminal dos que, comprovadamente, estiverem envolvidos no descumprimento ou violação.

**CLÁUSULA SÉTIMA**

As obrigações a que alude este instrumento perdurarão inclusive após a cessação da prestação de serviços objeto do Contrato OCS nº 028/2022, e abrangem as informações presentes e futuras.

De Acordo,

Local_____, ___ de _____ de ___.

Profissionais da Equipe:

_____

Nome: _____ Cargo/Função: _____
CPF: _____ Telefone: _____ E-mail: _____
Documento de Identidade (número, data, emissor): _____

# TERMO DE CONFIDENCIALIDADE PARA REPRESENTANTE LEGAL DO SUBCONTRATADO

_____, por seu representante legal, doravante designado simplesmente **RESPONSÁVEL**, se compromete, por intermédio do presente **TERMO DE CONFIDENCIALIDADE**, a não divulgar sem autorização quaisquer informações de propriedade do **BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES** e de suas Subsidiárias BNDES Participações S.A. - BNDESPAR e Agência Especial de Financiamento Industrial - FINAME, doravante simplesmente designados como **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, em conformidade com as seguintes Cláusulas e condições:

**CLÁUSULA PRIMEIRA**

O **RESPONSÁVEL** reconhece que, em razão de sua contratação pela sociedade TELSINC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA. para a prestação de parcela(s) dos serviços do Contrato OCS nº 028/2022 (SRM 4400004921) às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, estabelece contato com informações privadas das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, que podem e devem ser conceituadas como segredo de indústria ou de negócio. Estas informações devem ser tratadas confidencialmente sob qualquer condição e não podem ser divulgadas a terceiros não autorizados, aí se incluindo os próprios empregados das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** e do **RESPONSÁVEL**, sem a expressa e escrita autorização do representante legal do **BNDES**, signatário do Contrato ora referido.

**CLÁUSULA SEGUNDA**

As informações a serem tratadas confidencialmente são aquelas assim consideradas no âmbito das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** e que, por sua natureza, não são ou não deveriam ser de conhecimento de terceiros, tais como:

**I.** listagens e documentações com informações confidenciais a que venha a ter acesso;

**II.** documentos relativos a estratégias econômicas, financeiras, de investimentos, de captações de recursos, de *marketing*, de clientes e respectivas informações, armazenadas sob qualquer forma, inclusive informatizadas;

**III.** metodologias e ferramentas de desenvolvimento de produtos elaborados pelas **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** ou por terceiros para as **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**;

**IV.** valores e informações de natureza operacional, financeira, administrativa, contábil e jurídica; e

**V.** documentos e informações utilizados na execução dos serviços do Contrato OCS nº 028/2022.

**CLÁUSULA TERCEIRA**

O **RESPONSÁVEL** reconhece que as referências dos incisos I a V da Cláusula Segunda deste Termo são meramente exemplificativas, e que outras hipóteses de confidencialidade que já existam ou venham ser como tal definidas no futuro devem ser mantidas sob sigilo.

**Parágrafo Único**

Em caso de dúvida acerca da natureza confidencial de determinada informação, o **RESPONSÁVEL** deverá mantê-la sob sigilo até que venha a ser autorizado expressamente pelo representante legal das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, signatário do Contrato OCS nº 028/2022, a tratá-la diferentemente. Em hipótese alguma a ausência de manifestação expressa das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** poderá ser interpretada como liberação de qualquer dos compromissos ora assumidos.

**CLÁUSULA QUARTA**

O **RESPONSÁVEL** recolherá, ao término do Contrato OCS nº 028/2022, para imediata devolução às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, todo e qualquer material de propriedade deste, inclusive notas pessoais envolvendo matéria sigilosa a este relacionada, registro de documentos de qualquer natureza que tenham sido criados, usados ou mantidos sob seu controle ou posse seja de seus empregados, prepostos, prestadores de serviço, seja de fornecedores, com vínculo empregatício ou eventual com o **RESPONSÁVEL**, assumindo o compromisso de não utilizar qualquer informação sigilosa ou confidencial a que teve acesso enquanto contratado pelas **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**.

**Parágrafo Único**

O **RESPONSÁVEL** determinará a todos os seus empregados, prepostos e prestadores de serviço que estejam, direta ou indiretamente, envolvidos com a prestação de serviços objeto do Contrato OCS nº 028/2022, a observância do presente Termo, adotando todas as precauções e medidas para que as obrigações oriundas do presente instrumento sejam efetivamente observadas.

**CLÁUSULA QUINTA**

O **RESPONSÁVEL** obriga-se a informar imediatamente às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** qualquer violação das regras de sigilo ora estabelecidas que tenha ocorrido por sua ação ou omissão, independentemente da existência de dolo, bem como de seus empregados, prepostos e prestadores de serviço.

**CLÁUSULA SEXTA**

O descumprimento de quaisquer das cláusulas do presente Termo acarretará a responsabilidade civil e criminal dos que, comprovadamente, estiverem envolvidos no descumprimento ou violação.

**CLÁUSULA SÉTIMA**

As obrigações a que alude este instrumento perdurarão inclusive após a cessação do vínculo contratual entre o **RESPONSÁVEL** e a sociedade _____ e abrangem as informações presentes e futuras.

De Acordo,

Local _____, ___ de _____ de ___.

Representante Legal do Subcontratado:

_____

Nome: _____ Cargo/Função: _____
CPF: _____ Telefone: _____ E-mail: _____
Documento de Identidade (número, data, emissor): _____